

공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2025 - 177 호

2025. 9. 13.

사 건 번 호 2025국결1566

사 건 명 주식회사 지마켓 등 7개사의 기업결합 제한규정 위반행위에 대한
건

피 심 인 1. 아폴로코리아 주식회사
서울 강남구 테헤란로 152, 19층
대표이사 정형권
대리인 법무법인 선운
담당변호사 이○○, 윤○○, 이○○, 서○○, 이○○, 강○○

2. 그랜드오피스홀딩 주식회사
서울 강남구 테헤란로 521, 29층
대표이사 휴이왓신신디(Hui Yat Sin Cindy)

3. 주식회사 지마켓
서울 강남구 테헤란로 152, 19층, 34층 내지 37층
대표이사 정형권

피심인 1 내지 3의 대리인 법무법인(유한) 율촌
담당변호사 황○○, 김○○, 함○○, 박○○, 이○○, 이○○

4. 알리익스프레스 인터내셔널 (네덜란드) 비브이

[AliExpress International (Netherlands) B.V.]

네덜란드왕국 스히폴 에버르트 판 더 베이크스트라트 1(Evert van de Beekstraat 1, 1118CL Schiphol, Netherlands)

대표자 휴이왓신신디(Hui Yat Sin Cindy)

5. 알리익스프레스코리아홀딩 주식회사

서울 강남구 테헤란로 521, 29층

대표자 사내이사 휴이왓신신디(Hui Yat Sin Cindy)

6. 알리익스프레스 코리아 홀딩 (싱가포르) 피티이 엘티디

[ALIEXPRESS KOREA HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.]

싱가포르공화국 브라스 바사 로드 51 라자다 원 01-21(Lazada One, 51 Bras Basah Road 01-21, Singapore)

대표자 휴이왓신신디(Hui Yat Sin Cindy), 팡○○○(Pang ○○
○○○ ○○○○), 지○○○(Zhang ○○○)

7. 알리익스프레스코리아 유한회사

서울 강남구 테헤란로 521, 29층

대표이사 휴이왓신신디(Hui Yat Sin Cindy), 지○○○(Zhang
○○○)

피심인 2 및 피심인 4 내지 7의 대리인 법무법인(유한) 세종
담당변호사 이○○, 이○○, 이○○, 김○○, 신○○

심 의 종 결 일

2025. 9. 9.

주 문

1. 이 사건 시정명령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. “피심인 주식회사 지마켓이 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼”이란 G마켓과 옥션을 말한다.

나. “알리익스프레스코리아”란 피심인 알리익스프레스코리아홀딩 주식회사, 피심인 알리익스프레스 코리아 홀딩 (싱가포르) 피티이 엘티디, 피심인 알리익스프레스코리아 유한회사를 통칭한다.

다. “알리익스프레스코리아가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼”이란 알리익스프레스 (AliExpress)를 말한다.

라. “국내 소비자 데이터”란 대한민국 내 소비자가 피심인 주식회사 지마켓 또는 알리익스프레스코리아가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼에 가입하거나 이를 사용하는 과정에서 소비자가 직접 입력하였거나 모바일 기기 또는 컴퓨터를 통해 수집된 일체의 데이터(문자, 기호, 그림, 영상 등의 전자적·비전자적 데이터를 모두 포함한다)를 의미하며, 이를 가공·분석한 데이터도 포함한다.

2. 피심인들은 다음 사항을 준수하여야 한다.

가. 피심인들은 피심인 주식회사 지마켓이 운영하는 온라인 쇼핑플랫폼의 국내 소비자 데이터와 알리익스프레스코리아가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자 데이터를 기술적으로 분리하여야 한다.

나. 피심인 주식회사 지마켓과 알리익스프레스코리아는 상대방이 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자 데이터를 자신의 온라인 쇼핑 플랫폼 중 국내 온라인 해외직구 서비스의 제공 및 운영을 위한 목적으로 사용(피심인 그랜드오피스홀딩 주식회사를 통하여 사용하는 경우를 포함한다)하여서는 아니 된다. 이와 같이 금지되는 행위에는 주식회사 지마켓 또는 알리익스프레스코리아가 상대방이 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자 데이터가 반영된 다른 형태의 데이터(국내

소비자 선호 등을 반영한 판매자 데이터)를 사용하는 등 우회적인 방법에 의하여 실질적으로 이 시정명령을 위반한 효과를 실현하는 행위를 모두 포함한다.

다. 피심인들은 피심인 주식회사 지마켓이 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자와 알리익스프레스코리아가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자로 하여금 자신의 데이터가 각각 상대방 온라인 쇼핑 플랫폼 서비스(국내 온라인 해외 직구 서비스를 제외한다)에 사용되는 것을 허락 또는 거절하는 것에 대한 실질적인 선택권을 행사할 수 있도록 필요한 합리적 조치를 취하여야 한다.

라. 피심인들은 피심인 주식회사 지마켓이 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자와 알리익스프레스코리아가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자에게 제공하는 개인정보보호 및 데이터 보안 노력 수준을 기업결합 이전보다 악화시켜서는 아니 된다.

마. 피심인들은 피심인 주식회사 지마켓이 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼과 알리익스프레스코리아가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼을 분리된 법인들에 의하여 독립된 방식으로 운영되도록 하여야 한다.

3. 피심인들은 이 시정명령의 이행과 관련하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

가. 피심인들은 이 시정명령을 받은 날부터 90일 이내에 2.의 이행을 위한 구체적인 방안을 수립하여 공정거래위원회에 제출하여야 한다.

나. 피심인들은 매 사업연도 종료일부터 60일 이내에 위 2.의 이행 내용을 설명하는 보고서를 공정거래위원회에 제출하여야 한다.

다. 피심인들은 이 시정명령을 받은 날부터 90일 이내에 위 2.의 이행에 대한 관리·감독을 위하여 최대 6인의 위원으로 구성된 이행감독위원회를 구성하여야 하며, 동 이행감독위원회의 위원 선임 및 활동과 관련하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 피심인들은 피심인들 및 이들의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제14조에 따른 특수관계인들과 독립하여 직무수행이 가능한 자 중 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 분야, 개인정보보호 및 데이터 보안 기술 분야 등에 대한 경력이나 지식을 충분히 보유한 자를 위원으로 선임하여야 한다.
- 2) 피심인들은 이행감독위원회의 설치·운영 및 위원의 선임 등에 관하여 사전에 공정거래위원회와 협의하여야 한다.
- 3) 이행감독위원회는 직무수행을 위해 필요한 정보의 제공 또는 자료의 제출을 요구하거나 사업장을 방문하여 점검할 수 있다(이 경우 점검에는 피심인들의 정보시스템에 대한 접속, 자료 열람·수집 등 시정명령 이행 여부 확인을 위해 필요한 모든 조치가 포함된다). 이때 피심인은 정당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
4. 피심인들은 이행감독위원회로 하여금 위 2. 내지 3.의 이행상황을 설명하는 보고서 및 그 증빙자료를 매 반기 말일부터 30일 이내에 공정거래위원회에 제출하도록 하여야 한다.
5. 이 시정명령은 시정명령을 받은 날부터 3년간 유효하며, 공정거래위원회는 3년간의 시장상황의 변동 등을 검토하여 시정명령을 연장할 수 있다.
6. 피심인들은 위 5.의 기간 동안에도 실질적 경쟁제한 우려를 감소시키거나 제거하는 시장상황의 변동 등 합리적인 근거가 있을 경우 이 시정명령의 전부 또는 일부를 변경하여 줄 것을 공정거래위원회에 요청할 수 있다.

이 유

1. 기초사실

가. 기업결합 내용 및 신고

1 피십인 아폴로코리아 주식회사¹⁾와 피십인 알리익스프레스 인터내셔널 (네덜란드) 비브이(이하 ‘피십인 알리익스프레스 인터내셔널’이라 한다²⁾)는 2024. 12. 26. 합작투자계약을 체결하였다.

2 합작투자계약에 따라 피십인 알리익스프레스 인터내셔널은 2024. 12. 27. 피십인 그랜드오푸스홀딩(이하 ‘이 사건 합작법인’이라 한다)을 완전 자회사로 설립하였고, 2025년 3월 이 사건 합작법인은 피십인 알리익스프레스코리아홀딩 주식회사, 피십인 알리익스프레스 홀딩 (싱가포르) 피티이 엘티디, 피십인 알리익스프레스코리아 유한회사(이하 3개 회사를 통칭하여 ‘알리익스프레스코리아’라 한다)의 발행주식 총수 100%를 취득³⁾하였다.

3 이후 피십인 아폴로코리아는 이 사건 합작법인의 발행주식 총수 50%를 취득(이하 ‘이 사건 거래 1’이라 한다)하게 되며, 그 대가로 이 사건 합작법인은 피십인 아폴로코리아로부터 피십인 지마켓의 발행주식 총수 100%를 현물출자⁴⁾ 받아 취득(이하 ‘이 사건 거래 2’라 한다)하게 되고, 피십인 알리익스프레스 인터내셔널은 달러(약 원) 상당의 현금을 출자할 예정이다. 이로써 피십인 아폴로코리아와 피십인 알리익스프레스 인터내셔널은 각각 이 사건 합작법인 발행주식의 50%를 보유하고 이 사건 합작법인을 지배하게 된다.

4 피십인 아폴로코리아는 이 사건 거래 1에 대하여, 신고회사 2는 이 사건 거래 2에 대하여 2025. 1. 24. 공정거래위원회(이하 ‘위원회’라 한다)에 각각 기업결합(이하 ‘이 사건 기업결합’이라 한다)을 신고하였다.

1) 이하에서 사업자명을 칭할 때 ‘주식회사’ 또는 ‘유한회사’ 등은 생략한다.

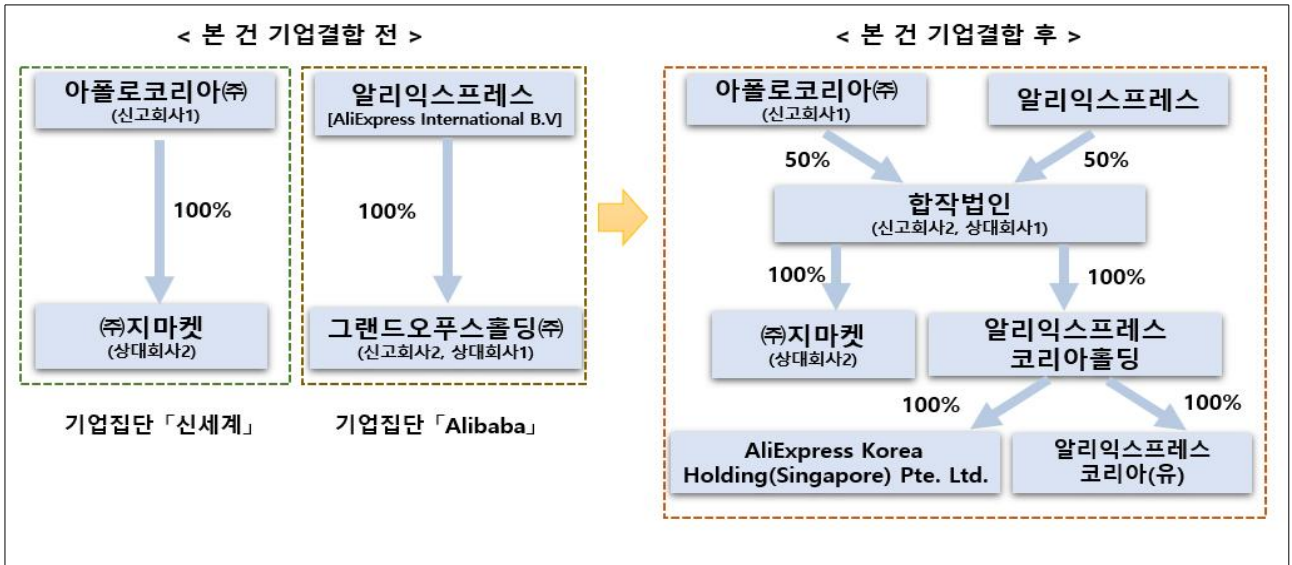
2) 법인을 특정하여 지칭할 경우에는 ‘피십인 알리익스프레스 인터내셔널’, 온라인 쇼핑 플랫폼으로서의 의미를 포괄하여 지칭할 경우에는 ‘알리익스프레스’로 칭한다.

3) 이 사건 합작법인인 피십인 그랜드오푸스홀딩의 알리익스프레스코리아 주식취득은 계열사 간 주식취득으로서 기업결합 신고 대상에 해당하지 아니한다.

4) 피십인 아폴로코리아가 현물출자하는 지마켓의 가치는 3조 400억 원으로 평가되었다. 현물출자의 경우 그 가치가 객관적으로 평가되었는지에 관하여 법원의 인가가 필요하며, 2025. 4. 28. 피십인 아폴로코리아와 이 사건 합작법인은 서울중앙지방법원에 현물출자 목적물에 대한 인가를 신청하였고, 2025. 5. 9. 서울중앙지방법원은 이를 인가하였다(서울중앙지방법원 2025. 5. 9. 선고 2025비합30175결정).

<표 1>

이 사건 기업결합으로 인한 지배관계 변화



* 출처: 심사보고서 소갑 제1-3호증(피심인 제2차 보완자료)5)

5 한편, 이 사건 합작투자계약에 따라 피심인 아폴로코리아와 피심인 알리익스프레스 인터내셔널은 거래 종결일로부터 3년 동안 새로 발행되는 전환우선주6)를 인수하는 방식으로 총액 달러의 자본을 피심인 아폴로코리아, 피심인 알리익스프레스 인터내셔널의 비율로 추가로 출연할 예정이다.

6 이 사건 기업결합과 관련하여, 피심인 아폴로코리아가 소속된 기업집단 신세계는 G마켓·옥션7)의 경쟁력 제고를 목표로 하고 있다. 이를 위하여 피심인 알리익스프레스 인터내셔널이 소속된 기업집단 알리바바(Alibaba)의 기술 등을 활용하여 G마켓·옥션의 IT 시스템을 개선하고 알리바바의 전 세계를 대상으로 한 사업 경험과 네트워크를 활용하여 G마켓·옥션에서 판매되는 상품의 다변화를 모색하는 동시에 국내 판매자의 상품 판매 경로를 해외로 확대하고자 한다고 주장한다.

7 피심인 알리익스프레스 인터내셔널이 소속된 기업집단 알리바바는 이 사건 기업결합을 통해 20년 이상 국내에서 온라인 쇼핑몰 사업을 영위한 G마켓·옥션이 보

5) 이하 ‘심사보고서 소갑 제○호증’은 ‘소갑 제○호증’이라 한다.

6) 3년간은 의결권이 부여되지 아니하며, 3년 후에는 의결권 있는 일반주로 전환할 수 있다.

7) 피심인 지마켓은 온라인 쇼핑 플랫폼 G마켓(www.gmarket.co.kr)과 옥션(www.auction.co.kr)을 운영하고 있다.

유하고 있는 각종 데이터, 경험 등을 활용함으로써 자사의 국내 온라인 쇼핑 서비스의 품질을 향상시킬 수 있을 것이라고 주장한다.

나. 피심인 적격 및 일반현황

1) 결합당사회사

8 피심인 아폴로코리아는 다른 회사의 주식 취득을 영위하는 사업자로서, 피심인 알리익스프레스 인터내셔널은 금융지주업, 소프트웨어 제작 및 출판업, 운송대행업 등⁸⁾을 영위하는 사업자로서 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘법’이라 한다)⁹⁾ 제2조 제1호의 사업자에 해당한다.

9 이 사건 기업결합과 관련하여 피심인 아폴로코리아와 피심인 알리익스프레스 인터내셔널은 피심인 그랜드오푸스홀딩 설립에 참여하는 회사로서 각 법 제9조 및 제14조에 규정된 결합당사회사로서 피심인 적격이 인정된다.

10 피심인 지마켓은 인터넷 상품 중개업을 영위하는 사업자로서 법 제2조 제1호 소정의 사업자에 해당하며, 이 사건 기업결합과 관련하여 피심인 그랜드오푸스홀딩은 취득회사이고, 피심인 지마켓은 피취득회사인바, 각 법 제9조 및 제14조에 규정된 결합당사회사로서 피심인 적격이 인정된다.

11 결합당사회사들의 일반현황은 아래 <표 2>와 같다.

(도표 삽입을 위한 여백)

8) 피심인 제출자료(법인 등기부등본) 기재 내용상 영위 사업(Activities)은 Financial holdings; Writing, producing and publishing of software; Forwarding agencies, ship brokers, charterers and other agents with respect to transport of goods 등이다.

9) 2025. 1. 21. 법률 제20712호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다. 이하 같다.

<표 2>

당사회사 일반현황

[기준 : 2024. 12. 31.(아폴로코리아, 지마켓), 2025. 3. 31.(그랜드오피스홀딩), 단위 : 백만 원]

회사명		아폴로코리아		알리익스프레스 인터내셔널		그랜드오피스홀딩		지마켓	
대표자		정형권		Hui Yat Sin Cindy		Hui Yat Sin Cindy		정형권	
주소		서울 강남구 테헤란로 152, 19층		네덜란드왕국 스텔름 에버르트 판 더 베이크스트라트 1		서울 강남구 테헤란로 521, 29층		서울 강남구 테헤란로 152, 19층, 34층~37층	
사업 내용		다른 회사 주식취득		지주회사		다른 회사 주식취득		인터넷 상품 중개업	
재무 상 황	자산총액 (기업집단)	579,594 (63,858,347)		6,423 (4,028,686 유로) (366,005,489)		700 (366,005,489)		871,394 (63,858,347)	
	매출액 (기업집단)	0 (35,491,611)		0 (202,118,952)		0 (202,118,952)		961,222 (35,491,611)	
	국내매출액	-		0		0		-	
	(기업집단)	-		(578,544)		(578,544)		-	
주주 구성		주주	비율 (%)	주주	비율 (%)	주주	비율 (%)	주주	비율 (%)
						전	후		전 후
		(주)에메랄드에스피브이 ¹⁰⁾	80.01	ALIEXPRESS INTERNATIONAL E-COMMERCE PTE. LTD.	100	아폴로 코리아	0 50	그랜드 오피스홀딩	0 100
		NextWave Sphere Limited	19.99			알리 익스프레스 인터내셔널	100 50	아폴로 코리아	100 0
		합 계	100	합 계	100	합 계	100 100	합 계	100 0

※ 알리익스프레스 인터내셔널 자산총액은 '25. 3. 31. 기준 환율 1,594.43원/EUR를 적용하였다.

* 출처: 소갑 제1-1호증(기업결합 신고서), 소갑 제1-12호증(피심인 8차 보완자료), 피심인 제출자료

나) 특수관계인

12 법 제14조 제1항에 따르면 위원회는 결함당사회사에 대한 시정조치만으로는 경쟁제한으로 인한 피해를 시정하기 어렵거나 결함당사회사의 특수관계인이 사업을 영위하는 거래 분야의 경쟁제한으로 인한 피해를 시정할 필요가 있는 경우에는 그 특수관계인에게 시정조치를 부과할 수 있다.

10) (주)이마트는 자신이 지분 100%를 보유한 완전 자회사 (주)에메랄드에스피브이를 2025. 6. 2. 흡수합병한 바, 현재 기준으로는 (주)이마트가 신고회사 1의 주식 80.01%를 보유하고 있다.

13 피십인 그랜드오푸스홀딩의 자회사인 피십인 알리익스프레스코리아홀딩은 온라인 쇼핑 플랫폼 알리익스프레스 관련 국내 사업의 지역본부 역할을 하는 관리회사로서 재무, 법무 등 관리 업무를 수행하며, 피십인 알리익스프레스 홀딩 (싱가포르) 피티이 엘티디는 해외에 소재한 상품을 국내 소비자에게 판매하는 사업을 영위하고, 피십인 알리익스프레스코리아는 국내에 소재한 상품을 국내 소비자 판매하는 사업을 주된 사업으로 영위하는 자로서 법 제2조 제1호의 사업자에 해당하며, 법 제9조 및 제14조 제1항에 규정된 결합당사회사의 특수관계인으로서 피십인 적격이 인정된다.

14 특수관계인의 일반현황은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3>

특수관계인 일반현황

(기준 : 2025. 3. 31., 단위 : 백만원)

회사명		알리익스프레스 코리아홀딩		알리익스프레스 홀딩(싱가포르) 피티이 엘티디		알리익스프레스코리아	
대표자		Hui Yat Sin Cindy		Hui Yat Sin Cindy, 팡○○○, 지○○○		Hui Yat Sin Cindy	
주소		서울 강남구 테헤란로 521, 29층		싱가포르공화국 브라스 바사 로드 51 라자다 원 01-21		서울 강남구 테헤란로 521, 29층	
사업 내용		전자상거래 소매업		지주회사		전자상거래 소매업	
재 무 상 황	자산총액 (기업집단)	11)					
	매출액 (기업집단)						
	국내매출액 (기업집단)						
주주 구성		주주	비율(%)	주주	비율(%)	주주	비율(%)
		그랜드오푸스 홀딩	100	알리익스프레스 코리아홀딩	100	알리익스프레스 코리아홀딩	100
		합 계	100	합 계	100	합 계	100

※ 알리익스프레스 홀딩 (싱가포르) 피티이 엘티디 자산총액은 '25. 3. 31. 기준 환율 1,474.00원/USD를 적용하였다.

* 출처: 피십인 제출자료

11) 2025. 1. 24. 설립되었다.

2. 시장구조 및 실태

가. 온라인 쇼핑 시장

1) 개요

15 온라인 쇼핑¹²⁾은 웹 브라우저 또는 앱을 사용하여 판매자는 상품·서비스를 판매하고, 소비자는 상품·서비스를 구매하는 것을 의미한다. 통상적으로 이커머스(e-Commerce)라고 불리기도 한다¹³⁾.

16 온라인 쇼핑 거래가 오프라인 매장을 매개로 한 전통적인 상거래와 구분되는 가장 큰 차이점은 전자 상거래 플랫폼을 통한 비대면 거래라는 점이다. 판매자와 소비자들은 시간적, 지리적 제약 없이 상품을 거래할 수 있으며, 판매자들은 매장 임대료, 인건비 등 제반 비용을 낮게 유지함으로써 가격을 보다 낮게 책정할 수 있고, 소비자들은 매장 방문 없이 몇 번의 클릭만으로 상품을 구매할 수 있다. 최근에는 온라인 쇼핑 플랫폼들이 소비자의 과거 검색 및 구매기록을 활용하여 맞춤형 상품을 추천하거나 광고하면서 소비자의 구매 편의성이 더욱 향상되고 있다.

17 온라인 쇼핑은 아래 <표 4>와 같이 거래 당사자에 따라 기업-소비자 간 거래(B2C), 기업 간 거래(B2B), 기업-정부 간 거래(B2G), 소비자 간 거래(C2C) 등으로 구분될 수 있다. 이중 기업-소비자 간 거래(B2C)가 가장 일반적인 유형의 온라인 쇼핑이라고 할 수 있으며, 이하에서 기업-소비자 간 거래(B2C)를 중심으로 온라인 쇼핑 시장을 살펴보기로 한다¹⁴⁾.

<표 4> 거래 당사자에 따른 온라인 쇼핑 구분

12) 해외에 소재한 상품을 구매하는 해외직구 시장은 2. 나. 온라인 해외직구 시장에서 별도로 살펴본다.

13) 위원회 2024년 발간 ‘이커머스 시장연구’ 정책보고서 참고

14) 통계청은 2014년부터 기업 간 거래(B2B), 기업-정부 간 거래(B2G) 등을 제외하고 기업-소비자 간 거래(B2C)만을 포함한 ‘온라인 쇼핑 동향조사’ 통계를 발표하고 있으며, 통계청의 ‘온라인 쇼핑 동향조사’ 통계는 「통계청 - 나라통계 2.0 - 온라인쇼핑동향조사 - 통계설명자료」에서 확인할 수 있다.

거래 당사자	내용	예시
기업-소비자(B2C)	기업이 소비자에게 상품 등을 제공·중개	쿠팡, 네이버, G마켓 등
기업-기업(B2B)	기업이 기업에게 상품 등을 제공·중개	포스코 엔투비, 서브원 등
기업-정부(B2G)	기업이 정부에게 상품 등을 제공·중개	나라장터 등
소비자-소비자(C2C)	소비자와 소비자가 직접 거래	당근마켓, 번개장터 등

2) 특징

가) 오프라인 소매유통과의 차이점

18 백화점, 대형마트, 편의점 등 오프라인 매장에 기반을 둔 오프라인 소매유통과 온라인 쇼핑 플랫폼은 공급 측면에서 구조적으로 큰 차이가 있다.

19 오프라인 소매유통은 전국적 물류 공급망, 판매를 위한 매장을 바탕으로 통상 소비자와 대면하여 판매하는 방식을 취한다. 오프라인 매장은 진열 공간, 매장 운영 시간 등의 물리적 제약으로 인해 상품 구성의 범위나 수에 한계가 있다. 따라서 온라인 쇼핑 플랫폼 대비 상대적으로 소수 상품군을 취급하며 주로 제3자 공급업체로부터 상품을 매입하거나 위탁받아 판매하는 구조로 운영된다. 상품의 매장 진열과 재고 보관에 큰 비용이 들기 때문에 입점, 납품, 검수 과정도 상대적으로 까다롭고 엄격한 편이다.

20 반면, 온라인 쇼핑 플랫폼은 오프라인 매장이라는 물리적 공간과 운영 시간의 제약이 없다. 또한, 상품 매입 없이도 중개거래, 위탁판매 등 다양한 형태로 사업을 운영할 수 있어 상품 구성의 범위가 넓고 취급하는 상품 수도 많은 경향이 있으며, 상품 매입이 없는 경우 재고 부담과 관련 비용을 줄일 수 있다. 한편, 많은 판매자가 다양한 상품을 공급할수록 소비자가 유입되어 거래가 활성화될 수 있으므로, 온라인 쇼핑 플랫폼은 온라인 회원 가입, 사업자 인증 등 비교적 간소화된 방식으로 판매자들을 입점시키고 있다. 위와 같은 특징들을 종합한 오프라인 소매유통과 온라인 쇼핑 플랫폼 주요 특성을 비교하면 아래 <표 5>와 같다.

<표 5>

오프라인 소매유통과 온라인 쇼핑 플랫폼 주요 특성 비교

구분	오프라인 소매유통	온라인 쇼핑 플랫폼
판매활동 기반	오프라인 매장	온라인 쇼핑몰
주요 거래형태	직매입, 위수탁 다수	중개거래 다수
상품범위	품목 범위 및 수가 한정적	품목 범위 및 수가 광범위
입점요건	상대적으로 엄격하고 까다로움	간편한 회원가입 및 인증
비용구조	매장 및 물류창고 구축·관리, 매장 진열대 관리 및 인건비, 매장 내 판촉활동 등	플랫폼 구축·관리, 물류·배송설비 구축·관리, 온라인 마케팅 등

나) 양면시장에서의 네트워크 효과

(1) 직접 네트워크 효과

21 온라인 쇼핑 플랫폼은 직접 네트워크 효과(direct network effects)가 크게 나타나는 시장이다. 직접 네트워크 효과는 온라인 쇼핑 플랫폼 내 판매자나 소비자 집단의 규모가 증가할수록 같은 집단에 속한 다른 이용자들의 효용이 증가하는 현상을 말한다.

22 소비자 측면에서 소비자 이용자 집단의 증가는 같은 온라인 쇼핑 플랫폼을 이용하는 다른 소비자의 효용도 증가시키게 된다. 예컨대 온라인 쇼핑 플랫폼에서 상품을 탐색하고 구매하는 소비자가 많을수록 상품 구매 후기, 평점, 리뷰 등이 늘어나게 되고 자신이 원하는 상품을 탐색하는 데 소요되는 시간과 비용이 감소한다. 위원회가 2025년 7월 실시한 소비자 인식 설문조사 결과에서 약 82%의 소비자들이 상품 리뷰와 평점 정보가 구매 결정에 영향을 미친다고 답한 바 있다¹⁵⁾.

23 판매자 측면에서도 판매자 이용자 집단의 증가는 긍정적 네트워크 효과를 발생시킨다. 예컨대 판매자 집단이 커질수록 다양한 상품에 대한 데이터 수집 및 분석

15) 소갑 제3-2호증(소비자 인식 설문조사)

을 통한 맞춤형 광고 등 개인화된 마케팅이 가능해져 소비자의 클릭 유도, 구매 전환이 보다 효과적으로 이루어 질 수 있다.

(2) 간접 네트워크 효과

24 온라인 쇼핑 시장은 양면시장(two-sided markets)으로서 이용자 집단이 판매자와 소비자 그룹으로 나뉘며, 이용자 집단 상호 간에 간접 네트워크 효과(indirect network effects) 또는 교차 네트워크 효과(cross network effects)가 크게 작용한다¹⁶⁾.

25 간접 네트워크 효과는 한 측면의 이용자 수가 많아지면 다른 측면 이용자의 효용이 증가하는 현상을 말한다. 예컨대 소비자가 많을수록 판매자들의 입점 유인이 증가하고, 판매자가 많을수록 다양한 상품이 판매되어 소비자들의 효용이 증가한다. 이용자 수로 인한 간접 네트워크 효과가 중요하다는 것은 온라인 쇼핑 시장에서의 경쟁력을 나타내는 지표로 ‘거래금액(Gross Merchandise Volume, GMV)’, ‘월간 활성 이용자 수(Monthly Active Users, MAU¹⁷⁾)’가 널리 쓰인다는 점을 통해서도 알 수 있다¹⁸⁾.

26 한편, 최근 온라인 쇼핑 플랫폼들은 구독형 멤버십 서비스 등을 제공하여 추가적인 소비자의 유입을 유도하고, 기존 소비자의 이탈을 막는 전략을 구사하고 있다. 구독형 멤버십 서비스는 쇼핑뿐만 아니라, 음원 및 동영상 스트리밍, 웹툰·웹소설 콘텐츠, 배달앱, 오프라인 가맹점 할인 등 여러 서비스를 통합한 형태로 구성되어 있다. 멤버십 서비스 가입 소비자는 멤버십을 통해 형성된 플랫폼 생태계(ecosystem) 내에서 소비활동을 하게 되며, 온라인 플랫폼들은 멤버십 서비스 제공

16) 엄밀한 의미에서 양면시장은 양면의 이용자가 자유롭게 진·출입할 수 있는 경우로 한정해야 한다는 견해가 있으나, 간접 네트워크의 존재가 양면시장의 두드러진 특징이라는 점을 고려하였을 때, 중개거래 뿐만 아니라 직매입 등 다양한 형태의 온라인 쇼핑 시장을 모두 양면시장으로 볼 수 있다.

17) 일반적으로 업계에서는 1달간 앱 사용 이력이 1회 이상인 이용자를 집계하여 MAU를 산정한다(소갑 제1-4호증 : 피심인 제3차 보완자료).

18) 월간 활성 이용자 수가 많은 플랫폼에서는 거래가 활발하게 일어나는 만큼 통상적으로 거래금액과 월간 활성 이용자 수는 유의미한 상관관계가 있다. 입점 판매자들은 거래금액, 월간 활성 이용자 수가 큰 온라인 쇼핑 플랫폼에 입점하여 자신들의 매출을 증대시킬 유인이 있고, 소비자들도 입점 판매자들이 많아 판매되는 상품이 다양한 플랫폼에서 상품을 구매할 유인이 있다.

을 통해 간접 네트워크 효과 극대화를 꾀하고 있다. 주요 플랫폼들의 멤버십 서비스 현황은 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 주요 온라인 쇼핑 플랫폼의 멤버십 서비스 현황(2024년)

구분	신세계 유니버스	로켓와우	네이버플러스 멤버십	컬리멤버스
개시시점	2023. 6월	2018. 10월	2020. 6월	2023. 8월
구독료	30,000원/년	7,890원/월	4,900원/월	1,900원/월
회원 수				
기본혜택	▶매월 할인쿠폰 4장(최대15% 할인) + 5% 할인쿠폰 무제한 지급 ▶15,000원이상 무료배송	▶ 무료배송 및 반품 ▶ 새벽도착 보장	▶ 쇼핑 시 최대 5% 적립 (20만 원까지 5%, 300만 원까지 2%) ▶ 도착 보장 무료 배송	▶ 가입 시 2,000원 적립금 ▶ 최대 7% 구매 적립금 ▶ 컬리멤버스 단독 특가
부가 혜택	▶ 도서상품 1,000원 중복 할인 (20,000원 이상 구매 시)	▶ 쿠팡플레이 무료시청 ▶ 쿠팡이츠 무료배송	▶ 넷플릭스 스탠다드형요금제 (월 5,500원) 무료 가입 ▶ 디지털콘텐츠 무료 선택 가능 (티빙, 네이버 웹툰 49개 등)	▶ 롯데시네마영화 10,000원권 관람권 2장 ▶ 커피빈 아메리카노 1+1 쿠폰 ▶ CU 10% 할인쿠폰 ▶ 신라면세점 최대15% 할인
혜택 환산	▶ 쿠폰 월평균 24,000원 할인 ▶ 무료배송 월평균 15,000원 ▶ 도서 상품 매일 1,000원 할인	▶ 무료배송 월평균 15,000원 ▶ 무료 반품 월평균 15,000원 ▶ 음식 무료 배달 월평균 12,000원 ▶ 쿠팡플레이 13,900원	▶ 월평균 15,500원 적립 ▶ 무료배송 월평균 15,000원 ▶ 요기패스 무료 배달 월평균 12,000원 ▶ 디지털콘텐츠 5,500원	▶ 적립금 2,000원 ▶ 특가상품 월평균 36,000원 ▶ 무료배송 월평균 15,000원 ▶ 영화관람권, 커피빈쿠폰, CU 할인 등 월평균 25,000원
혜택 환산 총액(추정)	39,000원/월	55,900원/월	48,000원/월	63,000원/월

* 출처 : 소갑 제1-3호증(피심인 제2차 보완자료)

(3) 비대칭적 가격 구조

27 간접 네트워크 효과가 존재하는 양면시장에서 온라인 쇼핑 플랫폼은 소비자, 판매자 양 이용자 집단에 대해 비대칭적인 가격을 부과하여 이윤 극대화를 추구할 유인이 발생한다. 소비자들에게는 무료로 서비스를 제공하거나 비용보다 더 큰 할인, 적립 혜택을 주는 방식으로 음(-)의 가격을 부여하는 반면, 판매자에게는 판매 수수료, 광고비, 물류비 등 다양한 명목의 비용을 부과하는 것이다.

28 이러한 가격 구조가 가능한 이유는 무료 또는 추가적인 혜택 지원 등으로 다수의 소비자를 유인할 수 있고, 판매자들은 소비자 고객 기반이 큰 온라인 쇼핑 플랫폼일수록 매출 증대 가능성이 커지는 만큼 해당 플랫폼이 부과하는 각종 비용에 대한 지불 의사가 높아지기 때문이다¹⁹⁾. 결국 온라인 쇼핑 플랫폼들은 소비자와 입점 판매자를 연결시켜주고 양측 간 거래를 촉진함으로써 수수료를 수익으로 얻고 이윤을 증대시킬 수 있다.

(4) 멀티호밍

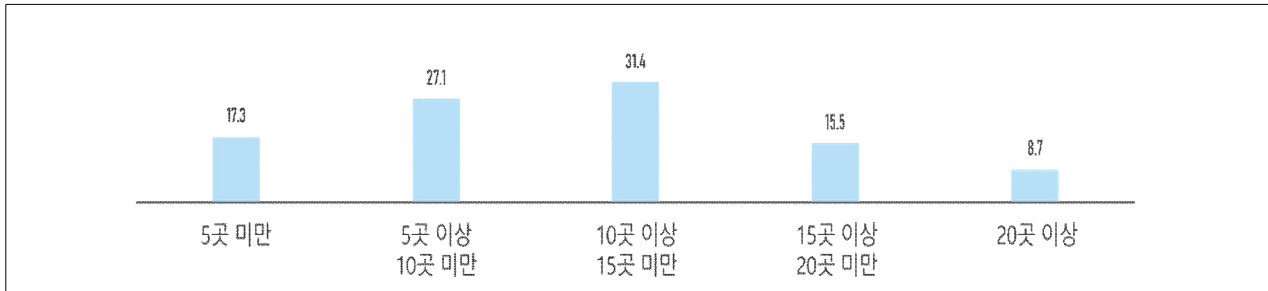
29 멀티호밍(multi-homing)이란 플랫폼의 이용자인 소비자나 판매자가 동시에 여러 개의 플랫폼을 사용하는 현상을 뜻한다. 멀티호밍하는 이용자들은 이용 목적에 따라 알맞은 플랫폼을 바꿔가며 사용하며, 이는 결국 플랫폼 간 경쟁을 촉발하는 요인으로 작용할 수 있다.

30 위원회의 ‘이커머스 시장연구’ 정책보고서와 관련된 설문조사 결과에 따르면, 국내 이커머스 판매자의 약 93%가 멀티호밍을 하고 있는 것으로 나타나 판매자들의 멀티호밍 성향이 매우 높은 것으로 확인된다. 아래 <표 7>과 같이 5곳 이상 10곳 미만이 27.1%, 10곳 이상 15곳 미만이 31.4%로 판매자의 약 58.5%가 5곳 이상 15곳 미만의 온라인 쇼핑몰에 동시 입점하고 있는 것으로 나타났다.

19) 다만, 지나치게 비용을 높일 경우 판매자들이 경쟁 온라인 쇼핑 플랫폼으로 이탈할 가능성이 있기 때문에 적정 비용 수준을 유지하게 된다.

<표 7>

판매자 멀티호밍 이용 온라인 쇼핑몰 수



* 출처 : 소갑 제4-2호증(이커머스 시장연구 정책보고서, 공정거래위원회)

31 동일한 설문조사 결과에서 소비자들은 약 90% 이상이 복수의 온라인 쇼핑 플랫폼을 이용하고 있어 판매자들과 마찬가지로 멀티호밍 성향이 높은 것으로 파악된다. 플랫폼별 소비자들의 멀티호밍 정도는 아래 <표 8>과 같다.

<표 8>

소비자 멀티호밍 이용 온라인 쇼핑몰 수



* 출처 : 소갑 제4-2호증(이커머스 시장연구 정책보고서, 공정거래위원회)

3) 유형

32 온라인 쇼핑 플랫폼 유형은 여러 기준에 따라 분류될 수 있는데, 통계청은 상품 취급 범위 또는 오프라인 유통망 연계 여부에 따라 구분하고 있으며, 한국온라인쇼핑협회는 거래형태에 따라 구분하고 있다. 이하에서는 3가지 대표적인 분류 방법에 따른 구체적인 온라인 쇼핑 플랫폼의 유형 및 사업구조에 대해 살펴보기로 한다.

가) 상품 취급 범위에 따른 구분 : 종합몰, 전문몰

33 온라인 쇼핑 플랫폼이 취급하는 상품의 범위에 따라 종합몰(general online marketplace)과 전문몰(vertical commerce)로 구분할 수 있다. 종합몰은 의류, 식품, 화장품 등 여러 종류의 상품을 구매할 수 있는 온라인 쇼핑 플랫폼인 반면에, 전문몰은 일정 상품군에 특화하여 판매하는 온라인 쇼핑 플랫폼이다.

34 종합몰은 여러 종류와 범위의 상품을 취급하는 만큼 광범위한 고객층과 거래 규모를 확보하고 있으며, 전문몰은 특화된 카테고리의 상품을 제공하여 고객층은 한정되나 차별화된 쇼핑 경험을 제공하여 고객의 충성도가 높은 편이다.

나) 온·오프라인 연계 여부에 따른 구분 : 온라인몰, 온·오프라인 병행몰

35 온라인 쇼핑 플랫폼은 오프라인 유통망과의 연계 여부에 따라 온라인몰, 온·오프라인 병행몰로 구분할 수 있다. 온라인몰은 오프라인에 기반하지 않고 순수하게 온라인 전용으로 상품 및 서비스를 제공하는 온라인 쇼핑 플랫폼이며, 온·오프라인 병행몰은 온라인과 오프라인 유통을 병행하는 것으로 전통적인 오프라인 쇼핑업체가 온라인 판매 채널을 구축하여 활용하는 경우에 해당한다.

36 온·오프라인 병행몰은 오프라인 매장, 물류 공급망 등을 갖추고 있어 온라인 판매채널을 구축하는데 유리한 점도 있으나, 기본적으로 오프라인 중심의 수익구조를 가지고 있어서 온라인 전용몰에 비해 상품군 및 종류의 제약, 재고 위험 부담, 영업규제²⁰⁾ 등 제약이 존재한다.

다) 거래형태에 따른 구분 : 중개거래, 직매입거래, 위수탁거래 등

37 온라인 쇼핑 플랫폼은 거래형태에 따라 제3자가 제조·유통하는 상품을 직접

20) 유통산업발전법 제12조의2 등에 따라 대형마트, 준대규모점포 등 오프라인 소매유통 업체는 영업시간 및 의무 휴업일의 제약이 있으며, 영업 제한 시간 및 의무 휴업일에는 오프라인 매장을 활용한 온라인 배송도 불가능하다.

매입하고 판매하는 직매입 거래, 제3자로부터 상품 판매에 관한 사항을 위수탁하여 직접 상품을 판매하는 위수탁 거래, 제3자의 상품을 직접 매입하거나 판매하지 않고 판매자와 소비자를 단순히 중개하는 중개 거래로 구분할 수 있다.

38 직매입 거래는 온라인 쇼핑 플랫폼이 직접 상품을 매입하여 이윤을 붙여 판매하는 방식으로 소유권이 플랫폼으로 이전되므로 재고 부담의 위험이 발생할 수 있다. 그러나 온라인 쇼핑 플랫폼이 최종 가격을 결정할 권한을 갖게 되며, 품질 유지 관리, 마케팅, 물류 배송, 고객 대응 등에 직접 관여할 수 있다는 특징이 있다.

39 위수탁 거래는 직접 매입 행위 없이 위수탁 계약을 통해 납품업자의 상품을 대신하여 판매하고 수수료를 취득하는 형태를 보인다. 온라인 쇼핑 플랫폼 입장에서 매입 행위가 없으므로 소유권 이전에 따른 재고 부담이 없으며, 최종 가격결정권을 보유하지는 아니하나 상품을 직접 판매함에 따라 그 과정에 적극 개입이 가능하다는 특징이 있다.

40 중개 거래는 온라인 쇼핑 플랫폼이 상품을 직접 매입하지 않고 판매자와 소비자 사이에서 상품 판매를 중개하고 중개 수수료를 수취하는 거래형태를 일컫는다.

라) 기타 유형 : 자사몰, 라이브 커머스 등

41 디지털 전환의 가속화로 그동안 오프라인 기반으로 판매채널을 운영하던 다양한 업종의 제조사들 또한 자사몰을 구축하여 온라인 유통에 참여하는 사례가 늘어나고 있다. 오프라인 제조사는 자사몰 구축을 통해 수수료 등 부담을 줄일 수 있고, 자사몰 이용 고객의 데이터를 직접 수집하여 마케팅에 활용할 수 있다. 또한 브랜드 충성도가 높은 고객을 대상으로 개인화된 마케팅을 하고, 트렌드 변화 환경에 맞춰 보다 유연한 상품 운용을 할 수 있다는 특징이 있다.

42 라이브 커머스(Live commerce)는 실시간 스트리밍 방송을 통해 상품을 홍보하고 고객과 직접 채팅 등으로 소통하면서 판매하는 방식을 말한다. 최근 인플루언

서 등을 활용한 SNS, 숏폼 등이 온라인 마케팅의 주요한 수단으로 부각되면서, 다양한 온라인 쇼핑 플랫폼들이 마케팅이나 홍보 목적으로 강화시키고 있는 판매채널이기도 하다. 기존 TV 홈쇼핑 등은 폐쇄형 모델로서 제휴 및 협업 관계에 있는 일부 판매자만 방송 송출이 가능한 구조였다면, 라이브 커머스는 개방형 채널로 수수료나 제작비용이 비교적 저렴하여 소형 브랜드도 손쉽게 입점할 수 있다는 점에서 차별화된다. 또한 판매자와 구매자 간 양방향 소통이 가능하며, 실시간 시청 소비자를 대상으로 할인 혜택을 부여하는 방식 등으로 높은 구매 전환을 이끌 수 있다.

4) 시장 규모 및 현황²¹⁾

43 온라인 쇼핑은 컴퓨터, 스마트폰 등의 보급이 확대되면서 꾸준히 성장하였다. 특히, 2020년 코로나-19의 발발로 비대면 소비 수요가 급격히 확대되는 동시에 디지털 전환의 가속화로 모바일 쇼핑이 보편화되면서 거래액이 크게 증가하고 성장세가 급격히 확대되었다.

44 통계청이 매년 실시하는 온라인 쇼핑 동향조사에 따르면, 2024년 국내 온라인 쇼핑 거래금액²²⁾은 242조 897억 원으로 2023년 대비 5.8% 증가하였다. 2017년²³⁾ 국내 온라인 쇼핑 거래금액이 78조 2,273억 원이었는데, 8년 만에 3배 이상 증가한 것이다. 아래 <표 9>에서 확인되는 바와 같이 2017년 이후 월별 온라인 쇼핑 거래금액은 꾸준히 증가하는 추세이다.

(도표 삽입을 위한 여백)

21) 이커머스 시장연구 정책보고서(위원회, 2024)에서는 연구 범위를 물리적 재화를 판매하는 좁은 의미의 ‘쇼핑’ 분야로 한정하고, ‘용역’의 성격을 지닌 여행, e쿠폰, 배달 등은 제외하였다. 그러나 이 사건 기업결합당사회사인 지마켓은 여행상품, e쿠폰 등 물리적 재화가 아닌 상품들도 판매하고 있다. 이에 물리적 재화로 한정하지 않고 전체 온라인 쇼핑 거래액을 기준으로 시장 현황을 검토한다.

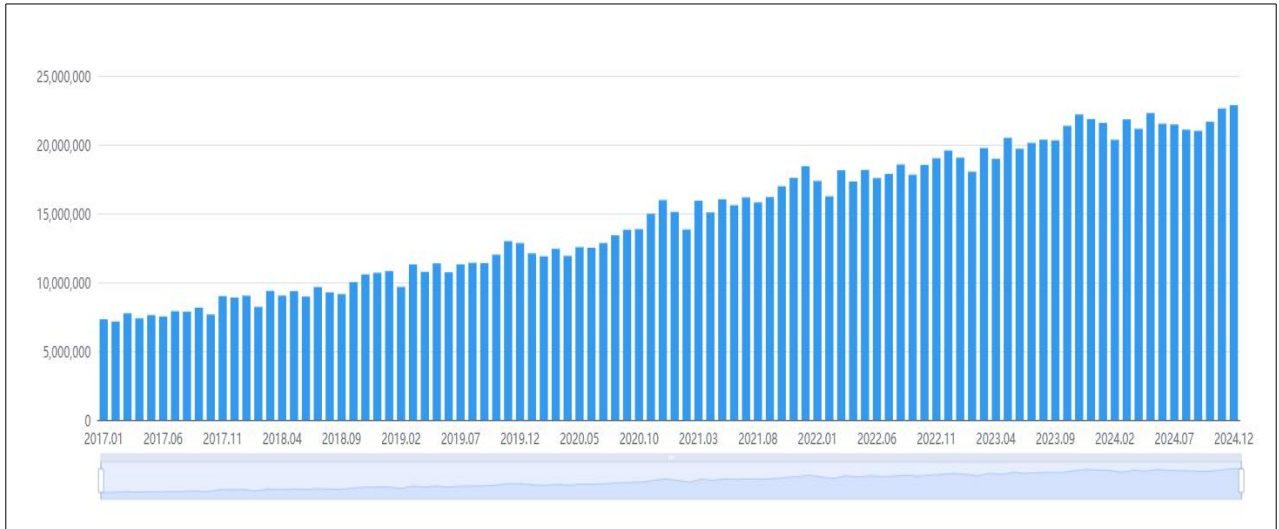
22) 온라인 해외직구와 달리 해외에 소재한 상품이 국경(cross-border)을 넘어오지 않고, 상품 등이 국내에서 거래되는 것을 의미한다.

23) 2017년 조사부터 행정자료(한국지역정보개발원의 통신판매업 신고자료, 국세청의 전자결제대행 자료 등)를 활용한 표본 개편이 이루어진바, 2017년 자료를 기준으로 비교한다.

<표 9>

온라인 쇼핑 거래액 월별 변화 추이

(단위 : 백만원)



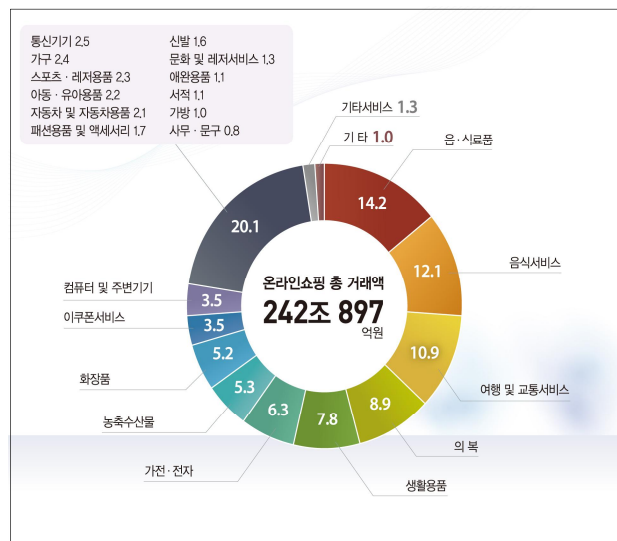
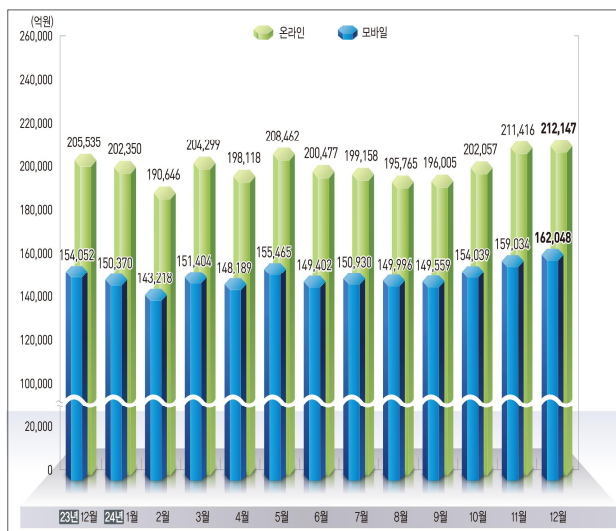
* 출처 : KOSIS 국가통계포털

45 2024년 국내 온라인 쇼핑 거래금액 242조 897억 원 중 모바일을 통한 거래액은 182조 3,654억 원으로 2023년 대비 7.9% 증가하였다. 전체 거래금액 중 상품군별 온라인 쇼핑 거래금액 구성비는 음식료품이 14.2%, 음식 서비스 12.1%, 여행 및 교통서비스 10.9% 순으로 나타났다. 구체적인 구성 내역은 아래 <표 10>과 같다.

<표 10>

2024년 온라인 쇼핑 거래액 구성비

(단위 : 억 원, %)



* 출처 : 소갑 제4-1호증(2024년 온라인 쇼핑동향 보도자료, 통계청)

46 국내 온라인 쇼핑 시장에서는 쿠팡과 네이버 2강 체제가 형성되어 있다. 쿠팡은 로켓배송 서비스를 위한 대규모 물류 및 배송 투자를 바탕으로 입지를 강화하고 있으며, 네이버는 대형 포털 사업에서 확보한 수많은 이용자 수를 기반으로 멤버십 및 간편결제 서비스 등을 활용하여 쿠팡과 경쟁하고 있다.

47 피싱인 지마켓을 비롯한 3위 이하 사업자들은 사업 협력, 기업결합 추진 등을 통해 경쟁력 제고를 도모하고 있다. 대표적으로 2021년에 이마트는 이베이코리아의 주식을 취득하여 피싱인 지마켓을 인수²⁴⁾하였고 2023년에 야놀자는 인터파크의 주식을 취득하여 투어 부문을 인수²⁵⁾하였으며, 같은 해 Qoo10은 인터파크커머스와 위메프를 인수하였다²⁶⁾²⁷⁾.

48 2023년과 2024년의 국내 온라인 쇼핑 시장 경쟁 상황을 살펴보면 아래 <표 11>과 같다.

〈표 11〉 국내 온라인 쇼핑 시장 경쟁 상황²⁸⁾

(단위 : 억 원, %)

순위	사업자	2024년		2023년	
		거래금액	점유율	거래금액	점유율
1	쿠팡		24.21		20.39
2	네이버		20.49		19.07
3	기업집단 신세계29)		9.72		10.58
4	배달의민족		7.22		8.07
5	Qoo10		3.46		5.37
6	11번가		2.93		4.49
7	컬리		0.90		1.00

24) (주)이마트의 이베이코리아(유) 주식취득 건 승인(공정거래위원회 보도자료, 2021. 10. 29.)

25) (주)야놀자의 (주)인터파크 주식취득 건 승인(공정거래위원회 보도자료, 2023. 3. 28.)

26) Qoo10 Pte. Ltd.의 (주)인터파크커머스 및 (주)위메프 주식취득 건 승인(공정거래위원회 보도자료, 2023. 7. 7.)

27) Qoo10의 경우에는 해당 인수를 통해 온라인 쇼핑 분야에서 5위 사업자까지 성장하는 등 외형 확대에는 성공하였으나, 거래액 확대 과정에서 자회사인 티몬과 위메프의 대규모 판매 대금 정산 지연 사태가 발생하였고 대금을 제때 지급받지 못한 판매자가 경영난에 빠지거나 대금을 결제한 소비자가 상품·서비스를 제공받지 못하는 등의 피해가 발생하기도 하였다.

28) 기업집단 신세계의 내부자료에 따르면 2024년 거래금액은 1,000억 원으로 확인된다. 그러나 시장 경쟁 상황을 살펴보기 위해서는 동일한 기준으로 비교하는 것이 바람직하다는 당사회사의 의견 등을 감안하여, 기업집단 신세계에 대해서도 경쟁사업자들과 동일하게 와이즈앱·리테일을 통한 추산 거래금액을 적시한다.

8	지에스		0.88		0.88
9	무신사/29CM		0.86		0.87
10	오늘의집		0.61		0.62
-	기업집단 알리바바 ³⁰⁾		0.30		0.0006
	기타		28.43		28.64
	합계		100.00		100.00

* 출처 : 소갑 제1-1호증(기업결합 신고서), 소갑 제1-2호증(피심인 제1차 보완자료), 소갑 제4-1호증
(2024년 온라인 쇼핑동향 보도자료, 통계청), 와이즈앱 · 리테일 등

나. 온라인 해외직구 시장

1) 개요

49 온라인 해외직구(해외 직접 구매를 말한다)란 국내 소비자가 해외 온라인 쇼핑몰 또는 국내 온라인 쇼핑몰 등을 통해 해외에 소재하고 있는 상품을 구매하는 것이다. 온라인 해외직구는 ① 소비자가 해외에 있는 상품을 구매하는 것으로서 상품이 국경을 넘어 배송된다는 점, ② 국내 상품과 달리 관세가 부과될 수 있고 부가세 등에서 차이가 발생하는 점, ③ 개인통관고유부호 입력 등 통관절차³¹⁾가 필요한 점, ④ 상품의 배송에 오랜 기간이 소요되며, 환불 등에도 상당한 시간과 비용이 소요되는 점 등에서 일반 온라인 쇼핑과는 차이가 있다³²⁾.

29) G마켓·옥션, SSG.COM, 이마트몰, 신세계몰, 신세계 푸드몰, 신세계 쇼핑 등 기업집단 신세계의 온라인 쇼핑 플랫폼 거래금액을 합산한 것이며, 해외에 소재한 상품을 구매하는 해외직구 거래금액은 제외하였다.

30) 국내 상품의 거래가 이루어지는 케이베뉴(K-venue)의 거래금액을 포함한 것이며, 해외직구 거래금액은 제외하였다.

31) 해외직구 시 통관은 목록통관과 일반 수입신고로 나눌 수 있다.

① 목록통관 : 150달러 이하 상품(미국 발송 상품의 경우 200달러 이하)에 대해서 개인이 자가 사용 목적으로 구매하는 경우, 송장만으로 통관이 가능하며 관세나 부가세 등의 세금도 면제된다(다만, 의약품, 한약재, 주류 등의 제품은 목록통관에서 제외된다).

② 일반 수입신고 : 150달러 초과 상품(미국 발송 상품의 경우 200달러 초과)에 대해서는 반드시 수입신고서 작성이 필요하고 관세 및 부가세가 부과된다.

32) 통계청에서도 매월 온라인 쇼핑 동향 보도자료를 발표하면서, 3월, 6월, 9월, 12월 보도자료에는 분기별 온라인 해외 직접 판매 및 구매 동향을 온라인 쇼핑 동향과 구분하여 발표하고 있다. 2024년 온라인 쇼핑 거래액은 242조 897억 원이고 2024년 온라인 해외 직접 구매액은 7조 9,583억 원으로 파악된다. 온라인 해외 직접 구매액을 온라인 쇼핑 거래액에 포함하지 않고 별개의 금액으로 구분하여 발표된 수치이다.

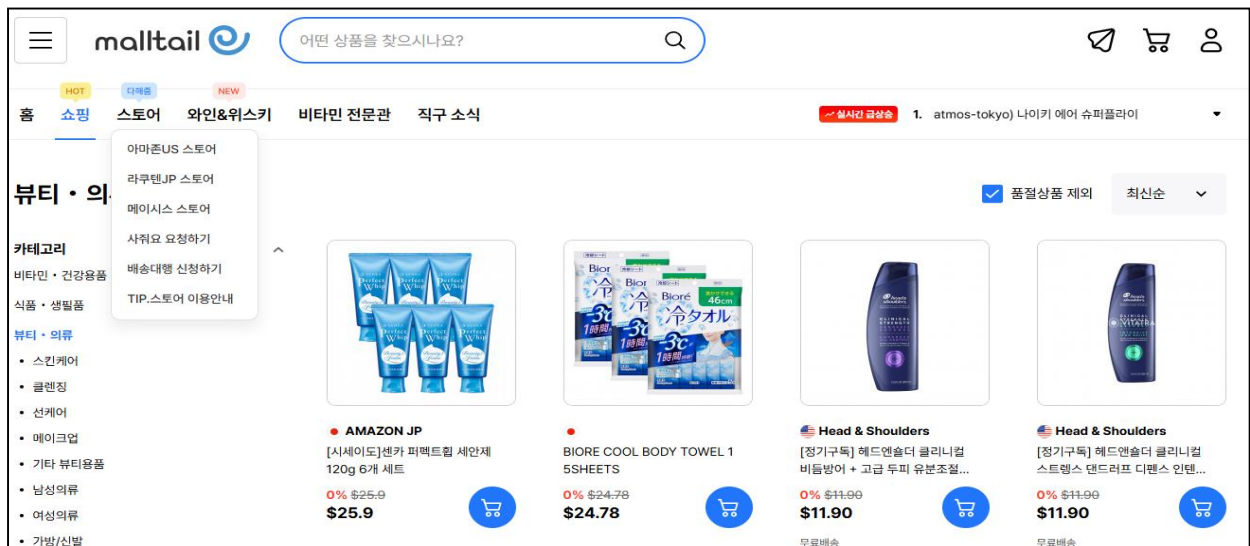
2) 유형

50 온라인 해외직구는 거래형태에 따라 ① 국내 소비자가 해외 온라인 쇼핑 플랫폼(AliExpress, Amazon 등)에서 주문·결제하고 직접 배송 받는 직접 배송 방식, ② 국내 소비자가 국내 구매대행 쇼핑 플랫폼(네이버, 쿠팡, G마켓·옥션 등)에서 주문하는 구매대행 방식, ③ 국내 소비자가 해외 온라인 쇼핑 플랫폼에서 직접 주문하고 결제한 후, 배송대행 업체(몰테일, 오마이집 등)가 운영하는 배송대행 서비스를 이용하여 제품을 배송받는 배송대행 방식으로 구분해 볼 수 있다³³⁾.

51 참고로, 배송대행업체의 경우 사업 초기에는 단순히 배송대행 서비스를 제공하는 데 그쳤으나, 현재는 단순 배송대행 서비스를 넘어 해외 판매 상품의 구매 절차를 일괄적으로 대행하는 구매대행 방식까지 확장하고 있다. 아래 <표 12>와 같이 대표적 배송대행 업체인 몰테일의 경우 배송대행을 넘어서 구매대행 방식까지 서비스가 확장되고 있는 것을 확인할 수 있다.

<표 12>

몰테일 쇼핑몰 화면 캡처



* 출처 : 소갑 제1-3호증(피심인 제2차 보완자료)

3) 시장 현황 및 규모

33) Qoo10 Pte. Ltd.의 (주)인터파크커머스 및 (주)위메프 주식취득 건 승인(2023. 7. 7., 공정거래위원회 보도자료)

가) 중국 플랫폼의 국내 진출 확대

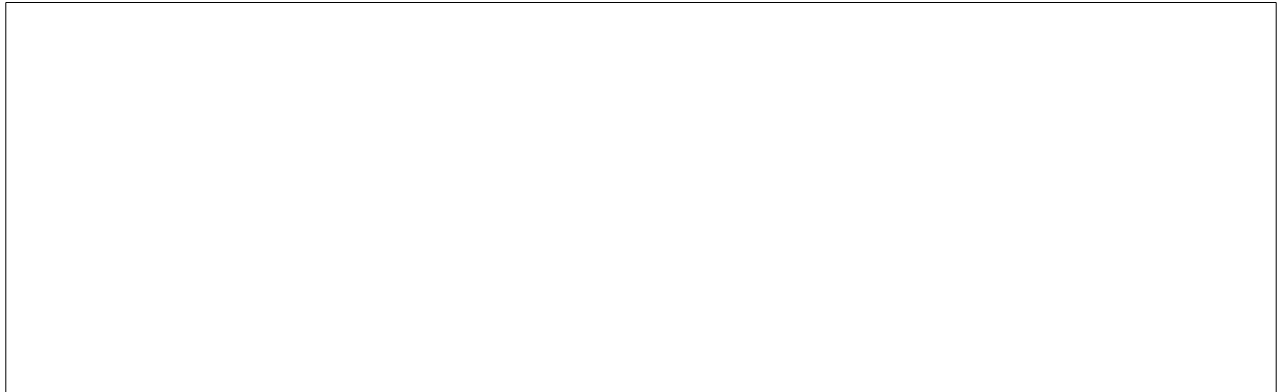
52 최근 국내 온라인 해외직구 시장이 급성장하면서 중국 쇼핑 플랫폼들이 공격적으로 국내에 진출하고 있다.

대표적으로 알리익스프레스는 2018년 한국 시장에 처음 진출하였고, 2023년 8월에는 한국 법인인 알리익스프레스코리아 유한회사를 설립하였다. 특히, 2020년부터 빠른 배송이 가능한 물류 시스템을 구축하고 있는데, 그 과정에서 기업집단 알리바바의 계열회사인 차이나오(Cainiao)가 큰 역할을 하고 있다. 차이나오는 한국과 가까운 중국의 동북부(웨이하이, 옌타이)에서 동남부(항저우, 후이저우, 둥관 등)로 물류 센터를 확장하며 중국 내 빠른 배송을 통해 국내 소비자들에게 신속하게 상품 도착이 이루어지도록 물류 인프라를 확대하고 있고, 국내에서도 등과 협력하여 중국 상품이 국내에 배송되는 기간을 대폭 단축하고 있다.

54 그 결과, 알리익스프레스의 국내 시장 점유율과 경쟁력이 점진적으로 제고되고 있으며, 국내 월간 활성 이용자 수를 살펴보면 2020년 12월 명, 2021년 12월 명, 2022년 12월 명, 2023년 12월 명, 2024년 12월 명으로 매년 대폭 증가하고 있는 것으로 나타난다³⁴⁾.

(도표 삽입을 위한 여백)

34) 한편, 알리익스프레스는 중국에 소재한 상품을 국내 소비자에게 판매하는 것을 넘어, 2023년 10월 국내 상품 전용관인 케이베뉴(K-Venue)서비스를 개시하였다. 케이베뉴에는 국내 중소 입점 판매자 뿐만 아니라, 삼성전자, LG생활건강, 롯데, 아모레퍼시픽 등 국내 대기업들도 입점해 있다.



* 출처 : 와이즈앱 · 리테일

55 테무(Temu)는 2022년 미국 시장에 먼저 진출한 후 캐나다와 유럽 주요 국가들로 빠르게 사업을 확장하였으며, 2023년 7월 한국 시장에 본격적으로 진출하였다. 2024년 4월에는 한국 법인인 웨일코코리아 유한회사(Whaleco Korea LLC)를 설립하였다.

56 테무는 중개거래, 직매입 등을 주로 영위하는 일반적인 온라인 쇼핑 플랫폼과 달리 해외 소비자와 중국 제조업체를 직접 연결하는 ‘C2M(Consumer to Manufacturer)’ 사업모델을 채택하고 있다. 즉, 테무가 자사의 고객 데이터를 분석해 고객의 수요를 반영한 제품 생산을 요청하면, 입점 판매자들은 맞춤형 제품을 생산한다. 테무는 알리익스프레스와 달리 물류센터 등을 활용하여 재고를 물리적으로 보관하는 방식보다는 입점 판매자가 직접 소비자에게 제품을 배송하게 하고 있다. 소비자의 요구를 기반으로 한 맞춤형 제품을 제작함으로써 재고 관리 비용을 대폭 절감하는 한편, 중국의 낮은 제조 비용과 저렴한 인건비를 활용하여 경쟁력 있는 가격으로 상품을 제공하고 있는 것이다.

57 현재까지 국내에서 테무는 알리익스프레스에는 미치지 못하지만, 2023년 12월 명, 2024년 12월 명의 월간 활성 이용자 수³⁵⁾를 기록하는 등 국내

35) 출처 : 와이즈앱 · 리테일

시장에서 경쟁력을 점차 높여 나가고 있다.

나) 시장 규모

58 온라인 해외직구는 과거에는 국내 일부 소비자들을 중심으로 사용되다가 2020년을 전후하여 거래액이 급격히 증가하였다. 해외직구 규모가 대폭 증가한 원인으로서는 국내 온라인 쇼핑 플랫폼 기업들의 해외직구 서비스 강화, 글로벌 쇼핑 플랫폼들의 국내 진출 확대, 중국의 저가 상품에 대한 수요 증가 등이 거론된다.

59 구체적으로 쿠팡은 2017년에 로켓직구³⁶⁾ 서비스를 출시하고, 2021년에는 로켓직구 서비스 지역을 중국까지 확대하였다. 2020년부터는 11번가와 아마존이 협력하여 11번가에서 아마존을 통한 해외직구를 보다 편리³⁷⁾하게 사용할 수 있게 되었다. 또한 2018년에는 알리익스프레스가, 2023년에는 테무가 국내에서 온라인 해외직구 서비스를 개시하였다. 특히 알리익스프레스와 테무를 중심으로 한 소위 ‘C-커머스’ 기업들이 국내 소비자를 대상으로 적극적인 마케팅과 프로모션을 시행한 결과 중국산 저가 제품을 중심으로 해외직구 상품에 대한 국내 소비자의 수요가 증가한 것으로 파악된다.

60 중국 플랫폼의 국내 진출 확대 등으로 인한 온라인 해외직구 규모 증가는 아래 <표 14> 온라인 해외 직접 구매액 통계로도 확인된다. 2024년 전체 온라인 해외직구 금액의 60%에 달하는 4조 7,772억 원이 중국 해외직구를 통해 이루어졌으며, 그 규모는 2023년과 비교하여 48% 증가하였다. 반면 2024년 미국 해외직구는 2023년과 비교하여 오히려 8.9% 감소하였다.

(도표 삽입을 위한 여백)

36) 해외에 있는 쿠팡 자회사(Coupang (Shanghai) Trading Co., Ltd., Coupang Global LLC, Coupang Japan G.K. 등)가 직접 매입하거나 보유하고 있는 해외에 소재한 상품을 국경을 넘어 국내 소비자에게 배송해주는 서비스이다.

37) 기존 11번가 소비자가 사용하던 이용자 인터페이스(UI)와 동일한 이용자 인터페이스를 사용하는 만큼 친숙하며, 한국어로 관련 서비스가 제공되는 만큼 쇼핑의 편리성이 제고되었다.

< 온라인 해외 직접 구매액 >						
(억 원, %)						
	2022년	2023년	전년비	2024년*	전년비	구성비
○ 합계	59,454	66,819	12.4	79,583	19.1	100.0
지	중국	21,074	32,273	53.1	47,772	60.0
역	일본	4,254	4,669	9.7	5,436	6.8
별	아세안	858	722	-15.8	629	0.8
	중동	36	36	-1.2	35	0.0
	기타 아시아	-	43	-	62	0.1
	미국	19,992	18,524	-7.3	16,873	21.2
	캐나다	-	559	-	572	0.7
	유럽연합+영국	11,361	8,741	-23.1	6,962	8.7
	유럽연합	-	6,643	-	5,574	7.0
	영국	-	2,098	-	1,388	1.7
	기타 유럽	-	27	-	22	0.0
	대양주	1,222	1,216	-0.5	1,211	1.5
	중남미	3	5	60.7	6	0.0
	아프리카	-	3	-	2	0.0
	기타 ¹⁾	653	-	-	-	-

* 출처 : 소갑 제4-1호증(2024년 온라인 쇼핑동향 보도자료, 통계청)

61 기업집단 알리바바는 ‘알리익스프레스(AliExpress)’와 ‘Taobao’라는 플랫폼을 통해 국내에서 온라인 해외직구 서비스를 제공하면서 2023년 시장점유율 34.3%에 이어 2024년 시장점유율 37.1%로 업계 1위의 지위를 차지하고 있다. 기업집단 신세계는 ‘G마켓·옥션’, ‘SSG.COM’을 통해 국내에서 온라인 해외직구 서비스를 제공하면서 2023년 시장점유율 5.8%로 3위, 2024년 시장점유율 3.9%로 4위를 차지하였다. 구체적인 내역은 아래 <표 15>에서 확인된다.

(단위 : 억 원, %)

순위	사업자	2024년		사업자	2023년	
		거래금액	점유율		거래금액	점유율
1	기업집단 알리바바 (AliExpress, Taobao)	29,557	37.1	기업집단 알리바바 (AliExpress, Taobao)		
2	Amazon	7,609	9.6	Amazon		
3	Temu	6,002	7.5	기업집단 신세계 (G마켓·옥션, SSG.COM)		

4	기업집단 신세계 (G마켓·옥션, SSG.COM)	3,069	3.9	iHerb		
5	iHerb	2,875	3.6	Qoo10		
6	ebay	2,254	2.8	11번가		
7	11번가	2,144	2.7	ebay		
	기타	26,073	32.8	기타		
	합계	79,583	100.00	합계		100.0

* 출처 : 소갑 제1-1호증(기업결합 신고서), 소갑 제1-2호증(피심인 제1차 보완자료), 소갑 제4-1호증
(2024년 온라인 쇼핑동향 보도자료, 통계청), 와이즈앱·리테일 등

다. 데이터 및 개인정보보호

1) 개요

62 데이터(정보자산)는 디지털 시대 기업의 핵심 자산으로서 높은 가치를 인정받고 있으며³⁸⁾ 데이터 통합 및 확대를 위한 수단으로 기업결합이 활용되기도 한다.

63 이용자 데이터의 수집 및 활용은 기업들의 경쟁 수단으로 부각되고 있다³⁹⁾. 특히 플랫폼 분야에서 데이터는 시장지배력을 좌우하는 핵심적인 요소로 작용하고 있다. 전통 산업에서는 기간 설비, 독점적 원재료 등이 시장을 통제하고 유효 경쟁을 차단할 수 있는 수단으로 이해되었다. 그러나 플랫폼 분야에서는 데이터가 경쟁사업자 차단 등 유효 경쟁을 차단할 수 있는 수단으로 작용할 수 있고 데이터 그 자체가 시장지배력 확산 또는 경쟁을 저해하는 주된 요소가 될 수 있다.

64 한편, 플랫폼 기업이 수집하는 데이터는 결국 이용자 정보를 기반으로 하고 있다는 점에서 프라이버시 보호와 관련된 문제도 제기될 수 있다. 특히 최근 소비자

38) 소위 ‘원유’ 또는 ‘비즈니스의 금맥’이라고 불리기도 한다.

39) 대표적으로 구글이나 페이스북 등 데이터를 대량으로 보유하고 활용하는 기업들이 시장에서 큰 성공을 거두고 대량의 데이터가 점유율을 높이는 수단으로 활용되고 있다.

들은 플랫폼 기업의 프라이버시 보호 수준을 중요하게 인식하게 됨에 따라, 플랫폼 기업들도 프라이버시 기능을 강화하거나 개인정보보호 정책을 개선하여 시장에서 경쟁력을 확보하고자 한다. 이러한 점에서 프라이버시 보호는 기업 간 비가격경쟁(non-price competition)의 한 요소로서 경쟁에 영향을 미칠 수 있다. 플랫폼 사업자들 또한 개인정보보호 수준이 소비자 유입 등 자신들의 경쟁력을 유지하는 데 중요하다는 것을 충분히 인식하고 있다. 당사회사도 개인정보의 중요성을 인식하고 있으며, 자신들이 높은 수준의 개인정보보호 품질을 유지하고 있는 것을 적극적으로 홍보하고 있다⁴⁰⁾.

65 소비자들도 개인정보보호 수준을 온라인 쇼핑물 선택에 있어 중요한 요소로 인식하고 있다. 위원회의 2025년 7월 소비자 인식 설문조사에서 응답자의 약 65%가 온라인 쇼핑물 선택 시 개인정보보호 수준이 중요한 기준이라고 답하였으며, 중요한 기준이 되지 않는다는 응답은 약 8%에 불과하였다⁴¹⁾.

2) 플랫폼 기업결합과 데이터

66 기업결합으로 인한 데이터 통합 및 확대는 친경쟁 효과와 반경쟁적 효과를 모두 가져올 수 있다. 즉, 데이터의 본질적 속성으로 인해 데이터의 통합과 확대는 경쟁을 촉진하고 소비자 후생을 증대시킬 가능성이 있는 반면, 한편으로는 시장의 진입장벽이 증대되고 경쟁이 저하되는 등 반경쟁적 효과를 가져올 가능성도 있다.

67 먼저, 데이터는 비경합적(non-rivalry, 어느 한 주체의 소비로 인해 다른 주체의 소비에 지장이 초래되지 않는 속성)이고 비배타적(non-excludability, 어느 한 주

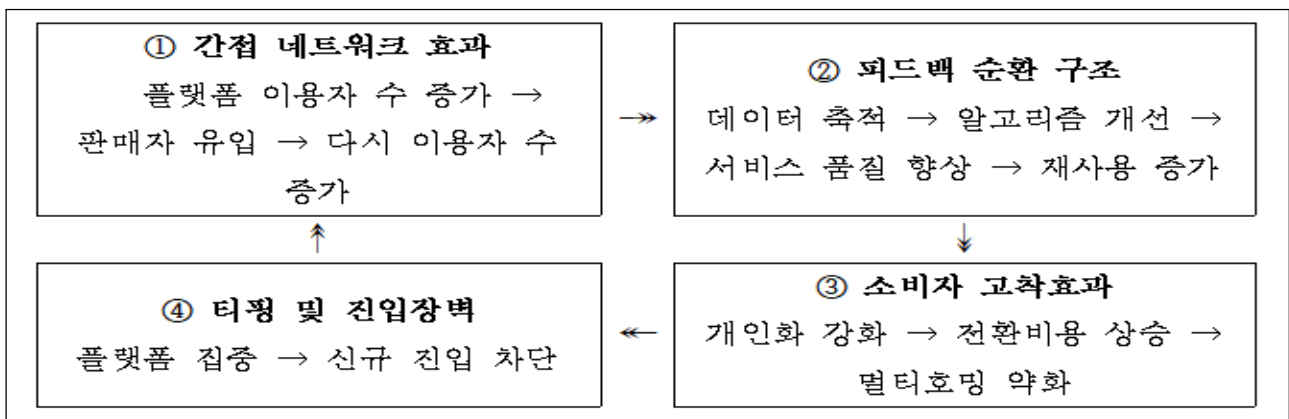
40) 과징금 받은 알리 “개인정보 처리방침 개정 등 시정 완료”(이투데이, 2024. 7. 25) 기사 중, “알리익스프레스는 소비자의 개인정보보호를 위해 국내 이해관계자들과 적극적으로 협력해, 최상의 고객 서비스 제공을 위해 힘쓸 것” 등의 내용이 포함되어 있다.

41) 일례로 네이버 스마트스토어 판매자 73만 명의 개인정보(상호명, 업종, 이메일, 이름, 생년월일, 휴대전화번호 등) 유출 사고가 발생하여, 해당 개인정보가 2025년 1월부터 6월까지 다크웹에서 파일형태로 거래된 사건이 있었다. 또한 2025년 4월 발생한 SK텔레콤의 유심 개인정보 유출 사고로 인해 한 달 만에 약 40만 명이 SK텔레콤에서 이탈한 것으로 알려져 있는데, SK텔레콤의 하루 평균 가입자 순감이 100명 내외인 점을 감안하면 단순 계산하였을 때, 개인정보 유출로 인해 한 달 만에 10년 치 가입자 이탈이 이루어진 것이다. 이러한 내용들은 프라이버시 보호가 비가격 경쟁 요소로서 소비자의 선택에 중요한 영향을 미치는 것임을 보여주는 대표적인 사례라고 할 수 있다.

체의 소비가 다른 주체의 소비를 상쇄하지 못하는 속성)이라는 본질적 속성을 가지고 있는 만큼, 데이터가 통합·확대되더라도 경쟁 촉진과 소비자 후생 증대가 가능하다는 주장이 있다. 데이터는 누구나 쓸 수 있고, 어디에나 존재하고, 거의 0에 가까운 한계비용으로 생산·유통될 뿐만 아니라, 데이터 시장 등을 통해 거래가 가능하므로 대체가 불가능한 것도 아니므로 통합·확대된 데이터 활용을 통해 소비자에게 더욱 정교한 맞춤형 서비스 등을 제공하는 것은 오히려 소비자 후생을 높이며 경쟁 친화적일 수 있다는 것이다.

68 그러나 현실에서는 플랫폼 사업자들이 데이터를 획득하기 위해 다양한 노력을 기울이거나 데이터를 풍부하게 보유한 기업과 결합하는 데 상당한 비용을 지출하고 있다. 이는 데이터가 흔하고, 저렴하고, 접근하기 쉽다는 추측과는 상충함을 보여준다. 특히, 온라인 플랫폼과 같이 데이터가 기반이 되는 시장환경에서는 다양한 층위의 풍부한 데이터가 결합될수록 이용자에게 유용한 정보생산이 가능해지고 해당 플랫폼에 더 많은 이용자들을 끌어들일 수 있다. 온라인 플랫폼은 이러한 데이터들을 활용하여 개인화된 상품이나 광고 추천을 할 수 있고, 소비자들은 전환 비용이 높아짐에 따라 해당 플랫폼에 대한 고착효과가 강화된다. 결국 이용자 정보 등 데이터를 단기간에 확보하기 어려운 신규 진입자가 시장에 새롭게 진입하여 유효 경쟁을 할 수 있는 가능성이 낮아진다.

<표 16> 데이터 결합과 시장지배력 강화 구조

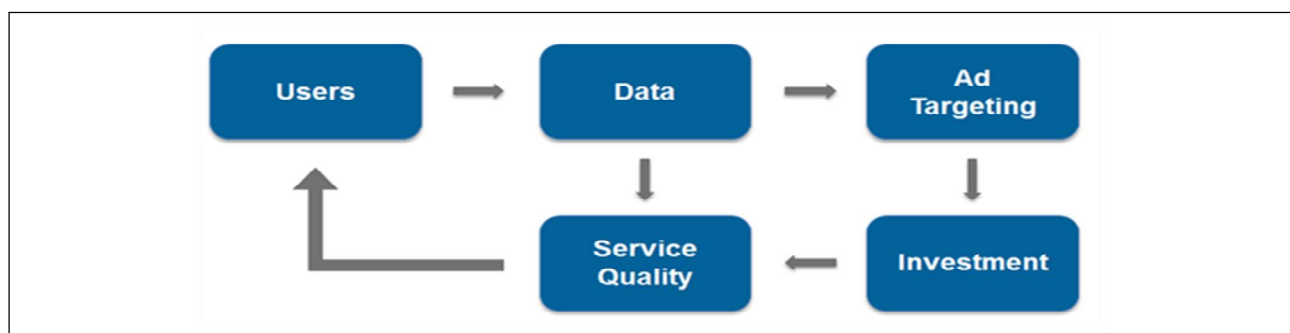


* 출처 : 소갑 제3-1호증(경제분석과 경제분석 의견서)

69 OECD⁴²⁾에 따르면 데이터의 핵심이 되는 소비자 데이터(consumer data)라 함은 ① 블로그, 사진, 비디오 등과 같이 소비자가 생성한 콘텐츠(user generated content), ② 인터넷에서 검색하거나 상품을 구매한 기록 등과 같은 활동 또는 행동 데이터(activity or behavioral data), ③ 거주지 주소와 같은 위치 데이터(locational data), ④ 나이, 성별 등 인구통계학적 데이터(demographic data) 등을 포함한다. 이러한 소비자 데이터는 상당한 경제적 가치를 가질 수 있는바, 플랫폼 기업들이 점점 더 많은 양의 데이터를 수집하도록 하는 유인이 발생하게 된다.

70 데이터 결합으로 인한 시장지배력 강화는 이른바 피드백 순환 구조(feedback loop mechanism)를 매개로 더 강화될 수 있다⁴³⁾. 피드백 순환 구조는 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있는데 첫째, 이용자 피드백 순환(user feedback loop)은 ‘대규모 이용자 보유 → 정보 보유 → 서비스 품질 향상 → 고객 유인’의 구조를 가진다. 둘째, 현금화 피드백 순환(monetization feedback loop)은 ‘대규모 이용자 보유 → 정보 보유 → 맞춤형 광고를 통한 수익 창출 → 투자 촉진 → 서비스 품질 향상 → 고객 유인’의 구조를 가진다.

<표 17> 피드백 순환 구조 예시



* 출처 : 소갑 제4-10호증(해외경쟁정책동향, 공정거래위원회 : 2016. 11월 OECD 빅데이터 라운드테이블 요약)

71 기업결합으로 인해 데이터가 통합·확대됨에 따라 보다 정교한 맞춤형 광고 제공이 가능해지고 정밀한 타겟팅으로 인해 광고 효율성이 개선될 수 있다. 서비스

42) 소갑 제4-16호증(OECD publishing, Consumer data and competition, 2021)

43) 소갑 제4-10호증(해외경쟁정책동향, 공정거래위원회 : 2016. 11월 OECD 빅데이터 라운드테이블 요약), 소갑 제4-11호증(기업결합 심사에 있어서 빅데이터의 경쟁법적 의미, 최난설현)

품질 개선은 피드백에 의해 더 많은 이용자를 플랫폼에 유입시키고 그 결과 더 많은 데이터를 집적시키는 효과가 발생한다. 또한, 관련 AI 기술 등에 대한 투자 촉진도 병행할 수 있는 만큼 소비자 유인력이 더욱 증폭되는 순환 구조가 작동하게 된다.

72 한편, 이러한 순환 구조에 의해 기업결합을 실시한 온라인 플랫폼의 시장점유율이 강화되고 관련시장의 경쟁이 감소하게 되면, 장기적으로 해당 플랫폼은 개인정보 보호나 데이터 보안 등에 기업결합 이전과 같은 동일한 수준의 품질을 유지하면서 소비자들을 끌어들이는 유인이 저하될 수 있다. 결국 기업결합으로 인한 데이터 통합·확대는 비가격경쟁 요소로서 개인정보보호라는 품질 저하도 초래할 수 있다(44)45).

3) 국내외 사례

가) 구글(Google) - 핏빗(Fitbit) 기업결합 건(EU, 2020년)

73 구글이 웨어러블 기기 회사인 핏빗의 주식 100%를 인수하는 기업결합 건에서 EU 집행위원회는 구글이 핏빗의 데이터라는 중요한 자산을 취득할 수 있게 되고 이를 활용하여 온라인 광고 서비스 시장의 경쟁을 제한할 우려가 있다고 판단하였다.

74 구체적으로, EU 집행위원회는 ① 구글이 이미 대량의 데이터와 분석 능력을 보유하고 있는 상황에서 핏빗이 보유한 헬스 및 건강 관련 데이터를 추가로 취득함에 따라 구글의 온라인 광고 맞춤화 및 타겟팅 능력이 향상되고 이로 인해 온라인 광고 시장에서 구글의 지배적 지위를 강화시키는 점, ② 구글의 경쟁업체 중 어느

44) ① 비가격경쟁 요소로서 개인정보보호 품질 저하 등과 관련된 이론적 논의는 소갑 제4-4호증(데이터 분야의 경쟁·소비자 이슈와 공정거래질서 구축 방안, 연세대학교 산학협력단, 2021)을 참조하였다.

② EU 집행위원회는 2016년 Microsoft의 LinkedIn 인수 건에서 개인정보보호를 품질 경쟁과 같은 비가격 경쟁 요소의 하나로 인정하였다. 다만, 해당 인수 건에서 개인정보보호 품질 저하와 관련된 경쟁제한 우려는 크지 않다고 판단하였다(EU 집행위원회 2016. 12. 6. 보도자료 Mergers : Commission approves acquisition of LinkedIn by Microsoft, subject to conditions 참조).

45) 개인정보를 단순히 보호해야 하는 권리로 바라보는 것이 아니라, 상품이나 서비스의 일환으로 소비자의 구매 선택에 영향을 미치는 요소로 바라보는 경우, 온라인 플랫폼이 경쟁상 우위를 점하고 독점적 지위를 차지한 후에 개인정보보호 노력을 감소시킬 우려가 발생한다.

업체도 상당한 비용을 지출하지 않고서는 핏빗의 헬스 및 건강 관련 데이터를 취득하는 것이 어려운 점, ③ 온라인 광고 시장은 그 성격상 진입장벽이 높은 점, ④ 데이터 집중은 단기적으로는 구글의 개선된 광고 타겟팅으로 서비스 품질 향상을 기대할 수 있으나, 장기적으로 진입장벽 증대를 수반하고 경쟁 부족 및 혁신 노력의 감소를 가져올 수 있는 점 등을 근거로 해당 기업결합의 경쟁제한 우려가 크다고 판단하였다.

75 이에 구글은 향후 10년간 핏빗 기기로부터 취득한 헬스 관련 데이터를 구글의 온라인 광고 서비스에 사용하지 않기로 하였고, 핏빗의 사용자 데이터를 기술적으로 분리하여 구글의 데이터와는 분리된 데이터 사일로(data silo)⁴⁶⁾에 저장하기로 하였다. 나아가 EU 지역의 사용자들에게 구글 계정 또는 핏빗 계정에 저장된 데이터를 구글의 온라인 광고 외 다른 서비스(검색, 지도, 유튜브 등)에 사용하는 것을 허락 또는 거부할 수 있는 선택권을 보장하기로 약속하였다. EU 집행위원회는 구글이 제출한 이행 약속을 통하여 이 사건 기업결합으로 인한 경쟁제한 우려가 해소될 수 있다고 판단하였고 이행 약속의 이행을 전제로 기업결합을 승인하였다.

나) 페이스북(Facebook) - 왓츠앱(WhatsApp) 기업결합 건(미국·EU, 2014년)

76 전 세계적으로 사회관계망(SNS) 서비스, 온라인 메신저 서비스 등을 제공하는 페이스북이 모바일 메신저 사업자인 왓츠앱을 인수한 것과 관련하여 광범위한 이용자의 데이터가 통합·집중됨에 따라 경쟁제한 우려가 제기되었으나, 미국 FTC와 EU 집행위원회는 조건 없이 기업결합을 승인하였다.

77 미국 FTC와 EU 집행위원회는 온라인 광고 시장에서 다수의 사업자가 경쟁 중인 점, 온라인 광고시장에서 페이스북이 독점적으로 통제하고 있지 않은 대량의 이용자 데이터가 존재하므로 심각한 경쟁제한 우려가 인정되기 어렵다는 점, 두 사업자의 데이터를 통합하는 데 일정한 기술적 제약이 존재하는 점, 두 사업자의 데이터가 통합되더라도 일부 이용자는 다른 메신저로 전환할 것이므로 통합의 유인이 크

46) 조직 내의 특정 부서나 팀이 보유한 데이터가 분리·저장되어, 다른 부서와 공유되지 않고 독립적으로 관리되는 시스템을 의미한다.

지 않다는 점 등을 이유로 페이스북과 왓츠앱의 기업결합으로 인해 온라인 광고 시장에서의 경쟁이 실질적으로 저해될 우려가 크지 않다고 판단하였다.

78 다만, EU 집행위원회는 경쟁제한성을 부인하면서도 통신 서비스를 제공하는 사업자들은 고객을 유인하기 위해 다양한 측면에서 경쟁하며 개인정보보호와 같은 보안 역시 중요한 요소에 해당한다고 언급하는 등 개인정보보호를 경쟁의 한 요소로 판단하였다.

다) 구글(Google) - 더블클릭(Doubleclick) 기업결합 건(미국·EU, 2007년)

79 온라인 검색 광고 분야의 유력사업자였던 구글이 온라인 광고 사업자인 더블클릭을 인수하는 기업결합 건에서 미국 FTC와 EU 경쟁위원회는 조건 없이 기업결합을 승인하였다.

80 해당 기업결합을 통해 구글과 더블클릭은 방대한 양의 이용자 데이터에 접근할 수 있게 되는바, 결합된 데이터로 인한 잠재적인 봉쇄 전략이나 네트워크 효과가 발생한 것인지가 집중적으로 검토되었다. 미국 FTC와 EU 경쟁위원회는 구글과 더블클릭의 데이터가 온라인 광고 상품 시장의 필수 투입 요소가 아닌 점, 다른 경쟁자들도 수직 통합을 통해 데이터를 확보할 수 있는 점 등을 고려하여 관련시장에서의 경쟁이 저해될 우려는 없다고 판단하였다.

라) 배달의민족 - 요기요 기업결합 건(한국, 2020년)

81 요기요 배달앱을 운영하는 딜리버리히어로에스이는 2019년 12월 배달의민족 배달앱을 운영하는 우아한형제들의 의결권 있는 주식 88%를 취득하는 내용의 기업결합을 신고하였다. 이에 대해 2019년 개정된 기업결합 심사기준에 따라 정보자산과 관련된 경쟁제한 우려에 대한 심사가 이루어졌다.

82 위원회는 배달의민족과 요기요의 합산 시장점유율이 99.2%에 달하게 되며,

두 회사가 보유한 데이터가 결합함에 따라 배달앱 시장에서의 경쟁제한 우려가 크다고 판단하였다. 구체적으로 기업결합으로 인해 ‘데이터 집중’이 이루어지고 결합회사가 이를 분석하여 소비자들에게 저비용·고효율 마케팅을 할 수 있게 되고, 이러한 맞춤형 마케팅에 따라 결합 플랫폼으로의 소비자 고착화가 이루어질 것이라고 판단하였다. 또한 고착화를 더욱 증폭하는 네트워크 효과에 따라 관련시장에서의 경쟁압력이 제거될 가능성이 높다고 판단하였다.

83 위원회는 해당 기업결합을 승인하되 딜리버리히어로에스이가 보유하고 있는 요기요 지분 전부를 제3자에게 매각하는 조건을 부과하였다. 특히 매각이 완료되는 날까지 매각 대상 자산의 가치를 하락시키지 않도록 각종 의무 사항을 부과하면서, 그중에서도 요기요 배달앱 사업 영위를 통해 수집·취득·보유하고 있는 이용자, 음식점, 배달 등과 관련된 정보자산을 상대 회사인 우아한형제들 또는 그 특수관계인에게 이전·공유하지 못하도록 하는 내용을 포함하였다.

라. 간편결제 서비스 시장

1) 개요

84 간편결제 서비스는 모바일 기기 또는 서비스에 신용카드, 은행 계좌 정보, 충전한 선불금을 등록하고 거래 시에 비밀번호와 지문 등과 같은 간편인증 수단을 통해 인증하여 바로 결제를 가능하게 해주는 서비스이다.

85 소비자 입장에서 온라인 상품 결제 시 카드 정보를 일일이 기입하지 않고 단순히 간편결제 서비스의 비밀번호만 누르면 결제가 가능하므로 신용카드보다 결제 과정이 간편하다는 장점이 있다. 플랫폼 입장에서 소비자 마일리지 적립 등 경로의존성 때문에 특정 간편결제 서비스만 이용하는 경향을 이용하여 간편결제 서비스와 연동되는 플랫폼으로 자연스럽게 유인할 수 있으며, 고객의 구매 데이터를 확보하여 고객이 선호하는 제품을 알아내고 이것을 마케팅 등에 활용할 수 있다.

86 반면, 간편결제 서비스는 소비자의 계좌 또는 신용카드 정보를 미리 해당 서비스에 등록해 놓아야 사용할 수 있는바, 개인정보 유출 등 보안상 우려가 제기될 수 있다는 점이 큰 단점이라고 할 수 있다. 그 외 간편결제는 가맹계약을 맺은 인터넷 쇼핑 플랫폼에 한하여 서비스가 제공된다는 점에서 신용카드만큼 사용이 용이하지 않다.

2) 시장 현황

87 간편결제 서비스 사업은 금융회사와 비 금융회사⁴⁷⁾ 모두 영위할 수 있다. 금융회사에는 은행, 카드회사가 있으며, 비 금융회사에는 온라인 쇼핑 플랫폼, 휴대폰 제조사 등이 있다. 한국은행 보도자료에 따르면 2023년 기준 간편결제 서비스 사업자는 57개로 전자금융업자가 38개, 금융회사가 17개, 휴대폰 제조사가 2개이다.

88 기업집단 신세계에서는 지마켓과 에스에스지닷컴이 각각 전자금융업을 등록⁴⁸⁾하여 스마일페이⁴⁹⁾, 쓱페이(SSG PAY)라는 간편결제 서비스를 제공하고 있다⁵⁰⁾. 참고로, 지마켓은 현재 간편결제 서비스인 스마일페이 사업을 영위하고 있으나, 해당 사업부는 별도로 독립법인으로 분사될 예정이며, 지마켓 주식 가치평가에 있어서도 스마일페이 사업부의 가치는 제외한 금액으로 현물출자금액을 평가하였다⁵¹⁾.

89 기업집단 알리바바는 지분관계가 있는 앤트 그룹(Ant Group)⁵²⁾을 통하여 알

47) 비 금융회사들이 사업을 영위하기 위해서는 전자금융거래법에 따라 금융위원회에 전자금융업자로 등록하여야 한다.

48) 두 회사는 선불전자지급수단발행업 및 전자지급결제대행업을 금융위원회에 등록하였다.

49) 지마켓이 운영하는 G마켓·옥션의 경우 2024년 전체 거래금액 억 원 중 간편결제 거래금액은 억 원으로 %에 달하며, 관련 간편결제는 모두 스마일페이를 통해서 이루어졌다. 주식회사 에스에스지닷컴이 운영하는 SSG.COM, 이마트몰, 신세계몰의 경우 2024년 전체 거래금액 억 원 중 간편결제 거래금액은 억 원으로 %에 달하며, 관련 간편결제는 모두 SSG PAY를 통해 이루어졌다.

50) 스마일페이는 기업집단 신세계 그룹 내 20개사와 기업집단 신세계 외 온라인 가맹 84개사에 제공되고 있으며, SSG PAY는 기업집단 신세계 내 23개사와 기업집단 신세계 외 온라인 가맹 11개사에 제공되고 있다.

51) 당초, 스마일페이를 카카오페이에 매각하는 것으로 논의를 진행하였으나 양사 간 협상은 최종적으로 결렬되었다(신세계그룹 ‘쓱페이·스마일페이’ 카카오에 매각 무산, 머니투데이방송, 2025. 7. 17.).

52) 현재 기업집단 알리바바(Alibaba)는 Ant Group의 지분 %만을 보유하고 있을 뿐이며, 기업집단 알리바바의 계열회사에는 해당하지 않는다(Alibaba Group Holding Limited의 연결회사가 아님).

리페이(Alipay) 서비스를 제공하고 있으나 엔트 그룹은 국내에서 전자금융업을 등록하지 않았으며, 국내에서는 오직 중국 국적자에 한하여 간편결제 서비스 사용이 가능⁵³⁾한 바 알리페이는 국내 온라인 쇼핑 시장 및 국내 온라인 해외직구 시장에서 일반적으로 제공되는 서비스라 보기 어렵다⁵⁴⁾.

<표 18> 국내 소비자의 Alipay 사용 불가 관련

- 중국 본토 외 지역에서의 Alipay 서비스는 사실상 중국 국적자에게만 제한되어 있으며, 한국 이용자는 국내에서 Alipay를 사용할 수 없습니다. 구체적으로, 중국 국적자가 아닌 개인은 중국 본토 외의 오프라인 매장에서 Alipay를 사용할 수 없습니다. 마찬가지로 AliExpress Korea에서도 한국 이용자는 Alipay를 결제수단으로 이용할 수 없습니다.

* 출처 : 소갑 제1-8호증(피심인 제6차 보완자료)

90 한편결제 사업자들이 제공하는 서비스 중 네이버페이, 카카오페이, 삼성페이, 토스페이 등이 높은 브랜드 평판을 가지고 있는 것으로 파악되나, 한편결제 사업자 중 네이버페이를 운영하는 네이버파이낸셜, 카카오페이를 운영하는 카카오페이만이 자신이 운영하는 한편결제 서비스 결제액 정보를 공시하고 있다.

91 이를 근거로 시장 현황을 살펴보면, 결제액 기준으로 네이버페이, 카카오페이가 각각 1위, 2위 사업자로서 %, %의 시장점유율을 보이며, 스마일페이, SSG PAY는 각각 %, %의 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 확인된다. 그 외 다른 주요 사업자들의 경우 간편결제 서비스 결제액과 전체 간편결제 서비스 시장 현황 등을 명확하게 파악하는데 한계가 있어 한국은행 자료 등을 기반으로 한 추정 결제액으로 파악한다⁵⁵⁾.

53) 한국 소비자의 경우 중국 현지에서 물건을 구매하는 경우에만 Alipay 사용이 가능하다.

54) 알리익스프레스(AliExpress)의 경우 2024년 전체 거래금액 억 원 중 간편결제 거래금액이 억 원으로 약 %에 달하나, 사용된 간편결제 서비스는 네이버페이, 카카오페이, 토스페이, 애플페이 등으로 이루어졌으며, Alipay를 통해 결제된 내역은 없다.

55) 한국은행 ‘2023년 중 전자지급서비스 이용현황’상 2023년 상반기 및 하반기 각 일평균 이용 금액과 한국은행 ‘2024년 상반기 중 전자지급서비스 이용현황’상 2024년 상반기 일평균 이용 금액을 참고로 하여 추산하였다(소갑 제1-2호중 피심인 제1차 보완자료).

<표 19>

국내 간편결제 서비스 시장 현황

(기준 : 2024년, 단위 : 억 원, %)

회사명	서비스명	결제액	점유율
네이버파이낸셜	네이버페이		
카카오페이	카카오페이		
기업집단 신세계	스마일페이		
	SSG PAY		
기타(53개)	쿠팡페이(쿠팡), 페이코(NHN), 엘페이(롯데) 등		
합 계			100.00

* 출처 : 소갑 제1-2호증(피심인 제1차 보완자료)

라. 풀필먼트(Fulfillment) 서비스 시장

1) 개요

92 풀필먼트 서비스란 판매자가 온라인 쇼핑몰 사업자가 물류센터에서 ① 판매자 상품을 보관하다가 ② 주문된 상품을 포장 및 출고하며 ③ 자체적으로(예 : 쿠팡 풀필먼트) 또는 택배회사(예 : CJ 대한통운, 롯데택배, 한진택배 등)와의 제휴를 통해 상품을 구매자에게 배송하고 ④ 이후 반품 관리 등 소비자대응(CS)까지 제공하는 일련의 서비스를 의미한다⁵⁶⁾.

93 예컨대, 지마켓은 상품 입고 및 상하차, 보관, 제품 포장 및 출하, 배송, 반품 관리 등을 포괄하는 풀필먼트 서비스를 제공하고 있으며, 이 중 보관, 반출, 폐기 서비스 등은 지마켓이 동탄 소재 스타배송 물류센터를 활용하여 직접 서비스를 제공하고 있으며, 그 외 상품 입고 및 상하차, 배송 등의 업무는 ○○○○○○에 위탁하여 수행하고 있다⁵⁷⁾.

56) 쿠팡의 ‘로켓배송’, 네이버의 ‘도착보장’, G마켓·옥션의 ‘스타배송’ 등이 이러한 서비스에 해당한다.
57) 지마켓은 2024년 기준 입점 판매자 명(G마켓 명, 옥션 명) 중 스타배송 서비스를 신청한 명(약 %)에게 풀필먼트 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 발생시킨 매출액은 약 억 원이다. 지마켓 풀필먼트 서비스 이용료 체계는 다음 표와 같다.



* 출처 : 소갑 제1-6호증(피심인 제5차 보완자료)

2) 시장 현황

94 이 사건 기업결합과 관련성이 높은⁵⁸⁾ 풀필먼트 서비스 시장의 주요 사업자⁵⁹⁾로는 쿠팡풀필먼트서비스, CJ 대한통운, 롯데글로벌로지스, 한진, 로젠, 기업집단 신세계 등이 있다. 해당 사업자들의 풀필먼트 서비스 관련 매출액은 총 약 억 원으로 추산된다⁶⁰⁾.

기본 이용료	추가 서비스 이용료
보관비 * 일 20원 이상, 재고상태가 2개월 이상 초과하는 등의 경우 기본 보관비의 400% 할증	스마일픽업 서비스 * 입고 박스 당 1,818원 이상
풀필먼트 운영비 * 장바구니당 1,300원. 하나의 장바구니에 2개 이상 출고되는 경우 pcs 당 200원 추가 부과	멀티채널 주문 서비스 * 출고 박스 당 3,182원 이상
배송비 * 기본요금 2,100원. SKU 부피 합이 50,000m ³ 이상인 경우 600원 추가 부과	바코드 부착 서비스 * 입고 수량 당 91원
반품 또는 교환 처리비	반출 서비스 / 폐기 서비스 * SKU 부피 기준 272원 / KG 당 573원

* 출처 : 소갑 제1-4호증(피심인 제3차 보완자료)

58) 통계청이 2024년 12월 발표한 2023년 운수업 조사 결과에 따르면 물류산업의 2023년 매출액은 약 160조 6천억 원에 달한다. 다만, 해당 매출액에는 국내 온라인 쇼핑, 온라인 해외직구 등과 사실상 관련이 없는 자동차 배송업 등을 주된 사업으로 영위하는 현대글로벌로지스 등의 매출액(2023년 기준 약 25조 6천억 원), 포워딩업 등을 주된 사업으로 영위하는 엘엑스판토스(2023년 기준 약 6조 8천억 원) 등의 매출액이 포함되어 있다. 참고로, 물류정책기본법에 따르면 물류사업이란 ① 자동차·철도 차량·선박·항공기 등의 운송수단을 통하여 화물을 운송하는 화물운송업, ② 물류터미널이나 창고 등의 물류 시설을 운영하는 물류시설운영업, ③ 화물운송의 주선, 물류 장비의 임대, 물류정보의 처리 또는 물류 컨설팅 등의 업무를 하는 물류서비스업, ④ ①~③의 사업을 종합적·복합적으로 영위하는 종합물류서비스업으로 구분할 수 있다.

59) 실제 시장에는 중·소규모의 사업자들이 다수 존재한다.

60) CJ 대한통운, 롯데글로벌로지스, 한진의 경우 법인의 모든 매출액을 합산하지 않고 ‘택배’ 부문(풀필먼트 서비스가 포괄적으로 포함되어 있음) 매출액만을 반영하였다. 한편 로젠의 경우 택배 사업만을

95 참고로, 알리익스프레스는 국내에서 풀필먼트 서비스를 제공하고 있지 않으며, 국내 온라인 해외직구 사업 및 케이베뉴 사업 등을 영위하면서 물류 서비스는 등 국내 물류 사업자에게 위탁하여 처리하고 있다.

< 丑 21 >

(기준 : 2024년, 단위 : 억 원, %)

사업자	매출액	점유율
쿠광폴필먼트서비스		
CJ대한통운		
롯데글로벌로지스		
한진		
로젠		
기업집단 신세계 ⁶¹⁾		
합계		100.0

* 출처 : 소갑 제1-5호증(피심인 제4차 보완자료), 소갑 제1-13호증(피심인 제8차 추가 보완자료)

3. 관련 법령

구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률⁶²⁾

제9조(기업결합의 제한) ① 누구든지 직접 또는 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 “특수관계인”이라 한다)를 통하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(이하 “기업결합”이라 한다)로서 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 자산총액 또는 매출액의 규모가 대통령령으로 정하는 규모에 해당하는 회사(이하 “대규모회사”라 한다) 외의 자가 제2호에 해당하는 행위를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 다른 회사의 주식의 취득 또는 소유
2. ~ 4. (생략)
5. 새로운 회사설립에의 참여. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는

영위하고 있어 법인 매출액 전체를 반영하였다.

61) 지마켓 풀필먼트 매출액 억 원과 에스에스지닷컴 풀필먼트 매출액 억 원을 합산한 금액이다.

62) 2025. 1. 21. 법률 제20712호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다. 이하 ‘법’이라 한다.

제외한다.

가. 특수관계인(대통령령으로 정하는 자는 제외한다) 외의 자는 참여하지 아니하는 경우

나. 「상법」 제530조의2제1항에 따른 분할에 따른 회사설립에 참여하는 경우

② ~ ③ (생략)

④ 제1항에 따른 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 기업결합과 제2항에 따라 제1항을 적용하지 아니하는 기업결합에 관한 기준은 공정거래위원회가 정하여 고시한다.

⑤ (생략)

제14조 (시정조치 등) ① 공정거래위원회는 제9조제1항 또는 제13조를 위반하거나 위반할 우려가 있는 행위가 있을 때에는 해당 사업자[제9조제1항을 위반한 경우에는 기업결합당사회사(기업결합당사회사에 대한 시정조치만으로는 경쟁제한으로 인한 폐해를 시정하기 어렵거나 기업결합당사회사의 특수관계인이 사업을 영위하는 거래분야의 경쟁제한으로 인한 폐해를 시정할 필요가 있는 경우에는 그 특수관계인을 포함한다)] 또는 위반행위자에게 다음 각 호의 시정조치를 명할 수 있다. 이 경우 제11조제6항 각 호 외의 부분 단서에 따른 신고를 받았을 때에는 같은 조 제7항에 따른 기간 내에 시정조치를 명하여야 한다.

1. 해당 행위의 중지

2. 주식의 전부 또는 일부의 처분

3. 임원의 사임

4. 영업의 양도

5. 시정명령을 받은 사실의 공표

6. 기업결합에 따른 경쟁제한의 폐해를 방지할 수 있는 영업방식 또는 영업범위의 제한

7. 그 밖에 법 위반상태를 시정하기 위하여 필요한 조치

② 공정거래위원회는 제11조제1항 및 제2항에 따라 신고된 기업결합이 제9조제1항을 위반하거나 위반할 우려가 있는 행위에 해당하여 제1항에 따른 시정조치를 명하려는 경우로서 해당 기업결합에 대하여 제13조의2제1항에 따라 시정방안이

제출된 경우에는 그 시정방안(같은 조 제3항에 따라 시정방안이 수정되어 제출된 경우에는 그 수정된 시정방안을 포함한다)을 고려하여 제1항에 따른 시정조치를 명할 수 있다.

③ (생략)

④ 제9조제1항을 위반하는 행위에 대하여 제1항 각 호의 시정조치를 부과하기 위한 기준은 공정거래위원회가 정하여 고시한다.

⑤ (생략)

4. 지배관계 형성 여부 및 관련시장 확정

가. 지배관계 형성 여부⁶³⁾

⁹⁶ 이 사건 기업결합으로 아폴로코리아와 알리익스프레스는 이 사건 합작법인의 발행주식 총수 50%를 각 소유함으로써 이 사건 합작법인에 대한 공동의 지배관계를 형성한다.

⁹⁷ 이 사건 합작법인은 지마켓의 발행주식 총수 100%와 알리익스프레스코리아홀딩의 발행주식 총수 100%를 각 소유함으로써 지마켓, 알리익스프레스코리아홀딩 각각에 대하여 단독으로 지배관계를 형성한다.

⁹⁸ 또한 알리익스프레스코리아홀딩은 알리익스프레스코리아홀딩(싱가포르) 피티이 엘티디, 알리익스프레스코리아 유한회사의 발행주식 총수 100%를 각 소유하여 상기 각 회사를 지배하고 있는바, 아폴로코리아와 알리익스프레스는 이 사건 합작법인을 통하여 지마켓과 알리익스프레스코리아 3사에 대하여 간접적인 지배관계를 형성한다.

나. 관련시장 확정

63) 기업결합 심사기준(2024. 8. 7. 공정거래위원회 고시 제2024-15호로 개정·시행된 것을 말한다. 이하 ‘심사기준’이라 한다) IV.에 따라 판단하였다.

1) 상품시장

가) 판단기준

99 법 제9조 제1항은 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 기업결합을 원칙적으로 금지하고 있는바, 경쟁제한적인 기업결합에 해당하는지를 판단하기 위해서는 우선 ‘당해 기업결합이 영향을 미칠 수 있는 일정한 거래분야’, 즉 이 사건 기업결합의 관련시장을 확정하여야 한다.

100 심사기준 V.1.가.에 따르면, 상품시장이란 특정 상품의 가격이 상당 기간 어느 정도 의미있는 수준으로 인상될 경우 동 상품의 구매자 상당수가 이에 대응하여 구매를 전환할 수 있는 상품의 집합을 말한다.

101 심사기준 V.1.나.에 따르면, 특정 상품이 동일한 거래분야에 속하는지는 상품의 기능 및 효용의 유사성, 상품 가격의 유사성, 구매자들의 대체 가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매 행태, 판매자들의 대체 가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사결정 행태, 한국표준산업분류, 거래단계, 거래상대방 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

102 심사기준 V.1.다.에 따르면, 서로 다른 이용자 집단 간 거래나 정보교환 등 상호작용을 중개하는 온라인 플랫폼 등의 다면적 서비스 분야는 해당 사업자가 직면하는 각 이용자 집단별로 여러 개의 시장을 구분하여 확정할 수도 있고, 서비스를 제공받는 각 이용자 집단들을 포괄하여 하나의 시장으로 확정할 수도 있다. 다만, ① 서로 다른 이용자 집단 간의 교차 네트워크 효과의 존재 여부, 방향성 및 강도, ② 다면적 서비스 제공사업자가 서로 다른 이용자 집단 간 거래를 직접 중개하는지 여부, ③ 다면적 서비스를 이용하는 서로 다른 이용자 집단 간 대체 가능성에 대한 인식의 차이 등을 고려하여 사안별 구체적 타당성이 인정되는 경우에는 다면적 서비스를 제공하는 사업자와 서비스를 제공받는 이용자 집단들을 포괄하여 하나의 시장으로 확정할 수 있다.

나) 이 사건 상품시장

(1) 개요

103 이 사건 기업결합은 유사한 온라인 플랫폼 사업을 영위하고 있는 지마켓과 알리익스프레스코리아를 지배하는 합작회사 설립을 통해 시너지 효과를 창출하고자 하는 것이 주된 목적이므로, 구체적인 상품시장은 지마켓과 알리익스프레스코리아가 영위하고 있는 사업을 중심으로 살펴본다. 다만, 각 기업집단의 계열회사가 영위하고 있는 사업을 통해 관련시장에 경쟁제한 효과를 발생시킬 우려⁶⁴⁾가 있는 경우에는 해당 계열회사를 통한 경쟁제한 우려까지 살펴본다.

104 지마켓과 알리익스프레스코리아가 이 사건 기업결합과 관련하여 영위하는 사업은 아래 <표 22>와 같다. 지마켓은 해외에 소재한 상품이 거래되는 온라인 해외직구와 관련된 사업을 영위하고 있으며, 간편결제 및 풀필먼트 사업도 영위하고 있다. 알리익스프레스코리아는 해외에 소재한 상품이 거래되는 온라인 해외직구 사업을 영위하고 있다⁶⁵⁾.

<표 22> 당사회사의 관련 사업내용

사업 부문	지마켓	알리익스프레스코리아
온라인 해외직구	○	○
간편결제 서비스	○	×
풀필먼트 서비스	○	×

105 이하에서는 이 사건 기업결합과 관련 있는 온라인 해외직구 시장, 간편결제 서비스 시장, 풀필먼트 서비스 시장을 중심으로 구체적 상품시장을 확정한다.

64) 기업집단 알리바바의 계열회사인 알리 클라우드를 통한 지마켓 IT 시스템 개선 등이 이에 해당한다.

65) 알리익스프레스코리아는 전자금융거래법에 따라 전자금융업자로 등록되어 있지 않은바 국내에서 국내 소비자들에게 간편결제 서비스를 제공하고 있지 않으며, 국내에서 풀필먼트 사업을 영위하고 있지 않다.

(2) 온라인 해외직구 시장

106 소비자가 온라인 쇼핑몰 등을 통해 해외에 소재한 상품을 구매하고 그 상품이 국경을 넘어 배송되는 온라인 해외직구는 국내에서 상품이 거래되는 온라인 쇼핑 서비스와는 수요 대체성, 공급 대체성, 진입장벽 등의 측면에서 큰 차이가 있다.

<표 23> 온라인 쇼핑과 온라인 해외직구 비교



107 먼저, 수요 대체성의 측면에서 국내 소비자들은 구매 결정의 기준 및 이용 목적에 있어서 차이를 두는 경우가 많으므로 양 시장 간 수요 대체성은 높지 않다고 볼 수 있다. 국내 소비자들은 대체로 저렴한 가격으로 구매할 수 있다는 점, 국내에서 판매되지 않고 해외에서만 판매되는 상품을 구입할 수 있다는 점 등을 이유로 온라인 해외직구 서비스를 이용하는 경향이 있다⁶⁶⁾. 다른 한편, 다수의 소비자들은 상품의 신뢰성(가품, 불량제품 등)이 우려되어서(약 77%), 상품의 안전성(안전인증 등)이 우려되어서(약 64%) 온라인 해외직구 서비스를 이용하지 않는다고 응답한 바 있다⁶⁷⁾.

108 한편, 해외에 소재한 상품이 국경을 넘어 거래되는 온라인 해외직구 서비스는 배송기간, 배송절차, 관·부가세, 개인통관고유부호 입력 등 통관절차에 있어서 국내에서 상품이 거래되는 온라인 쇼핑 서비스와는 큰 차이가 발생한다. 국내에서 상품

66) 해외직구 소비자 이용 및 피해 실태조사(한국소비자원 양지선, 2019)

67) 소갑 제3-2호증(소비자 인식 설문조사)

이 거래되는 국내 온라인 쇼핑은 통상적으로 1~2일 내 배송이 이루어지는 반면 온라인 해외직구는 5~20일 정도로 긴 배송기간이 소요된다. 취소·교환·환불 시에는 국제 운송비, 통관비, 반송 수수료 등 국내에서 거래되는 상품과 비교하여 상당히 높은 수준의 비용이 소요되며, 목록통관이 아닌 수입신고가 필요한(150달러 초과)⁶⁸⁾ 상품의 경우에는 품목별⁶⁹⁾로 관세가 부과되고 상품 가격에 관세를 더한 가격을 기준으로 부가가치세 10%가 부과되는 등 가격에 있어서도 상당한 차이가 발생한다.

109 다음으로, 시장 확정을 위한 공급 대체성이란 입점 판매자들이 온라인 쇼핑 서비스와 온라인 해외직구 서비스 간의 상호 대체 가능성에 대한 인식이 있는지 및 그와 관련한 의사결정 행태 등을 고려하여 판단할 필요가 있다. 예컨대 국내 소비자에게 중국 상품을 판매하는 입점 판매자가 온라인 해외직구 플랫폼의 수수료율이 너무 높아지거나 아예 폐쇄되어 운영되지 아니하는 경우 국내에서 상품이 거래되는 온라인 쇼핑 플랫폼을 대체 가능한 공급 채널로 인식하고 그와 관련된 의사결정을 할 수 있는지 여부가 공급 대체성 측면에서 가장 중요한 고려 요소가 될 것이다.

110 입점 판매자들 입장에서 해외에 소재한 상품을 판매할 수 있는 온라인 해외직구 시장과 국내에 소재한 상품을 판매할 수 있는 온라인 쇼핑 시장은 유통 구조, 물류 시스템, 고객 응대 방식 등에 있어서 차이가 발생하는 만큼 양 시장 간 공급 대체성은 낮다고 할 수 있다.

111 예컨대 입점판매자가 G마켓·옥션, 알리익스프레스(AliExpress)의 국내 온라인 쇼핑 서비스에 입점하는 것과 비교하여 온라인 해외직구 서비스에 입점하는 것은 해외 배송, 해외 결제 시스템, 통관, 해외사업자 등록증 등 추가로 구비하여야 하는 사항이 다수 있다. 또한, 입점 과정 및 절차뿐만 아니라, 판매 수수료⁷⁰⁾ 등에서도

68) 해외직구 시 통관은 목록통관과 일반 수입신고로 나눌 수 있다.

① 목록통관 : 150달러 이하 상품(미국 발송 상품의 경우 200달러 이하)에 대해서 개인이 자가 사용 목적으로 구매하는 경우, 송장만으로 통관이 가능하며 관세나 부가세 등의 세금도 면제된다(다만, 의약품, 한약재, 주류 등의 제품은 목록통관에서 제외된다).

② 일반 수입신고 : 150달러 초과 상품(미국 발송 상품의 경우 200달러 초과)에 대해서는 반드시 수입신고서 작성이 필요하고 관세 및 부가세가 부과된다.

69) 가방, 지갑, 시계 등은 8%, 신발, 의류 등은 13%, 모피의류 등은 16% 관세가 부과되며, 높은 가격의 상품(200만 원 이상 가방·시계, 500만 원 이상 모피 등)은 특별소비세 20%가 추가로 부과된다.

70) 지마켓 해외직구 판매 수수료의 경우, 국내 판매 수수료에 더해 결제 대금에서 배송비를 제외한 금

큰 차이가 있는 만큼 입점 판매자가 양 시장을 대체 가능한 시장으로 인식하기는 어렵다고 판단된다.

112 상기 내용을 종합하면, 소비자가 온라인 쇼핑몰 등을 통해 해외에 소재한 상품을 구매하고 그 상품이 국경을 넘어 배송되는 온라인 해외직구 서비스는 국내에서 상품이 거래되는 온라인 쇼핑 서비스와는 수요 대체성, 공급 대체성, 진입장벽 등에서 큰 차이가 발생하므로, 이 사건 기업결합의 관련 상품시장은 해외직구 시장으로 확정하는 것이 타당하다⁷¹⁾.

(3) 간편결제 서비스 시장

113 간편결제 서비스는 미리 신용카드나 계좌를 등록해 두고 별도의 인증 없이 결제할 수 있는 서비스를 의미한다. 지마켓은 전자금융거래법에 따라 전자금융업자로 등록하여 간편결제 서비스 사업을 영위하고 있다.

114 간편결제 서비스는 ① 신용카드 등 다른 결제 수단은 공인인증서를 비롯하여 수많은 보안 프로그램을 사용하여야만 결제가 가능한 반면, 간편결제는 복잡한 인증 절차가 생략되고 원클릭을 통해 결제가 이루어지는 등 고유한 사용자 경험을 제공하는 차별적인 특성을 갖고 있는 점, ② 수요 대체성의 측면에서 살펴보면 간편결제 서비스에서 신용카드나 계좌이체 등으로 즉각적인 전환이 쉽지 않은 특성이 있는 점⁷²⁾, ③ 공급 측면에서도 간편결제 서비스 사업자들은 자체 인증 기술, 신속한 정산⁷³⁾ 시스템, 앱 기반 기술 등 전통적인 금융기관 및 카드사와는 사업모델 및 기반

액의 %가 해외판매 대행 수수료 명목으로 추가 부과된다. (비공개)

71) 7. 경쟁제한성 완화 요인 유무에서 후술하는 바와 같이 일부 소비자들은 국내에서 상품이 거래되는 온라인 쇼핑 시장을 해외직구 시장의 대체 시장으로 인식하고 있는 점 등을 고려하였을 때, 향후에는 시장 변화에 따라 시장 확정에 관한 판단이 달라질 가능성이 있다. 그러나 이 사건 기업결합 심사에서는 데이터 결합으로 인한 경쟁제한 우려가 존재하는 만큼 보수적으로 시장을 확정(온라인 해외직구 시장)하여 심사하도록 한다.

72) 간편결제는 일반적으로 더 많은 포인트 적립, 할인쿠폰 연동과 같은 기능이 통합되어 있어 소비자 고착효과를 발생시키는바, 간편결제에서 신용카드 등으로의 즉각적인 수요 대체가 이루어지기 어려운 측면이 있다.

73) 월 단위로 정산이 이루어지는 신용카드에 비해 일반적으로 정산 주기가 빠르다.

기술상의 차이가 존재하는 점 등을 고려할 때 이 사건 기업결합과 관련된 별도 상품시장으로 확정할 수 있다.

(4) 풀필먼트 서비스 시장

115 지마켓은 G마켓·옥션의 입점 판매자에 한정하여 상품 입고 및 상하차, 보관, 제품 포장 및 출하, 배송, 반품 관리 등의 풀필먼트 서비스를 제공하고 있다. 보관, 포장 및 출하 등의 업무는 자신이 직접 수행하며, 상품 입고, 배송 등의 업무는 CJ 대한통운에 위탁하여 수행하고 있다.

116 풀필먼트 서비스는 ① 단순 배송 업무를 주로 수행하는 택배와는 달리 보관, 포장 및 출하, 배송, 반품 등을 원스톱으로 제공하므로 서비스 내용상 차별성이 두드러지는 점, ② 일반 택배 서비스의 주된 수요자는 개별 소비자인 반면 풀필먼트 서비스의 주된 수요자는 온라인 플랫폼에 입점해 있는 판매자들로 주된 수요층이 명확히 구분되는 점, ③ 보관비, 운영비, 배송비, 반품비, 폐기비 등 서비스 요금 체계에 있어서도 일반 택배 서비스와는 상당한 차이가 존재하는 점, ④ 일반 택배 서비스와는 달리 풀필먼트 서비스 제공을 위해서는 주문 처리 및 보관 시스템이 구축되어 있어야 하며, 재고 현황, 유통 기한, 위치, 주문 상태 등을 실시간으로 추적 관리할 수 있는 자동화 창고 관리 시스템 등을 구비하고 있어야 하는 등 보다 고도화된 시스템이 필요한 점 등을 고려할 때 이 사건 기업결합과 관련된 별도 상품시장으로 확정할 수 있다.

2) 지리적 시장

가) 판단기준

117 심사기준 V.2.에 따르면 지역시장이란, 다른 모든 지역에서의 당해 상품의 가격은 일정하나 특정 지역에서만 상당 기간 어느 정도 의미있는 가격 인상이 이루어질 경우 당해 지역의 구매자 상당수가 이에 대응하여 구매를 전환할 수 있는 지역

전체를 의미한다.

118 특정 지역이 동일한 거래분야에 속하는지는 상품의 특성 및 판매자의 사업 능력, 구매자의 구매 지역 전환 가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매자들의 구매 지역 전환 행태, 판매자의 구매 지역 전환 가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사결정 행태, 시간적, 경제적, 법적 측면에서의 구매 지역 전환의 용이성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

나) 이 사건 지리적 시장

(1) 온라인 해외직구 시장

119 아래와 같은 점을 종합적으로 고려하여 온라인 해외직구 시장의 지리적 시장은 국내 시장으로 확정한다.

120 첫째, 온라인 해외직구 플랫폼에 등록되어 있는 상품의 구색 및 종류, 판매 가격 등이 지역적으로 차이 없이 웹 사이트, 앱 등을 통하여 전국적으로 동일하게 운영되고 있으며, 온라인 해외직구 서비스 이용 시 소비자 입장에서 언어적 한계가 존재한다.

121 둘째, 법적 측면에서 국내에서 온라인 해외직구 서비스를 영위하기 위해서는 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률에 따라 통신판매중개업 등록과 외국환거래법에 따라 외국환업무의 등록이 필요한바, 사업자들이 국내법 체계 및 관련 규제하에서 사업을 영위하고 있다.

(2) 간편결제 서비스 시장

122 아래와 같은 점을 종합적으로 고려하여 간편결제 서비스 시장의 지리적 시장은 국내 시장으로 확정한다.

123 첫째, 간편결제 서비스는 한국어로 이용자 인터페이스(UI)가 구성되어 있는 등 국내 소비자에 특화되어 있으며, 국내 가맹점 결제에 있어서는 지역적으로 차이가 없이 전국적으로 동일하게 이루어지고 있다. 시장에서의 경쟁구조도 네이버페이, 카카오페이, 삼성페이 등 국내에 기반하고 있는 사업자 간 경쟁이 이루어지고 있다.

124 둘째, 간편결제 서비스를 영위하기 위해서는 전자금융거래법에 따라 전자금융업자 등록이 필요한 만큼 국내법 체계 및 관련 규제하에서 사업을 영위하고 있다.

(3) 풀필먼트 서비스 시장

125 아래와 같은 점을 종합적으로 고려하여 풀필먼트 서비스 시장의 지리적 시장은 국내 시장으로 확정한다.

126 첫째, 풀필먼트 서비스는 실시간 재고 관리와 당일 또는 익일 배송 등을 전제로 하기 때문에 창고 위치와 배송가능 거리가 중요하며, 국내에 물리적 인프라를 보유한 경우에만 사업을 영위하고 시장에서 경쟁할 수 있다. 시장에서의 실제 경쟁구조도 쿠팡 풀필먼트, CJ 대한통운 등 국내에 기반하고 있는 사업자 간 경쟁이 이루어지고 있다.

127 둘째, 소비자들은 대부분 국내에서의 배송과 관련하여 당일 또는 익일 배송을 기대하고 있는 만큼, 해외에 소재하고 있는 풀필먼트 서비스는 국내 풀필먼트 서비스의 대체재로 기능하기 어렵다.

5. 기업결합의 유형

가. 수평결합 : 국내 온라인 해외직구 시장

128 당사회사는 모두 국내에서 온라인 해외직구 관련 사업을 영위하고 있는 경쟁

관계에 있으므로 수평형 기업결합이 발생한다.

나. 수직결합 : 국내 온라인 해외직구 시장 - 국내 플랫폼 서비스 시장

알리익스프레스는 국내 온라인 해외직구 시장에서 사업을 영위하고 있으며, 지마켓은 국내 풀필먼트 서비스 사업을 영위하고 있다. 해외직구 서비스와 풀필먼트 서비스는 유통 과정에서 인접한 단계에 있는바, 수직결합이 발생한다⁷⁴⁾.

다. 혼합결합 : 국내 온라인 해외직구 시장 - 국내 간편결제 서비스 시장

130 알리익스프레스는 국내 온라인 해외직구 시장에서 사업을 영위하고 있으며, 지마켓은 간편결제 서비스 관련 사업을 영위하고 있다. 해외직구 서비스와 간편결제 서비스는 서로 경쟁관계에 있거나 생산 및 유통 과정에서 인접하는 단계에 있지 않은바, 혼합결합이 발생한다⁷⁵⁾.

이 사건 기업결합 유형

결합유형	관련시장	
수평결합	국내 온라인 해외직구 시장	
수직결합	국내 온라인 해외직구 시장	국내 풀필먼트 서비스 시장
혼합결합		국내 간편결제 서비스 시장

6. 경쟁제한성 판단

가. 수평결합 : 국내 온라인 해외직구 시장

1) 시장의 집중상황

74) 기업집단 알리바바(Alibaba)는 계열회사 차이나오(Cainiao)를 통해 중국에서 풀필먼트 사업을 영위하고 있으나, 국내에서는 풀필먼트 사업을 영위하고 있지 않은 만큼 별도로 검토하지 않는다.

75) 기업집단 알리바바는 지분 %를 보유한 Ant Group을 통해 알리페이(Alipay)라는 간편결제 서비스를 영위하고 있으나, 국내 소비자들이 국내에서 Alipay를 통해 상품·서비스를 구매하는 것은 불가능한 만큼 Alipay에 대해서는 별도로 검토하지 않는다.

가) 판단기준

131 법 제9조 제3항은 당사회사 시장점유율의 합계가 ① 시장지배적 사업자의 추정요건⁷⁶⁾에 해당하고, ② 당해 거래 분야에서 1위이며, ③ 당사회사의 시장점유율 합계와 2위인 회사의 시장점유율과의 차이가 그 시장점유율 합계의 100분의 25 이상인 경우 당해 기업결합은 일정한 거래 분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 것으로 추정한다고 규정하고 있다.

132 한편, 심사기준 VI.1.나. (1)에 따르면 수평형 기업결합에서 ① 허핀달-허쉬만 지수(이하 'HHI'라 한다)⁷⁷⁾가 1,200에 미달하는 경우, ② HHI가 1,200 이상이고 2,500 미만이면서 HHI 증가분이 250 미만인 경우, ③ HHI가 2,500 이상이고 HHI 증가분이 150 미만인 경우에는 안전지대에 해당하는 것으로 보아 경쟁을 실질적으로 제한하지 않는 것으로 추정한다.

나) 시장집중도

133 국내 온라인 해외직구 시장에는 지마켓, 알리익스프레스 외에도 Amazon, iHerb, ebay, 쿠팡, 네이버, 11번가, 롯데ON 등의 사업자가 존재한다.

134 2024년 거래금액을 기준으로⁷⁸⁾ 기업집단 알리바바는 시장점유율 37.1%로 1위 사업자이고, 기업집단 신세계는 3.9%로 4위 사업자이다. 다만, <표 25>에서 확인할 수 있는 바와 같이 1위 사업자인 기업집단 알리바바와 2위 사업자인 Amazon의 시

76) 법 제6조에 따라 하나의 사업자의 시장점유율이 100분의 50 이상이거나 셋 이하의 사업자의 시장점유율의 합계가 100분의 75 이상인 경우 시장지배적사업자로 추정한다.

77) '허핀달-허쉬만 지수(Herfindahl-Hirschman Index)'란 일정한 거래분야에서 각 경쟁사업자의 시장점유율 제곱의 합을 말한다.

78) 일반적으로 업계에서는 거래금액(Gross Merchandise Value, GMV)을 사업자의 경쟁력 평가 지표로 사용하고 있고, 통계청도 거래금액을 기준으로 해외직구 관련 통계를 발표하고 있다. 한편 국내 온라인 해외직구 사업자가 입점 판매자-소비자를 중개하는 경우에는 수수료를 그 매출액으로 인식하는 반면, 사업자가 직접 상품을 매입해 소비자에게 판매하는 경우에는 판매금액 전부를 매출액으로 인식하는바, 온라인 해외직구 시장의 시장점유율 산정에 있어 매출액을 기준으로 삼는 것은 시장 경쟁상황을 평가하는데 왜곡이 발생할 수 있다. 따라서 국내 온라인 해외직구 시장의 경쟁상황 평가를 위해서는 거래금액을 기준으로 삼는 것이 타당하며, 이는 심사기준 II.10. 단서에도 부합한다.

장점유율 차이가 27.5%p(= 37.1% - 9.6%)에 달할 정도로 상당한 점, 반면 4위 사업자인 기업집단 신세계와 2·3위 사업자의 시장점유율 차이는 5.7%p(= 9.6% - 3.9%), 3.6%p(= 7.5% - 3.9%) 정도로 상대적으로 크다고 보기 어려운 점 등을 고려하였을 때, 시장점유율 측면에서 2·3위 사업자와 큰 차이가 없는 4위 사업자와 1위 사업자 간의 기업결합에 해당한다. 나아가 이 사건 기업결합 후 당사회사 합산점유율은 41.0%가 되며 기업결합 이전과 비교하여 더욱 공고한 지위의 1위 사업자가 된다⁷⁹⁾⁸⁰⁾.

<표 25>

2024년 국내 온라인 해외직구 시장 현황

(단위: 억 원, %)

순위	서비스명	거래금액	시장점유율	HHI	
				전	후
1	기업집단 알리바바 (AliExpress, Taobao)		37.1	1,376.41	1,681
2	Amazon		9.6	92.16	92.16
3	Temu		7.5	56.25	56.25
4	기업집단 신세계 (G마켓, 옥션, SSG.COM)		3.9	15.21	1,681
5	iHerb		3.6	12.94	12.94
6	ebay		2.8	7.84	7.84
7	11번가		1.7	7.29	7.29
기타			33.8	-	-
합계			100.0	-	-

* 출처 : 소갑 제1-1호증(기업결합 신고서), 소갑 제1-2호증(피심인 제1차 보완자료), 소갑 제4-1호증 (2024년 온라인 쇼핑동향 보도자료, 통계청), 와이즈앱·리테일 등

79) 기업집단 알리바바 중 국내 온라인 해외직구 거래액이 발생하는 알리익스프레스(AliExpress)와 Taobao의 거래액을 합산하였고, 기업집단 신세계 중 국내 온라인 해외직구 거래액이 발생하는 G마켓·옥션(억 원), SSG.COM(억 원) 거래액을 합산하였다.

80) 상기 41.0%의 합산 시장점유율은 당사회사 및 위원회가 각 실시한 국내 온라인 해외직구 소비자 설문조사 결과와도 상당히 부합한다. 당사회사 실시 설문조사에 따르면 국내 소비자의 34.7%가 알리익스프레스(AliExpress), 9.5%가 G마켓, 4.0%가 옥션, 1.8%가 SSG.COM을 주된 해외직구 플랫폼으로 사용하는 것으로 나타났고(당사회사 점유율 합계 50.0%), 위원회 실시 설문조사(2025년 7월)에 따르면 국내 소비자의 30.8%가 알리익스프레스, 7.1%가 G마켓, 2.8%가 옥션, 0.2%가 SSG.COM을 주된 해외직구 플랫폼으로 사용하는 것으로 나타났다(당사회사 점유율 합계 40.9%).

다) 시장집중도 변화 추이

135 국내 온라인 해외직구 시장은 경쟁 상황의 변화가 상당한 시장으로 특정 기간의 정태적인 시장집중도뿐만 아니라 동태적인 시장집중도 변화 추이를 살펴볼 필요가 있다. 이에 알리익스프레스가 본격적으로 국내 온라인 해외직구 사업을 영위한 2023년과 2024년의 시장집중도 변화 추이를 살펴본다.

136 국내 온라인 해외직구 시장에서 기업집단 알리바바의 2023년 시장점유율은 34.3%에서 2024년 37.1%로 약 10%에 가까운 점유율 증가를 보이고 있다. 기업집단 신세계의 2023년 시장점유율은 5.8%에서 2024년 3.9%로 감소하였으나, 이하에서 살펴보는 바와 같이 중국 해외직구 시장의 폭발적 성장을 이끌고 있는 기업집단 알리바바의 성장 추세가 더욱 중요하다.

<표 26> 국내 온라인 해외직구 시장집중도 변화 추이

(단위 : 억 원, %)

순위	사업자	2024년		사업자	2023년	
		거래금액	점유율		거래금액	점유율
1	기업집단 알리바바 (AliExpress, Taobao)		37.1	기업집단 알리바바 (AliExpress, Taobao)		
2	Amazon		9.6	Amazon		
3	Temu		7.5	기업집단 신세계 (G마켓, 옥션, SSG.COM)		
4	기업집단 신세계 (G마켓, 옥션, SSG.COM)		3.9	iHerb		
5	iHerb		3.6	Qoo10		
6	ebay		2.8	11번가		
7	11번가		1.7	ebay		
	기 타		33.8	기 타		
	합 계		100.00	합 계		

* 출처 : 소갑 제1-1호증(기업결합 신고서), 소갑 제1-2호증(피심인 제1차 보완자료), 소갑 제4-1호증 (2024년 온라인 쇼핑동향 보도자료, 통계청), 와이즈앱·리테일 등

137 2024년 국내 온라인 해외직구 시장 전체 규모⁸¹⁾는 2023년 대비 약 19.1% 증가하였으며, 2022년 대비 약 33.9% 증가하였다. 이와 같은 사실에 비추어 볼 때 해외직구 시장 전체 규모가 상당한 정도로 성장하고 있음을 알 수 있다.

138 중국 해외직구를 별도로 살펴보면 그 거래금액⁸²⁾은 2023년 대비 약 48% 증가하였으며, 2022년 대비 약 127% 증가하였다. 이에 따라 중국 해외직구 금액이 전체 해외직구 금액에서 차지하는 비중이 점차 커지는 등(2022년 35% → 2023년 48% → 2024년 60%) 중국 해외직구 금액의 증가가 전체 국내 해외직구 시장의 성장을 견인하는 모양새를 보이고 있다.

139 나아가 중국 해외직구를 별도로 살펴보았을 때, 기업집단 알리바바가 차지하는 비중은 매우 높다고 할 수 있다. 기업집단 알리바바는 2023년 중국 해외직구 거래금액의 %를 차지(총 억 원 중 억 원)하였으며, 2024년 중국 해외직구 거래금액의 %를 차지(총 원 중 원)하는 등 중국 해외직구 거래금액의 대다수가 기업집단 알리바바를 통해 이루어지고 있다.

140 한편, 국내 온라인 해외직구 경쟁사업자 중 외국 사업자인 Amazon, iHerb, ebay 등은 알리익스프레스와는 달리 별도 국내 법인을 설립하고 있지 않은바⁸³⁾, 국내 시장에서 공격적으로 관련 사업을 확장하고 있는 알리익스프레스와의 시장점유율 차이는 더욱 벌어질 것으로 예상된다. 특히, 알리익스프레스는 2023년 3월부터 소비자들에게 친숙한 국내 유명 연예인을 광고 모델로 하여 소비자 접점이 큰 채널(유튜브, 포털 등)을 중심으로 활발한 판촉 활동을 전개하고 있는바, 그러한 정도의 활동이 관찰되지 않는 경쟁사업자와는 국내 시장 침투 측면에서 차원을 달리하고 있다.

81) 2024년 7조 9,583억 원, 2023년 6조 6,819억 원, 2022년 5조 9,454억 원(출처 : 통계청)

82) 2024년 4조 7,772억 원, 2023년 3조 2,273억 원, 2022년 2조 1,074억 원(출처 : 통계청)

83) ebay는 당초 한국 법인인 이베이코리아가 있었으나 2021년에 기업집단 신세계에 매각하였다. Amazon은 한국 법인인 아마존코리아가 있으나 클라우드 분야인 Amazon Web Service를 중심으로 한 사업을 주로 영위하고 있으며, 해외직구 서비스 등은 본사에서 직접 운영하고 있는 것으로 파악된다. Temu는 2024년 2월 국내 법인인 웨일코코리아 유한책임회사(Whaleco Korea LLC)를 설립하였다.

<표 27>

알리익스프레스의 국내 유명 연예인 활용 광고

마동석(2023. 3월 ~)	마동석, 이수지, 기안84(2025. 5월 ~)

141 또한, 국내 사업자 중 유력사업자인 쿠팡과 네이버는 자사의 영업전략 상 해외직구 시장보다는 국내 상품을 판매하는 국내 온라인 쇼핑 시장에 더욱 주력하고 있는 것으로 보이는 점⁸⁴⁾, 업계 분석으로는 지마켓과 티몬·위메프의 플랫폼 구조가 유사하여 기존 티몬·위메프 이용자들이 지마켓으로 이동할 확률이 높은 것으로 보고 있는 점⁸⁵⁾ 등을 고려할 때, 국내 온라인 해외직구 시장에서 당사회사 중심의 시장집중도는 점차 심화될 것으로 전망된다.

라) 소결

142 이 사건 기업결합에 따른 관련시장의 HHI는 최소 1,857.48(33.8%의 점유율을 가진 기타 사업자들의 HHI는 미포함)로 1,200을 초과하며, HHI 증가분도 304.59로 안전지대에 해당하지 않는다. 또한 이 사건 기업결합에 따른 당사회사의 합산 시장 점유율은 50%에는 미치지 못하나, 41%로 상당히 높은 수준으로 시장점유율 1위에 해당하는 점, 관련 시장의 변화 양상을 볼 때 당사회사 중심의 시장집중도가 심화될

84) 쿠팡은 고(高)마진 PB상품 확대 등 해외직구보다는 국내 판매 상품에 더욱 주력하고 있는 상황으로 보인다(김범석 쿠팡 의장, 中 커머스 공습에 “한국산 직매입에 22조 투자할 것” 조선비즈, 2024. 5. 8.). 네이버는 별도의 해외직구 사업을 실시하고 있지는 않으나, 해외직구 판매를 원하는 일부 판매자에 한하여 해외직구 전용 페이지를 제공하고 있는 상황이라고 밝혔다(소갑 제2-3호증 : 네이버 제출의견).

85) 소갑 제1-8호증 : 피심인 제6차 보완자료

것으로 예상되는 점 등을 고려할 때 이 사건 기업결합이 국내 온라인 해외직구 시장에서 경쟁을 제한할 가능성을 배제할 수 없으며, 이에 대한 면밀한 검토가 필요하다.

143 특히 후술하는 바와 같이 온라인 플랫폼 시장에서는 정보자산의 보유·활용이 핵심 경쟁요소이자 시장지배력 강화 수단인바, 당사회사 간 정보자산이 결합됨에 따라 발생할 수 있는 경쟁제한 우려에 대하여 살펴볼 필요가 있다.

2) 정보자산 결합의 경쟁제한성

가) 판단기준

144 심사기준 VI.2.에서는 온라인 플랫폼 사업자 간의 수평형 기업결합의 경쟁제한성을 판단함에 있어 ① 플랫폼 간 기업결합으로 인해 이용자 또는 데이터 규모 등이 증가함에 따른 직접·교차 네트워크 효과의 강도, ② 무료 서비스 범위 축소, 서비스 질의 악화, 반대급부의 증가 등 비가격경쟁이 제한되는지 여부를 고려할 수 있다.

145 또한, 「온라인 플랫폼 사업자의 시장지배적지위 남용행위에 대한 심사지침⁸⁶⁾」에서는 온라인 플랫폼 사업자의 시장지배적 지위 등을 판단함에 있어 온라인 플랫폼의 특성을 고려할 수 있다고 규정하고 있다. 구체적으로 ① 교차 네트워크 효과 등에 따른 시장의 진입장벽과 관련하여, 교차 네트워크 효과, 규모의 경제, 범위의 경제로 인해 온라인 플랫폼 사업자가 신규 사업자 대비 경쟁 우위에 있는 등 시장의 진입장벽이 존재하는 경우에는 시장지배력 등 평가 시에 이를 고려할 수 있다. ② 데이터 수집·보유·활용 능력과 관련하여, 관련 사업자들의 데이터 수집·보유·활용 능력 및 그 격차를 고려할 수 있으며, 이를 통해 온라인 플랫폼 이용자에게 발생하는 고착효과, 경쟁사업자가 해당 데이터에 접근할 가능성 등을 고려할 수 있다.

86) 2023. 1. 12. 공정거래위원회예규 제418호로 제정된 것

한편 심사기준 IV.5.에 따르면 기업결합당사회사가 정보자산을 활용하여 시장 지배력을 형성·강화·유지하는 경우 관련 시장에서의 실질적 경쟁제한성 여부 판단 시에는 ① 결합을 통하여 얻게 되는 정보자산이 다른 방법으로는 대체하기 곤란한지 여부, ② 해당 결합으로 인하여 당사회사가 경쟁사업자의 정보자산 접근을 제한할 유인 및 능력이 증가하는지 여부, ③ 결합 이후 정보자산 접근 제한 등으로 인하여 경쟁에 부정적 효과가 발생할 것이 예상되는지 여부, ④ 당사회사가 정보자산의 수집·관리·분석·활용 등과 관련한 서비스의 품질을 저하시키는 등 비가격경쟁을 저해할 가능성이 높아지는지 여부 등을 고려할 수 있다.

나) 이 사건 기업결합당사회사의 데이터 수집·활용

(1) 데이터의 중요성에 대한 인식 및 데이터 통합·확대 유인⁸⁷⁾

온라인 플랫폼 사업자는 판매자와 소비자라는 두 이용자 집단으로부터 방대한 데이터를 수집한다. 더 많은 이용자가 사용할수록 또 이용 시간이 길어질수록 수집하는 데이터의 양적·질적인 가치가 높아진다.

온라인 플랫폼 사업자가 보유·축적한 빅데이터는 개인화된 상품 추천이나 다이내믹 광고(Dynamic Ads)⁸⁸⁾와 같은 마케팅 활동에 주로 활용된다. 이를 통해 신규 고객이 자사 플랫폼에 유입될 수 있도록 유도하거나, 기존 고객이 자사 플랫폼에 고착되는 고착효과를 극대화하고자 한다. 특히, 소비자가 원하는 상품을 적시에 추천함으로써 자사 플랫폼에 대한 높은 효용과 만족감을 제공하며, 플랫폼의 경쟁력과 직결되는 구매 전환율을 높이하고자 노력한다. 실제로 온라인 플랫폼 사업자들 대다수가 자사의 경쟁력 확보에 있어서 데이터 수집·분석 능력이 가장 핵심적이고

87) 소갑 제3-1호증(경제분석과 경제분석 의견서), 소갑 제4-2호증(이커머스 시장연구 정책보고서, 공정거래위원회), 소갑 제4-3호증(Theories of Harm for Digital Mergers, OECD Competition Policy Roundtable, OECD, 2023), 소갑 제4-4호증(데이터 분야의 경쟁·소비자 이슈와 공정거래질서 구축 방안, 연세대학교 산학협력단, 2021), 소갑 제4-5호증(빅데이터의 경쟁법적 함의에 관한 연구, 이호영, 2018) 등

88) 온라인상에서의 행동, 관심사, 구매 이력 등을 종합적으로 분석하여 가장 높은 전환 확률을 가진 잠재고객을 정밀하게 타겟팅하는 광고로, 주로 머신러닝과 데이터 분석 기술 등이 활용된다.

중요한 요소라고 인식하고 있다.

149 당사회사도 이러한 데이터의 중요성을 충분히 인식하고, 데이터 관리·분석을 주된 업무로 하는 전담 조직을 별도 편성하고 있으며 매년 관련 비용도 상당한 수준으로 투입하고 있다⁸⁹⁾. 또한 이 사건 기업결합 합작투자계약상 주주 승인이 필요한 계약상 유보 사항에, 합작법인 및 그 자회사들(지마켓, 알리익스프레스코리아 3사)의 사업에 중요한 고객 관련 데이터 및 구매 내역 관련 데이터의 판매·이전 또는 사용과 관련된 내용을 포함시킨 것도 데이터의 중요성에 대한 인식에 기반한 것으로 보인다.

150 특히 알리익스프레스 인터내셔널은 이 사건 기업결합에 현물출자와 더불어 2.25억 달러(약 3,000억 원)의 현금을 즉시 출자하고, 기업결합 승인 이후에 향후 3년간 달러(약 원)의 현금을 출자할 예정인데, 이는 그만큼 알리익스프레스 인터내셔널로서는 이 사건 기업결합을 통해 지마켓이 보유한 방대한 국내 소비자 데이터를 확보하여 이를 온라인 해외직구 시장에서 활용하고자 하는 유인이 있음을 보여준다⁹⁰⁾.

151 이처럼 외국 유력 플랫폼 기업을 인수하여 이용자 기반을 대폭 확대함으로써 시장경쟁력을 강화해 나가는 것은 알리익스프레스의 사업전략으로서, 라자다(Lazada)의 경우 기업결합 이후 년 만에 매출액 약 배, 다라즈(Daraz)는 년 만에 매출액 약 배, 트렌디올(Trendyol)은 년 만에 매출액 약 배가 증가하기도 하였다.

(도표 삽입을 위한 여백)

89) 지마켓은 데이터 저장·관리·분석 및 활용을 위해 2020년에는 약 억 원, 2024년에는 약 억 원의 비용을 투입하였다. 한편 알리익스프레스는 데이터를 국가별로 구분하지 않고 전 세계를 기반으로 통합·관리하는데, 인건비 등을 제외한 순수 데이터 저장·분석을 위한 비용으로만 2023년에 약 억 원, 2024년에 약 억 원을 투입하였다(소갑 제1-10호증 : 피심인 제7차 보완자료).

90) 알리익스프레스는 국내 소비자 데이터를 추가 확보하게 되면 ① 타겟팅 광고 개선, ② 국내 소비자 특화 서비스 개발, ③ 개인화 및 맞춤형 추천, ④ 광고 효율성 개선 등을 통해 이용자 기반이 대폭 확대되어 국내 온라인 해외직구 사업의 경쟁력 강화에 상당한 도움이 되리라는 점을 기대하고 있다(소갑 제1-10호증 : 피심인 제7차 보완자료).

<표 28> 알리익스프레스의 해외 플랫폼 인수 현황 및 매출액 변화 추이

구분	사업개시일	사업지역	인수 시기 및 금액	인수 이후 매출액 ⁹¹⁾ 변화 추이
라자다 (Lazada)	2012.1.19	동남아시아 중심		
다라즈 (Daraz)	2017.12.7	남아시아 중심		
트렌디올 ⁹²⁾ (Trendyol)	2009.10.12	튀르키예 및 유럽 중심		

* 출처 : 소갑 제1-8호증(피심인 제6차 보완자료)

152 이 사건 기업결합이 완료되면 알리익스프레스 및 알리 클라우드의 기술을 활용하여 지마켓의 IT 시스템 업그레이드가 이루어질 예정이고, 특히 알리 클라우드의 Private Cloud⁹³⁾를 활용하여 더욱 고도화된 맞춤형 데이터 분석·관리가 가능해질 것으로 예상된다.

(2) 당사회사가 수집하는 데이터 종류·규모

153 지마켓과 알리익스프레스가 수집하는 이용자 기본정보에는 이름, ID, 비밀번호, 휴대폰 번호뿐만 아니라 서비스 이용기록, 상품 구매 시 리뷰, 평점 등도 포함된다. 특히 서비스 이용기록에는 소비자가 플랫폼 내에서의 활동한 구매 이력, 검색 행동, 클릭 패턴 등 다양한 로그 데이터가 포함되는데 이러한 자료는 이용자들에게

91) 당사회사는 거래금액 자료는 확보할 수 없음을 이유로 매출액 자료를 제출하였다.

92) (비공개)

93) G마켓 IT 시스템 업그레이드를 위해 알리바바가 개발할 기술, 시스템 및 기능은 모두 물리적으로 국내에 위치한 통제된 G마켓 클라우드 환경 내에 전적으로 배치되고 운영될 것이다(소갑 제1-8호증 : 피심인 제6차 보완자료).

맞춤형 서비스를 제공하기 위해 기초적인 자료가 된다.

154 2024년 기준 G마켓에는 총 명의 회원이 가입되어 있으며, 옥션에는 명의 회원이 가입되어 있다. 중복회원을 고려하지 않고⁹⁴⁾ 단순 합산하였을 때 지마켓은 명의 가입 회원을 보유하고 있다⁹⁵⁾.

155 알리익스프레스코리아에 가입된 전체 국내 회원 수는 알리익스프레스 인터내셔널이 국내 법인을 설립하고 본격적으로 사업을 영위한 2023년에는 명, 2024년에는 명으로 1년 만에 약 %의 회원 수가 증가한 것을 확인할 수 있다. 그럼에도 불구하고 2024년 기준으로 지마켓 대비 전체 회원 수는 약 % 수준에 불과하다⁹⁶⁾.

156 한편, 당사회사는 별도 동의 절차 없이 이용자의 행태정보를 촘촘히 그리고 자동으로 수집하고 있다. 지마켓을 기준으로 행태정보는 전체 보유 데이터의 약 % (GB 중 GB)를 차지하고, 리뷰, 평점, 웹사이트 방문 이력, 앱 사용 이력, 활동 로그, 구매 및 검색 이력, 클릭 패턴, IP 주소, 기기 유형, 기기 고유식별번호 등 다양한 항목에 걸쳐 수집된다. 이는 맞춤형 광고를 제공하는 데에 활용됨으로써 당사회사가 자신의 플랫폼으로 유인하기 위한 목적으로 적극 활용되고 있다⁹⁷⁾.

<표 29> 지마켓, 알리익스프레스가 자동 수집하는 행태정보

구분	수집하는 행태정보	수집하는 목적
지마켓	웹사이트 방문 이력, 앱 사용 이력, 활동 로그, 검색 이력, 광고식별자 등	사용자 관심 기반의 타겟팅 광고 제공
알리익스프레스	구매 및 검색 활동, 검색 패턴, IP 주소, 기기 유형, 기기 고유식별번호 등	맞춤형 서비스 제공

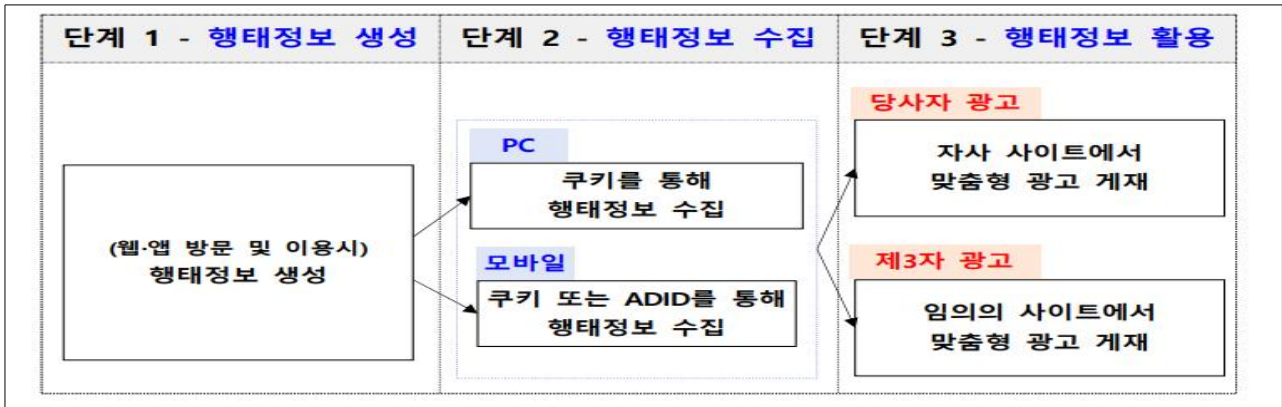
* 출처 : 소갑 제1-8호증(피심인 제6차 보완자료)

94) 중복을 제거한 수치를 정확히 산출하는 것은 현실적으로 불가능할 뿐만 아니라, 일부 수치의 차이가 이 사건 경쟁제한성 판단에 큰 영향을 미친다고 보기 어렵다.

95) 특히 G마켓·옥션의 가입 회원 수는 정체되어 있지 않고 꾸준히 성장하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다. G마켓의 2024년 가입 회원 수는 2020년 대비 약 % 늘어났으며, 옥션의 2024년 가입 회원 수는 2020년 대비 약 % 늘어났다.

96) 소갑 제1-4호증(피심인 제3차 보완자료), 소갑 제1-8호증(피심인 제6차 보완자료)

97) 소갑 제1-8호증(피심인 제6차 보완자료)



※ ADID는 Advertisement Identification의 약자로, 광고식별자를 의미한다.

* 출처 : 소갑 제4-9호증(맞춤형 광고에 활용되는 온라인 행태정보 보호를 위한 정책방안, 개인정보보호 위원회)

(3) 당사회사의 데이터 활용 방식

157 당사회사는 자신이 수집한 이용자의 광범위한 기본정보 및 행태정보와 AI 기술 등 자사가 보유한 기술을 접목하여 정밀하게 고객을 타겟팅하고 그에 맞는 맞춤형 광고를 노출시키면서 소비자의 구매를 촉진하고 회원들의 플랫폼에 대한 만족감을 높여 고착효과를 극대화하고자 한다. 플랫폼 내부에서의 맞춤형 광고는 주로 기존 고객들의 구매를 촉진하기 위한 것이고, 플랫폼 외부에서의 맞춤형 광고는 주로 자사 플랫폼을 사용하지 않는 소비자들을 플랫폼으로 유인하고자 하는 목적에서 활용된다.

158 지마켓은 20년 이상 국내에서 온라인 플랫폼 사업을 영위하면서 개별 소비자의 소비성향 등 장기간에 걸친 시계열 데이터뿐만 아니라 국내 소비자 집단의 전반적인 소비패턴에 대한 데이터를 풍부하게 보유하고 있는바, 단순한 인구통계학적 구분에 따른 선호가 아닌 주요 브랜드에 대한 관심사, 쇼핑 행동, 제품 만족도 등의 정밀한 쇼핑 컨텍스트를 기반으로 고객 타겟팅을 진행한다.

159 다만 알리익스프레스는 아직까지 지마켓만큼 방대한 국내 소비자 데이터를

보유·축적하고 있지 못하여, 자사 플랫폼에서 소비자의 소비를 촉진시키는 유의미한 수준의 맞춤형 광고가 제공되지는 않는 것으로 보인다.

160 그러나 알리익스프레스는 전 세계적으로도 상당한 수준의 IT 기술을 보유하고 있는 것으로 평가받고 있는바, 이는 대량의 국내 소비자 데이터와 결합할 경우 시너지 효과가 크게 나타날 것으로 전망된다. 알리익스프레스가 폭넓게 활용하고 있는 관련 기술에는 ① 소비자가 이미지를 업로드하면 그 이미지를 AI가 분석하여 동일·유사한 제품정보를 소비자에게 제공함으로써 언어적 장벽을 초월하여 손쉽게 구매경험을 극대화하는 ‘이미지 검색’⁹⁸⁾, ② 특정 소비자의 선호와 매칭되는 상품 중 클릭할 가능성과 구매할 가능성이 높으며, 가장 적절한 가격을 가진 상품을 소비자의 화면에 표시함으로써 소비자의 구매 확률을 극대화 시키는 ‘AI 기반 추천 시스템’, ③ 상품 배치 등의 UI나 알고리즘을 A안과 B안으로 사용자마다 다르게 제공한 뒤, 해당 UI나 알고리즘의 효과를 실시간으로 정량 분석하여 이를 기반으로 가장 효과적인 UI나 알고리즘을 적용함으로써 구매 전환율을 향상시키는 ‘AI 기반 A/B 테스트 최적화 시스템’⁹⁹⁾ 등이 있다¹⁰⁰⁾.

(4) 당사회사 보유 데이터의 양적·질적 강화 및 분석 능력 강화

(가) 데이터의 양적 증대·질적 강화

161 지마켓과 알리익스프레스가 보유하고 있는 국내 소비자 관련 데이터는 양적·질적 두 가지 측면에서 상당한 차이가 존재하는바, 당사회사가 보유하고 있는 데이터가 통합됨으로써 양적·질적인 측면에서 중대한 강화 효과가 발생할 것으로 예측된다¹⁰¹⁾.

98) 알리익스프레스를 통해 판매되는 전 세계 200개 국가의 소비자 데이터를 기반으로 한 해외직구 상품 데이터베이스를 활용하고, 이미지 검색의 기반이 되는 상품 수는 약 9,900만 개로 거의 1억 개에 달한다.

99) 미세한 차이에도 불구하고 구매 전환 효과가 2배 이상 차이 날 수 있는데, 알리익스프레스의 AI 기반 A/B 테스트 최적화 시스템은 이러한 미세한 차이를 신속·정밀하게 포착하여 의사결정을 내릴 수 있고 시장 수요와 사용자 선호에 효과적으로 대응할 수 있다.

100) 상기 기술들은 지마켓은 보유하고 있지 않아, 지마켓의 소비자 데이터와 결합 시 큰 시너지 효과가 발생될 것으로 예상된다.

101) 서로 다른 종류의 데이터를 결합함으로써 경쟁에 영향을 미치는 새로운 가치를 창출할 수 있다(소

162 양적인 측면에서 살펴보면, 2024년 알리익스프레스는 명의 국내 가입 회원 수를 보유하고 있는 반면, 지마켓은 G마켓·옥션 단순 합산 기준으로 명의 국내 가입 회원 수를 보유하고 있다. 알리익스프레스를 기준으로 하였을 때, 이 사건 기업결합으로 인한 데이터 통합으로 약 배에 달하는 가입 회원 수를 단숨에 확보하는 효과를 거둘 수 있다.

163 질적인 측면에서는, ① 지마켓의 가입 회원이 10대부터 70대 이상까지 회원 수가 고르게 분포되어 있고 사실상 국내 소비자 집단 전반을 모두 커버할 수 있는 만큼 국내 소비자 전체의 소비패턴을 쉽게 파악할 수 있는 점, ② 지마켓 가입 회원의 약 72%(전체 명¹⁰²⁾ 중 명이)가 2015년 이전에 가입한 회원 즉 최소 10년 이상 G마켓·옥션에서 장기간 구매 활동을 한 소비자들이어서 개별 소비자 관점에서 계절별·시기별로 어떤 물건을 구매하는지 등과 같은 유의미한 정보를 얻을 수 있는 점 등에서, 알리익스프레스에서 주로 저렴한 제품을 중심으로 구매하는 소비자들의 데이터와는 질적으로 큰 차이가 존재할 것으로 판단된다¹⁰³⁾.

164 지마켓과 알리익스프레스 모두 온라인 플랫폼 사업의 핵심 자산인 소비자 데이터 등을 외부에 판매한 사례는 전혀 없는데, 이러한 점에서 지마켓이 20년 이상 보유한 국내 개별 소비자의 소비성향 및 전체 소비자의 소비패턴 등에 대한 자료는 알리익스프레스가 이 사건 기업결합이라는 방법을 제외하고는 독자적으로는 취득하는 것이 곤란한 정보자산이라고 판단할 수 있다¹⁰⁴⁾.

165 이 사건 기업결합을 통해 지마켓이 보유한 풍부한 국내 소비자의 개별 소비 성향 및 국내 소비자 집단 전체의 소비패턴 데이터를 알리익스프레스가 보유하게

갑 제4-13호증 : Competition Law and Data, 프랑스 경쟁위원회, 독일 연방카르텔청)

102) 판매자 회원을 제외한 구매자 회원 중 2024년 기준 본인인증을 완료하여 인구통계학적 특성을 파악할 수 있는 소비자들의 특성을 분류하였다.

103) 실제 국내 소비자들의 구매 데이터를 살펴보더라도, G마켓·옥션에서의 평균 구매가격은 만 원 내외인 반면, 알리익스프레스의 평균 구매가격은 만 원에 불과하여 상당한 차이가 발생함을 알 수 있다(소갑 제1-13호증 : 피심인 제8차 추가 보완자료).

104) 심사기준 VI.5.가.는 정보자산 수반 기업결합의 경쟁제한성 판단 시, 결합을 통하여 얻게 되는 정보자산이 다른 방법으로는 이를 대체하기 곤란한지 여부를 고려하도록 규정하고 있다.

되면 국내 소비자 데이터와 관련하여 양적, 질적인 측면에서 중대한 강화 효과가 발생할 것으로 판단된다.

(나) 데이터 분석 능력 강화

166 이 사건 기업결합과 관련하여 기업집단 신세계와 기업집단 알리바바가 2024. 12. 26. 이 사건 합작투자계약의 부속계약으로서 합작투자계약과 함께 체결한 사업협력계약(Business Cooperation Agreement)에 따르면, 양 사는 사업협력의 핵심적인 내용으로서 알리익스프레스와 그 계열회사인 알리 클라우드 등이 보유한 IT 시스템을 활용하여 지마켓의 IT 시스템 업그레이드를 진행할 예정이다¹⁰⁵⁾.

167 알리 클라우드는 알리익스프레스 인터내셔널을 비롯한 기업집단 알리바바 내부 고객과 외부 고객들에게 IT 시스템 개선 등 클라우드 서비스¹⁰⁶⁾를 제공하고 있으며, 아시아 지역에서는 1위, 전 세계에서는 아마존, 마이크로소프트, 구글의 뒤를 이은 4위 사업자이다. 알리 클라우드는 자사의 AI 추론 모델인 큐원(Qwen)을 보유하고 있으며, 이는 텍스트뿐만 아니라 이미지, 오디오, 영상 등 다양한 데이터를 처리하며 맞춤형 AI 기능까지 탑재한바, 시장에서는 큐원3를 구글이나 오픈AI와 치열한 경쟁을 벌일 수 있을 만큼 고도화된 AI 기술로 평가하기도 한다¹⁰⁷⁾.

168 한편 지마켓은 현재 가 제공하는 시스템을 사용하고 있어 특정 환경에 맞춤형하는 것은 한계가 있다. 그런데 이 사건 기업결합이 완료되면 알리익스프레스 및 알리 클라우드의 기술을 활용하여 지마켓의 IT 시스템 업그레이드가 이루어질 예정이고, 특히 알리 클라우드의 Private Cloud¹⁰⁸⁾를 활용하여 더욱 고도화된 맞춤형 데이터 분석·관리가 가능해질 것으로 예상된다.

105) 소갑 제1-6호증(피심인 제5차 보완자료)

106) 클라우드 서비스란 기업이 서버, 스토리지, 네트워크 등 IT 자원을 직접 소유·관리하는 대신, 외부 전문업체로부터 필요한 만큼을 서비스 형태로 공급받는 것을 의미한다(공정거래위원회 클라우드 서비스 분야 실태조사 결과 발표, 2022. 12. 28).

107) 알리바바, AI 모델 큐원 3 공개 ... 구글·오픈AI 정조준(디지털투데이, 2025. 4. 29.)

108) G마켓 IT 시스템 업그레이드를 위해 알리바바가 개발할 기술, 시스템 및 기능은 모두 물리적으로 국내에 위치한 통제된 G마켓 클라우드 환경 내에 전적으로 배치되고 운영될 것이다(소갑 제1-8호증 : 피심인 제6차 보완자료).

169 끊임없이 수집·축적되는 빅데이터를 원활하게 저장·관리·분석하여 적시에 활용하기 위해서는 그 핵심 인프라인 클라우드 통합이 전제될 수밖에 없는데, 이러한 클라우드 통합이 이 사건 기업결합 이후에는 기업집단 알리바바 계열회사의 자원으로 이루어지는 만큼 외부 자원을 활용했던 과거와는 달리 데이터 활용 강도는 전보다 더욱 높아질 것이다¹⁰⁹⁾.

170 결국 지마켓이 보유한 방대한 국내 개별 소비자의 소비성향 및 국내 소비자 집단의 소비패턴 데이터와 알리익스프레스 인터내셔널 및 그 계열회사가 보유하고 있는 높은 수준의 IT 능력이 결합함에 따라, 당사회사는 국내 소비자 데이터의 양적·질적인 측면의 강화뿐만 아니라 데이터 분석 능력에 있어서도 중대한 강화 효과가 발생할 것으로 예상된다.

다) 시장지배력 형성·강화 및 경쟁제한 우려

(1) 시장지배력 형성·강화

171 이 사건 기업결합으로 인해 지마켓이 20년 이상 보유·축적하고 있는 방대한 국내 소비자 데이터는 신규 사업자가 단기간에 취득하는 것이 사실상 불가능한 데이터이다. 이 사건 기업결합으로 인한 데이터 통합·확대는 강한 간접(교차) 네트워크 효과 및 규모·범위의 경제, 피드백 순환 구조 등을 매개로 소비자들의 당사회사에 대한 고착효과를 강화할 것이며, 경쟁사업자들이 알리익스프레스가 보유한 전 세계적인 데이터베이스 및 IT 기술을 단기간에 취득하는 것이 사실상 불가능하고, 당사회사들이 자신들의 데이터를 다른 사업자에게 판매한 사례도 없는바, 국내 온라인 해외직구 시장에서 당사회사의 시장지배력이 형성·강화될 것이라고 판단된다.

172 특히, 이 사건 기업결합은 국내 온라인 해외직구 시장에서 2~3위 사업자

109) 한편, 알리 클라우드는 2022년 국내에 첫 번째 데이터센터를 설립하여 운영하고 있으며, 2025. 6월 부터는 두 번째 데이터센터를 설립하여 운영을 시작하였다(알리 클라우드, 韓 제2데이터센터 이달 가동 ... 보안 논란에 “인증 준수”, 아시아경제, 2025. 6. 19.).

(Amazon, Temu)와 시장점유율 차이가 큰(27.5%p = 37.1% - 9.6%) 1위 사업자인 기업집단 알리바바와, 2~3위 사업자와 시장점유율 차이가 크지 않은(5.7%p = 9.6% - 3.9%, 3.6%p = 7.5% - 3.9%) 4위 사업자인 기업집단 신세계 간의 결합으로 당사 회사의 시장지배력이 형성·강화될 우려가 더욱 크다고 판단된다.

173 이러한 데이터 통합·확대로 인한 국내 온라인 해외직구 시장에서 발생할 수 있는 시장지배력 형성·강화와 경쟁제한 우려에 대해서는 경쟁사업자들의 의견¹¹⁰⁾, 전문가 의견¹¹¹⁾을 통해서도 확인할 수 있다.

174 당사회사의 시장지배력을 형성·강화하는 핵심적 요인으로는 경쟁사업자들이 제기한 바와 같이, 기본적으로 당사회사의 데이터 수집·활용 능력에 기반한 맞춤형 마케팅 전략과 이를 통한 소비자 유인력 확대를 들 수 있는데, 구체적인 내용은 아래와 같다.

175 첫째, 초정밀 개인화 타겟팅과 AI 기반 추천 시스템을 통해 기존 당사회사 플랫폼 소비자들의 구매 행동을 촉진하는 등 구매 전환을 대폭 개선할 수 있다. 지마켓이 보유하고 있는 소비자의 구매 이력, 검색 행동, 소비성향 등의 데이터를 알리익스프레스의 AI 학습 능력과 결합하여 클릭 확률, 구매 확률, 이탈 확률, 장바구니 보존 가능성, 후기 작성 가능성 등을 분석하고 이를 수치화할 수 있다. 이를 통해 사실상 실시간으로 가장 구매 가능성이 높은 상품을 배치·광고하고 할인쿠폰 등을 제공함으로써 구매 전환을 극대화할 수 있다¹¹²⁾.

110) 쿠팡, 네이버, 카카오, 테무, 11번가, 롯데쇼핑, 무신사 등 7개 경쟁사업자로부터 의견을 제출받았다. 쿠팡, 카카오, 테무, 네이버, 무신사는 해외직구 시장의 경쟁제한성과 관련하여 특별한 우려를 제기하지 않았다. 상대적으로 해외직구 시장의 하위 사업자라 볼 수 있는 11번가와 롯데쇼핑이 데이터 통합·확대 등으로 인한 경쟁제한 우려를 제기하였다.

111) 비공개 전문가 간담회(2025. 4. 25. 임용 서울대 교수, 오준병 인하대 교수, 정신동 한국외대 교수, 박준영 경상국립대 교수, 이화령 KDI 연구위원, 하명진 한국온라인쇼핑협회 사무국장 참석) 시, 전문가들도 당사회사 간 데이터 통합·확대로 인한 장기적 관점에서의 경쟁제한 우려에 대한 심도 있는 검토가 필요하다는 의견을 제시한 바 있다(폴필먼트 서비스와 관련된 우려도 제기되었으나 수직결합으로 인한 경쟁제한 우려는 크지 않은 것으로 판단된다).

112) 예컨대, 지마켓은 A라는 소비자가 ‘일요일 저녁 시간대 건강식품’을 주로 검색한다는 데이터를 보유하고 있고, 이러한 데이터가 알리익스프레스의 AI 머신러닝, 딥러닝 기술 등과 결합함에 따라 A 소비자의 행동을 더욱 정밀하게 실시간으로 학습할 수 있다. A 소비자의 이러한 패턴이 반복적이라는 점과 함께 클릭 확률, 구매 확률 등을 분석한 결과 상품 가격에 따라 구매 여부가 결정된다는 학습이 이루어지면, 당사회사는 A 소비자에게 일요일 저녁 시간대에 건강식품 맞춤형 한정 할인쿠폰을 제공하거나, 할인이 진행 중인 건강식품에 대한 광고를 노출시킬 수 있다. 이를 통해 A 소비

176 둘째, 도플갱어(Doppelganger) 마케팅을 활용하여, 지마켓은 사용하고 있었으나 알리익스프레스는 사용하지 않던 대다수 국내 소비자들을 유인할 수 있다. 도플갱어란 특정 소비자 또는 소비자 집단과 동일하거나 비슷한 프로파일¹¹³⁾을 가지고 있는 소비자 또는 소비자 집단을 의미한다.

177 알리익스프레스는 국내 소비자 정보와 관련한 데이터가 부족한 만큼 국내 소비자들을 대상으로는 기본적인 수준의 광고만 제공만 가능한바, 광고의 소비자 유인력이 높지 않고 광고 비용 지출 대비 효율성도 낮다. 그러나 데이터 통합·확대를 통해 알리익스프레스가 국내 소비자 전반을 아우르는 프로파일을 확보할 수 있게 되면, 자신의 AI 기술과 결합하여 각 프로파일에 해당하는 도플갱어를 선별할 수 있다. 이들 도플갱어가 자주 검색하고 구매 확률이 높은 상품과 알리익스프레스에서 판매되는 상품을 매칭하여 네이버, 구글 등 검색 엔진이나 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 미디어 플랫폼 앱의 광고 지면에 구매 확률이 가장 높은 상품을 추천하거나 광고를 노출시킬 수 있다. 이를 통해 알리익스프레스를 사용하지 않고 있던 소비자들이 알리익스프레스를 사용하도록 유인할 수 있다. 또한 이렇게 알리익스프레스에 유입된 소비자들에게 국내에서는 쉽게 접하기 힘든 이미지 검색 기능 등을 통하여 상품 탐색을 촉진하고 구매 경험을 극대화시킴으로써 고착효과를 더욱 강화할 수 있다.

178 셋째, 지마켓이 보유하고 있는 소비패턴과 알리익스프레스의 AI 기반 A/B 테스트 최적화 등이 결합하면 국내 소비자 전반에 대한 맞춤형 UI, 알고리즘 등을 제공하여 당사회사로 소비자 유인력을 제고할 수 있다. 당사회사는 AI 기반 A/B 테스트를 상시 실시하면서 국내 소비자 및 소비자 집단에 대하여 구매 전환을 가장 극대화할 수 있는 UI, 알고리즘을 실시간으로 변경·제공할 수 있다. 예컨대 계절별, 기념일별 A/B 실험을 통해 국내 소비자들의 실시간 반응을 측정하고 가장 긍정적인 반응 또는 구매 전환이 극대화된 UI와 알고리즘을 적용함으로써 국내 소비자들

자의 해당 건강식품에 구매 전환율이 대폭 상승하게 되며, 소비자의 플랫폼에 대한 만족도도 높아지는 만큼 고착효과도 강화될 수 있다.

113) 행동, 특성, 상호작용 등 소비자와 관련된 모든 데이터와 정보가 포함된 자료를 의미한다.

의 당사회사 플랫폼에 대한 효능감을 제고하고 구매 유인을 촉진할 수 있다.

179 나아가, 위와 같은 맞춤형 마케팅 확대 등을 통한 시장지배력 강화는 G마켓·옥션과 알리익스프레스(AliExpress)라는 플랫폼 서비스가 통합·연계되는 경우에 그 효과가 더 크게 나타날 수 있다. 데이터 결합과 함께 플랫폼 서비스의 통합·연계가 이루어지면 G마켓·옥션에 대한 높은 신뢰도가 알리익스프레스에 대한 낮은 신뢰도를 상쇄하여 소비자들이 당사회사의 통합·연계된 플랫폼에 대폭 유입¹¹⁴⁾되고 이를 기반으로 하여 국내 온라인 해외직구 시장에서 시장지배력이 더욱 형성·강화될 것이라고 판단된다¹¹⁵⁾.

(2) 경쟁제한 우려

180 당사회사의 국내 온라인 해외직구 시장에서의 시장지배력 강화가 경쟁제한 우려를 발생시키는지와 관련하여, ① 경쟁사업자의 진입장벽 상승, ② 경쟁사업자의 비용 증대(이상, 경쟁사업자 배제효과), ③ 개인정보보호 및 데이터 보안 등과 관련된 품질 저하 등 비가격경쟁을 저해할 우려를 살펴본다¹¹⁶⁾.

181 첫째, 국내 온라인 해외직구 시장에서 당사회사의 시장점유율이 증가하는 등 시장지배력이 강화되면, 간접 네트워크 효과 및 피드백 순환 구조 등에 따라 당사회사 플랫폼으로 소비자 유입이 늘어나고, 소비자 유입에 따라 판매 가능성이 높아지는 만큼 판매자의 유입도 늘어나게 된다. 다양하고 매력적인 상품이 늘어나는 한편,

114) 실제로 2025. 7월 공정거래위원회의 설문조사 결과에 따르면, G마켓과 연동된 서비스 등을 통해 알리익스프레스에서 판매되는 해외직구 상품을 구매할 수 있다면 구매 의향이 있는지에 대해 약 75%의 소비자가 구매할 것이라고 밝힌 바 있다.

115) 이와 같이 결합당사회사는 이 사건 기업결합 이후 데이터 수집·보유·활용 능력의 강화에 기대어 시장지배력(market dominant power)을 형성·강화할 것으로 판단되나, 가사 시장지배력 보유 여부 판단을 유보하더라도, 알리익스프레스는 현재도 최소한 시장력(market power)을 보유하고 있기 때문에 결합 이후 강화된 시장력 및 데이터 통합·확대는 뒤에서 살펴볼 경쟁사업자 배제 등을 통해 관련 시장의 경쟁을 제한할 것으로 판단된다.

116) OECD도 소비자 데이터 결합으로 인해 ① 경쟁사업자의 진입장벽 상승 및 비용 증대, ② 데이터 보안 및 개인정보보호 품질 저하 등 관련 시장에서 경쟁을 저해할 우려가 있다고 밝힌 바 있다.
[Mergers between businesses that use consumer data could potentially harm competition in two ways: ① by reducing the quality of data protection and privacy on offer in the relevant market, or ② by raising barriers to entry or raising rivals' costs through the merging of consumer data] (소갑 제4-16호증 : OECD publishing, Consumer data and competition, 2021)

필요한 맞춤형 상품 추천·광고가 적시에 이루어지는 당사회사 플랫폼에 소비자들은 더욱 고착화되고 구매 전환이 상승한다. 이러한 데이터들은 지속적으로 축적되고 AI 기술과 결합하여 더욱 가치 있는 데이터로 거듭난다.

182 해외직구 상품을 구매하고자 하는 소비자는 맞춤형 광고, 상품 추천 등이 적시에 제공되는 당사회사 플랫폼에서 높은 만족도를 갖고 해외직구 상품 구매를 모두 해결할 수 있고, 다른 플랫폼에서 해외직구 상품을 구매할 유인이 사실상 사라진다. 특히 간접 네트워크 효과에 따라 경쟁사업자 또는 신규 사업자의 해외직구 플랫폼에는 상품의 다양성이 떨어지고 풍부한 데이터 확보가 곤란해지는 만큼, 소비자에게 적합한 상품을 추천·광고하기도 어려워진다. 결국 경쟁사업자 또는 신규 사업자는 국내 온라인 해외직구 시장에 새롭게 진입하기 어려워지는 등 유효 경쟁을 하기 위한 진입장벽이 급격히 상승하게 되어 시장에서의 경쟁이 제한된다.

183 당사회사의 데이터 통합·확대로 인해 국내 온라인 해외직구 시장에서 경쟁사업자들의 진입장벽이 증대할 것이라는 점은 경쟁사업자들의 의견을 통해서도 확인할 수 있다¹¹⁷⁾.

184 한편, 신규·경쟁 사업자들에게 진입장벽이 형성된다는 점은 아래 <표 31>과 같은 간략한 경제분석 모형을 통해서도 확인된다.

<표 31> 진입장벽 증대 관련 경제분석

- 이 사건 기업결합의 데이터 통합·확대가 진입장벽을 증대시킨다는 점을 간략한 수식으로 확인해 보면 아래와 같다.

$$U(c) = V - t(1 - \phi) \times d(c) - p(c) \quad (1)$$

- 위 식(1)에 따르면, $t(1 - \phi) \times d(c)$ 는 데이터를 통해 개인화를 얼마나 잘했느냐를 의미하며 이에 따라 소비자 효용이 달라진다. 즉 방대한 데이터로 타겟팅이 잘 이루어지면 소비자 효용이 증대한다.

- $U(c)$: 해외직구 상품을 구매하는 소비자 c 의 순(최종) 효용
- V : 상품 기본 가치로, 모든 소비자에게 동일하게 주어지는 효용

117) 소갑 제2-1호증(11번가 제출의견), 소갑 제2-2호증(롯데쇼핑 제출의견)

- $d(c)$: 소비자 c 의 선호와 해당 상품이 얼마나 일치하는가를 나타내는 척도로, 거리가 멀수록 소비자 입장에서 상품에 덜 만족스러운 것을 의미
- ϕ : 해외직구 플랫폼이 소비자 c 에 대해서 얼마나 정확한 데이터를 갖고 상품 추천 및 타겟팅을 하느냐를 의미 / ϕ 는 0과 1 사이에 분포해 있으며 0은 데이터가 전혀 없는 상태로 개인화 타겟팅이 불가능한 상태, 1은 완전한 데이터를 보유해 완벽한 개인화 타겟팅이 가능한 상태
- t : 민감도로, 소비자가 상품과 취향이 안 맞을 때 느끼는 불편함의 강도를 의미
- $p(c)$: 소비자에게 실제 부과하는 가격으로, 데이터를 통해 개인화된 가격이라면 소비자마다 다른 값을 가지게 됨

$$p_{Ali}(c) = V - t(1 - \phi_{Ali}) \times d(c) - U_{out}(c) \quad (2)$$

- 식 (1)을 변형한 식 (2)를 보면, 알리익스프레스가 각 소비자의 최대 지불용의 금액을 파악하여 맞춤형 가격을 설정하면 소비자가 얻을 수 있는 잉여는 최소화된다.
- 데이터의 양과 질적인 측면이 강화될수록 소비자 맞춤형 가격 설정이 가능해지고, 이에 따라 소비자 잉여가 알리익스프레스 이윤으로 이전된다.

$$p_{other}(c) = V - t(1 - \phi_{other}) \times d(c) - U_{out}(c) \quad (2')$$

- 반면, 위 식(2')과 같이 양질의 데이터를 확보하지 못한 경쟁 플랫폼은 소비자 특성을 파악하지 못해 상품 적합성이 낮아 0에 가까운 ϕ_{other} 의 값을 갖게 되고, 알리익스프레스만큼의 $p(c)$ 를 부과하기 어렵다.
- 특히 알리익스프레스는 통합된 데이터를 기반으로 소비자를 세분화하여 집단별로 차별화된 가격을 설정할 수 있다. 이러한 전략은 신규 사업자의 시장 진입 시에도 가격 경쟁력을 유지하게 하며, 결과적으로 진입장벽을 강화하는 효과를 갖는다. 특히, 알리익스프레스는 신규 진입자를 견제하기 위해 특정 소비자 집단에 한정된 표적 가격 인하(targeted price cut), 로열티 프로그램(멤버십 제도 등) 등 고착효과를 유발하는 전략을 이용해 신규 진입을 억제할 수 있다.
- 이와 같은 방식은 실시간 최적가격(dynamic pricing)이 어려운 신규 사업자가 모방하거나 대응하기 쉽지 않다. 또한 신규 사업자가 특정 소비자 집단을 타겟하려는 경우 알리익스프레스는 즉각적인 가격 조정과 맞춤형 혜택 제공을 통해 해당 시도를 차단할 수 있다.
- 이처럼 알리익스프레스의 잉여가 극대화되고, 축적된 독점이익을 통한 투자 확대는 다시 소비자/판매자를 당사회사 플랫폼으로 유입되도록 하여 지속적으로 높은 경쟁력을 유지할 수 있고 신규 진입자에게는 진입장벽이 형성되게 된다.

* 출처 : 소갑 제3-1호증(경제분석과 경제분석 의견서)

185 둘째, 당사회사가 보유한 국내 소비자 데이터와 고도의 AI 기술이 결합되어 시장지배력이 강화된 만큼, 경쟁사업자도 이에 대응하기 위해서는 유사한 수준의 데이터 규모와 AI 기술을 보유하고 있어야 할 것이다.

186 그런데 국내 온라인 해외직구 시장에서 경쟁사업자들이 보유한 AI 기술은 알리익스프레스 및 알리 클라우드가 보유하고 있는 AI 기술에 비해서는 뒤쳐진 것으로 보인다. 알리익스프레스 및 알리 클라우드의 데이터 처리능력, 소비자 행동 기반 알고리즘, AI 기반 실시간 테스트 인프라 등을 단기간 내에 구축하는 것은 현실적으로 어렵거나 막대한 비용이 소요될 수밖에 없다.¹¹⁸⁾

187 당사회사의 데이터와 AI 기술이 결합함에 따라 단순한 소비자 유인을 넘어서 광고 비용 대비 매출 효율성까지 획기적으로 개선되는 상황에서 경쟁사업자들이 이와 동일한 또는 유사한 수준의 효과적인 맞춤형 광고 등을 제공하는 것은 단기적으로는 사실상 불가능하며, 장기적으로 가능하더라도 막대한 비용이 소요될 뿐만 아니라 플랫폼의 수익성 경쟁력이 약화될 상당한 우려가 있다.

188 셋째, 이 사건 기업결합으로 국내 온라인 해외직구 시장에서 사업자 수가 감소함에 따라 장기적으로 개인정보보호 및 데이터 보안 등과 관련된 품질 저하 등 비가격경쟁이 저해될 우려가 있다. 온라인을 통해 거래가 이루어지는 플랫폼 기업의 경우 개인정보보호 및 데이터 보안과 관련된 이슈가 상존하고 있으며, 소비자들의 이에 대한 우려도 매우 큰 상황이다. 특히 온라인 해외직구 시장은 소비자의 정보가 해외 특히 중국 판매자에게 공유될 수 있다는 점에서 개인정보보호와 데이터 보안 등에 대한 소비자들의 우려가 더욱 크다고 할 수 있다.

189 실제로 공정거래위원회는 지난 2024. 11월 알리익스프레스의 이용약관을 심사하여 부당한 개인정보 수집·활용 조항 등이 포함된 불공정 약관조항을 시정한 바 있다¹¹⁹⁾. 또한 개인정보보호위원회는 지난 2024. 7월 알리익스프레스의 개인정보보

118) 이와 관련하여 경쟁사업자는, 시장 진입자가 수천억 원의 마케팅 비용을 투입하더라도 지배적 사업자가 누리는 네트워크 효과 및 피드백 순환 구조로 인하여 큰 효과를 거두기 어렵다는 의견을 제출하기도 하였다(소갑 제2-1호증 : 11번가 제출의견).

119) 알리익스프레스의 불공정 약관에는 이용자의 개인정보를 과다하게 수집하는 조항, 이용자의 개인정

호법 위반과 관련하여 19억 7,800만원의 과징금을 부과한 바 있다¹²⁰⁾.

190 또한 앞서 위원회 소비자 인식 설문조사 결과에서 본 바와 같이, 개인정보보호 수준이 온라인 쇼핑물 선택 시 중요한 기준이 된다는 응답이 약 65%에 달하였으며, 중요한 기준이 되지 않는다는 응답은 약 8%에 머물렀다.¹²¹⁾ 이러한 소비자들의 개인정보보호 중요성에 대한 인식은 2025년 4월 SK텔레콤의 유심 개인정보 유출 사고로 인해 한 달 만에 약 40만 명의 가입자가 이탈한 것을 통해서도 확인할 수 있다¹²²⁾.

191 따라서 이 사건 기업결합으로 시장지배력이 형성·강화된 이후 개인정보보호와 관련된 경쟁이 약화될 우려가 있음을 합리적으로 예상할 수 있다. 이는 시장지배력 및 고착효과 강화로 소비자 선택권이 저하되면 당사회사가 더욱 많은 데이터를 수집할 수 있는 한편 상당한 비용을 지불하면서까지 높은 수준의 데이터 보호 및 보안을 유지할 유인이 저하됨에 따른 것으로 볼 수 있고, 장기적으로 개인정보보호 및 데이터 보안 등 비가격경쟁 요소의 품질이 저하되는 결과로 이어질 상당한 우려가 있다.

라) 소결

192 상기 내용을 종합하면, 당사회사는 다른 방법으로는 대체하기 곤란한 방대한 규모의 정보자산을 이 사건 기업결합을 통해 취득하여 높은 수준의 IT 기술과 결합시켜 고도로 개선·정밀화된 마케팅에 활용함으로써 간접 네트워크 효과 및 피드백 순환 구조를 강화하게 되고, 이에 따라 경쟁사업자 또는 신규 사업자의 시장 진입이

보를 부당하게 활용하는 조항 등 개인정보를 부당하게 수집·활용하는 조항이 포함된 바 있다(소갑 제4-14호증 : 독소조항 가득한 알리·테무의 불공정약관 시정, 공정거래위원회 보도자료, 2024. 11. 20.).

120) 알리익스프레스는 ‘개인정보가 이전되는 국가’, ‘개인정보를 이전받는 자의 성명 및 연락처’ 등 개인정보보호법에서 정한 고지사항을 이용자에게 알리지 않았으며, 약관 등에 개인정보보호에 필요한 조치를 반영하지 않았는바, 이에 관하여 조사가 이루어졌고 알리익스프레스는 자진 시정하였다(소갑 제4-15호증 : 알리익스프레스에 개인정보보호법 위반으로 19억 7,800만 원 과징금 부과, 개인정보보호위원회 보도자료, 2024. 7. 25.).

121) 소갑 제3-2호증(소비자 인식 설문조사)

122) 이는 SK텔레콤의 하루 평균 가입자 순감이 100명 내외인 점을 고려할 때 단순 계산 시 10년 치 가입자 규모가 이탈한 것으로 볼 수 있다.

곤란해지거나 막대한 비용이 소요되는바, 이와 같이 당사회사의 시장지배력이 공고화되면 장기적으로 소비자들에 대한 개인정보보호 및 데이터 보안 등 비가격경쟁도 저해될 상당한 우려가 있음이 인정된다.

193 결국 알리익스프레스는 국내 온라인 해외직구 시장에서 이미 압도적인 격차로 큰 규모의 소비자·판매자 네트워크 효과를 향유하고 있는 상황에서, 수평결합으로 국내 소비자 구매 행태 등에 관한 상당한 규모의 데이터를 보유한 지마켓의 정보자산을 취득하여 네트워크 효과의 격차를 더 크게 벌림으로써 국내 온라인 해외직구 시장에서 시장지배력의 인위적 강화, 진입장벽의 공고화 등 경쟁제한 효과를 발생시킬 우려가 있다고 판단된다.

나. 수직결합 : 국내 온라인 해외직구 시장 - 국내 풀필먼트 서비스 시장

1) 판단기준

194 수직형 기업결합이 경쟁을 실질적으로 제한하는지 여부에 대해서는 기업결합 전후의 시장집중 상황, 시장의 봉쇄효과, 협조효과 등을 종합적으로 고려하여 심사한다¹²³⁾.

195 봉쇄효과란 수직형 기업결합을 통해 당사회사가 경쟁관계에 있는 사업자의 구매선 또는 판매선을 봉쇄하거나 다른 사업자의 진입을 봉쇄할 수 있는 경우에는 경쟁을 실질적으로 제한할 수 있음을 의미한다. 구체적으로 시장봉쇄 여부는 원재료 공급회사의 시장점유율 또는 원재료 구매회사의 구매액이 당해 시장의 국내 총 공급액에서 차지하는 비율, 원재료 구매회사의 시장점유율, 기업결합의 목적, 경쟁사업자의 대체적인 공급선·판매선 확보 가능성, 경쟁사업자의 수직계열화 정도, 당해 시장의 성장 전망 및 당사회사의 설비증설 등 사업계획, 사업자 간 공동행위에 의한 경쟁사업자 배제가능성, 관련된 상품과 원재료 의존관계에 있는 상품시장 또는 최종 산출물 시장의 상황 및 그 시장에 미치는 영향, 수직형 기업결합이 대기업 간에 이

123) 심사기준 VI.3.

루어지거나 연속된 단계에 걸쳐 광범위하게 이루어져 시장진입을 위한 필요 최소 자금 규모가 현저히 증대하는 등 다른 사업자가 당해 시장에 진입하는 것이 어려울 정도로 진입장벽이 증대하는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

196 협조효과란 수직형 기업결합의 결과로 경쟁사업자 간의 협조 가능성이 증가하는 경우에는 경쟁을 실질적으로 제한할 수 있음을 의미한다. 경쟁사업자 간의 협조 가능성 증가 여부는 결합 이후 가격정보 등 경쟁사업자의 사업 활동에 관한 정보입수가 용이해지는지 여부, 당사회사 중 원재료 구매회사가 원재료 공급회사들로 하여금 협조를 하지 못하게 하는 유력한 구매회사였는지 여부, 과거 당해 거래분야에서 협조가 이루어진 사실이 있었는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

197 한편, 수직형 결합으로서 ① 당사회사들이 참여하고 있는 관련시장 각각의 HHI가 2,500 미만이고 당사회사 각각의 시장점유율이 25/100 미만인 경우, 또는 ② 관련시장에서 당사회사가 각각 4위 이하 사업자인지, 당사회사 각각의 시장점유율이 10/100 미만인 경우에는 안전지대에 해당하는 것으로 보아 해당 기업결합이 경쟁을 실질적으로 제한하지 않는 것으로 추정한다¹²⁴⁾.

2) 시장의 집중상황

가) 상방 시장 : 국내 폴필먼트 서비스 시장

198 주요 상위 5개 사업자를 중심으로 시장 현황을 살펴보면 <표 32>와 같으며, 기업집단 신세계의 시장점유율은 약 %로 파악된다.

(도표 삽입을 위한 여백)

124) 심사기준 VI.1.나.

(기준 : 2024년, 단위 : 억 원, %)

사업자	매출액	점유율	HHI
쿠광풀필먼트서비스			
CJ대한통운			
롯데글로벌로지스			
한진			
로젠			
기업집단 신세계			
합계		100.0	

* 출처 : 소갑 제1-5호증(피심인 제4차 보완자료), 소갑 제1-13호증(피심인 제8차 추가 보완자료)

나) 하방 시장 : 국내 온라인 해외직구 시장

199 앞서 본 바와 같이 2024년 국내 온라인 해외직구 시장에서 당사회사의 합산 시장점유율은 41%에 해당하는바, 안전지대 요건에 해당되지 않는다¹²⁵⁾.

3) 봉쇄효과 가능성

가) 구매선 봉쇄효과

200 다음과 같은 점을 고려할 때, 이 사건 결합 이후 지마켓¹²⁶⁾의 풀필먼트 서비스가 경쟁 온라인 해외직구 사업자들의 구매선을 봉쇄할 능력을 보유하고 있거나 봉쇄할 유인이 있다고 보기 어렵다.

201 지마켓의 풀필먼트 서비스의 시장점유율은 약 % 수준에 불과하며, 지마켓 풀필먼트 서비스는 지마켓 입점 판매자 명 중 해당 서비스를 신청한 명(약 %)에게만 서비스를 제공하고 있고, 풀필먼트 서비스의 핵심이 되는 물류 센터도 동탄 물류센터 단 한 개만을 임차하여 사용하고 있다. 또한, 지마켓은 자사

125) 안전지대에 해당하지 않는다고 하여 이 사건 혼합결합이 바로 경쟁제한적이라고 단정할 수 없다.

126) 알리익스프레스는 국내에서 풀필먼트 서비스를 운영하고 있지 않으므로 지마켓이 운영하는 풀필먼트 서비스가 경쟁 온라인 해외직구 사업자들의 구매선을 봉쇄할 우려에 대해 살핀다.

의 풀필먼트 서비스를 다른 플랫폼에 입점한 판매자들에게는 제공하고 있지 아니하다.

나) 판매선 봉쇄효과

202 다음과 같은 점들을 고려할 때, 이 사건 결합 이후 당사회사가 경쟁 풀필먼트 서비스 사업자들의 판매선을 봉쇄할 능력을 보유하고 있거나 봉쇄할 유인이 있다고 판단하기 곤란하다.

203 알리익스프레스는 국내에서 ○○○○○○, ○○, ○○○○○○○○ 등에 배송을 위탁하고 있다¹²⁷⁾. 구체적으로 알리익스프레스는 국내 배송을 위해 ○○○○○○에는 부터 까지 약 1년간 원을 지급, ○○에는 부터 까지 1년간 원을 지급, ○○○○○○○○에는 부터 까지 1년간 원을 지급하였다. 이러한 규모는 ○○○○○○, ○○, ○○○○ ○○○○ 각 사업자 풀필먼트 서비스 매출액의 약 % 내지 %에 불과하다.

4) 협조효과 가능성

204 다음과 같은 점을 고려하였을 때 이 사건 기업결합으로 협조효과 가능성이 증대될 것으로 보기 어렵다고 판단된다.

205 지마켓과 알리익스프레스의 결합으로 당사회사 외 다른 사업자의 데이터 등을 확보하거나 경쟁 온라인 해외직구 사업자 또는 풀필먼트 사업자의 사업 활동에 관한 정보를 입수하는 것이 용이해진다고 볼만한 사정이 확인되지 아니하고, 당사회사가 관련 시장에서 사업자 간 협조를 하지 못하게 하는 유력한 구매회사였다고 보기 어려우며, 온라인 해외직구 시장이나 풀필먼트 서비스 시장에서 공동행위가 적발된 선례가 확인되지 아니한다.

127) 해외직구 상품의 경우 통관을 거친 이후 소비자에게 신속하게 배송되는 것이 중요하며, 이와 같은 이유로 ○○○○○○ 등 국내에서 촘촘한 배송망을 갖춘 업체들에게 의존하고 있는 것으로 보인다.

5) 소결

206 이 사건 수직결합으로 인한 봉쇄효과 및 협조효과 가능성은 낮다고 판단된다.

다. 혼합결합 : 국내 온라인 해외직구 시장 - 국내 간편결제 서비스 시장

1) 판단기준

207 혼합형 기업결합이 경쟁을 실질적으로 제한하는지는 잠재적 경쟁의 저해효과¹²⁸⁾, 경쟁사업자 배제효과, 진입장벽 증대효과 등을 종합적으로 고려하여 심사한다¹²⁹⁾.

208 혼합결합에 의한 끼워팔기나 결합판매 등으로 경쟁사업자가 배제될 가능성 여부는 최소한 하나의 상품·서비스 시장에서 당사회사가 상당한 시장점유율을 보유하고 있거나 높은 브랜드 충성도를 보유하고 있는지 여부, 상품·서비스 간 보완 관계가 있거나 이용자층이 겹치는 등으로 인해 끼워팔기나 결합판매가 실질적으로 가능한지 여부, 경쟁사업자가 당사회사들의 끼워팔기나 결합판매에 경쟁 대응이 가능한지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

209 한편, 혼합형 기업결합으로서 ① 관련시장에서 HHI가 2,500 미만이고 당사회사의 시장점유율이 25/100 미만인 경우, 또는 ② 관련시장에서 당사회사가 각각 4위 이하 사업자이거나, 당사회사의 시장점유율이 10/100 미만인 경우에는 해당 기업결합이 경쟁을 실질적으로 제한하지 않는 것으로 추정한다¹³⁰⁾.

2) 시장의 집중상황

128) 이 사건 기업결합 중 혼합결합이 관련 시장에 미칠 효과에 대해서는 당사회사가 온라인 해외직구 서비스와 간편결제 서비스의 결합상품을 판매하여 경쟁사업자를 배제할 우려가 있는지 여부를 중심으로 검토할 필요가 있으며, 당사회사가 이미 온라인 해외직구 서비스 사업을 영위하고 있어 잠재적 경쟁자가 아니므로 잠재적 경쟁 저해 효과에 대한 검토는 생략한다.

129) 심사기준 VI.4.

130) 심사기준 VI.1.나.

카카오페이 등을 결제수단으로 제공하고 있는바¹³⁵⁾, 당사회사가 온라인 해외직구 서비스와 지마켓의 간편결제 서비스를 결합 판매하거나 끼워팔기를 통해 경쟁사업자를 배제하는 것은 사실상 불가능하다고 판단된다.

4) 소결

213 당사회사가 온라인 해외직구 서비스와 간편결제 서비스를 결합 판매하는 등의 방법으로 경쟁사업자를 배제할 능력이나 유인이 있다고 보기는 어려운바, 이 사건 혼합결합으로 인해 관련 시장의 경쟁이 실질적으로 제한될 우려는 낮다고 판단된다.

7. 경쟁제한성 완화 요인 유무

가. 해외경쟁의 도입 수준 및 국제적 경쟁상황

214 일정한 거래분야에서 상당 기간 어느 정도 의미 있는 가격인상이 이루어졌을 때, 상당한 진입비용이나 퇴출비용의 부담없이 가까운 시일 내에 수입경쟁이 증가할 가능성이 있는 경우에는 기업결합에 의해 경쟁이 실질적으로 제한될 가능성이 낮아질 수 있다¹³⁶⁾.

215 이 사건과 관련하여 경쟁제한 효과가 발생하는 온라인 해외직구 시장에 신규 해외사업자의 진입이 발생할 여지가 있다고 판단된다. 이 사건 결합당사회사들을 비롯하여 테무(Temu), 아마존(Amazon), 이베이(ebay) 등 주요 글로벌 사업자들 대부분 국내에 진입하여 온라인 해외직구 사업을 영위하고 있으며, 최근 중국의 징둥닷컴도 국내 시장 진입¹³⁷⁾을 추진하고 있다. 그러나 해외사업자가 시장에서 실질적으

상정하더라도 2024년 기준 총 거래금액은 억 원 수준으로 2024년 총 간편결제 거래금액 3,571,331억 원의 약 % 수준에 불과하여 관련 시장에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단된다.

135) 시장점유율과 소비자 인지도가 상대적으로 훨씬 낮은 지마켓의 스마일페이로 간편결제 서비스를 제한한다면 소비자의 이탈과 거래금액 감소를 야기할 우려가 있다.

136) 심사기준 VII.1.

137) ‘중국판 아마존’ 징둥 한국 진출 … 中 3대 이커머스 모두 한국에 등지(동아일보, 2025. 4. 24)

로 경쟁압력을 제공할 수 있는지 여부와 관련하여서는 아래 나. 신규진입 가능성에서 추가로 살펴본다.

나. 신규진입의 가능성

216 당해 시장에 대한 신규진입이 가까운 시일 내에 충분한 정도로 용이하게 이루어질 수 있는 경우에는 기업결합으로 감소되는 경쟁자의 수가 다시 증가할 수 있으므로 경쟁이 실질적으로 제한될 가능성이 낮아질 수 있다¹³⁸⁾.

217 이 사건과 관련하여 통신판매중개업 등록, 외국환업무 등록 등 법적·제도적인 진입장벽이 존재하는 점, 이용자들의 쏠림현상 및 고착효과로 인하여 신규 플랫폼이 단기간에 이용자들을 대량 확보하기 어려운 점 등을 감안할 때, 당해 시장에 대한 신규진입이 가까운 시일 내에 충분한 정도로 이루어지기 어렵다고 판단된다.

다. 유사품 및 인접시장의 존재

218 기능 및 효용 측면에서 유사하나 가격 또는 기타의 사유로 별도의 시장을 구성하는 제품이 있는 경우 생산기술의 발달 가능성, 판매 경로의 유사성 등을 경쟁제한성 완화 여부를 판단하는 데 있어 고려할 수 있다¹³⁹⁾.

219 일부 국내 판매자들은 해외에 소재한 상품을 국내에 자신의 이름으로 구매하고 통관절차를 거친 이후 자신이 구매한 가격보다 높은 가격에 국내 온라인 쇼핑 시장에서 판매하는 사례도 있다. 일부 소비자들도 빠른 배송을 원하는 경우 높은 가격을 지불하고자라도 해당 상품을 구매하고자 하는 유인이 있다는 점에서 두 시장을 인접시장으로 볼 수 있는 측면이 있고 두 시장은 제한적 수준에서 상호 경쟁압력으로 작용할 여지가 있다.

220 다만, 해외직구 상품의 경우 대다수의 소비자들은 저렴한 가격으로 물건을 구

138) 심사기준 VII.2.

139) 심사기준 VII.3.

매¹⁴⁰⁾하기 위해 이용하는 경향이 있으며, 이러한 이유 등으로 인해 국내 온라인 해외직구 시장의 규모가 지속적으로 증가하고 있다는 점 등을 고려하였을 때, 인접시장이 온라인 해외직구 서비스를 이용하는 소비자들의 수요를 상당 부분 충족하기는 어려운 것으로 보이는바, 인접시장의 존재로 인해 이 사건 온라인 해외직구 시장에서의 경쟁제한 우려가 해소된다고 보기 어렵다.

라. 강력한 구매자의 존재

221 당사회사들로부터 제품을 구매하는 자가 기업결합 후에도 공급처의 전환, 신규 공급처의 발굴 및 기타 방법으로 당사회사들의 가격인상 등 경쟁제한적 행위를 억제할 수 있는 때에는 경쟁을 실질적으로 제한할 가능성이 낮아질 수 있다¹⁴¹⁾.

222 그러나 이 사건과 관련 온라인 해외직구 시장의 구매자들은 대부분 개인 소비자에 해당하는바, 이 사건 기업결합의 경쟁제한적 효과를 저지할 수 있는 강력한 구매자가 있다고 보기 곤란하다.

마. 소결

223 낮은 신규진입 가능성, 유사품 및 인접시장의 제한적 영향력, 강력한 구매자의 부재 등으로 경쟁제한 완화 요인은 미약하다고 판단된다.

8. 예외 인정 여부

가. 효율성 증대효과 발생 여부

1) 판단기준

140) 대한상공회의소가 실시한 소비자 인식조사 결과에 따르면, 소비자들의 93.1%가 중국 해외직구를 이용하는 이유로 ‘제품 가격이 저렴해서’라고 답변한 바 있다(소갑 제4-7호증 : 중국 온라인 쇼핑 플랫폼 이용 현황 및 인식조사, 대한상공회의소).

141) 심사기준 VII.4.

224 법 제9조 제2항 제1호는 해당 기업결합 외의 방법으로는 달성하기 어려운 효율성 증대효과가 경쟁제한으로 인한 폐해보다 큰 경우를 기업결합 제한의 예외사유로 규정하면서 이에 대한 입증책임을 당사회사에 부과하고 있다.

225 심사기준 VIII.1.에 따르면, 기업결합으로 인한 효율성 증대효과라 함은 생산·판매·연구개발 등에서의 효율성 증대효과 또는 국민경제 전체에서의 효율성 증대효과를 말하며, 이러한 효율성 증대효과로 인정받기 위해서는 ① 당해 기업결합 외의 방법으로는 달성하기 어려운 것이어야 하고, ② 가까운 시일 내에 발생할 것이 명백하여야 하며 단순한 예상 또는 희망 사항이 아니라 그 발생이 거의 확실한 정도임이 입증될 수 있어야 하며, ③ 당해 결합이 없었더라도 달성할 수 있었을 부분은 포함하지 않아야 한다.

2) 피심인의 주장에 대한 판단

226 당사회사는 알리익스프레스의 높은 기술력과 지마켓의 상품 품질 관리 및 고객 서비스 역량의 시너지 효과로 인해 효율성이 증대할 것이고, 국내 판매자는 판매 가능 지리적 범위를 전 세계로 확대함에 따라 규모의 경제를 달성하고 비용을 절감할 수 있을 것이며, 다양하고 고품질의 상품 선택 폭 확대 및 가격 경쟁 등에 따라 국내 소비자의 후생이 증대되는 효율성 증대효과가 존재한다고 주장한다.

227 그런데 피심인이 주장하는 시너지효과는 지마켓과 제3의 IT업체의 협력이나 알리익스프레스의 자체적인 상품 품질 관리 및 고객 서비스 개선으로도 달성할 수 있을 것으로 보이는 점, 기업결합이 아닌 다른 방식으로 국내 입점 판매자들의 판로를 확대할 수 있는 점을 감안할 때, 해당 기업결합 외의 방법으로 달성하기 어려운 효율성 증대효과가 존재한다고 보기 곤란하다.

나. 희생불가 회사와의 결합 여부

1) 판단기준

228 법 제9조 제2항 제2호, 법 시행령¹⁴²⁾ 제16조에 따르면 기업결합 제한규정의 예외를 인정하기 위해서는 상당 기간 대차대조표상 자본총계가 납입자본금보다 작은 상태에 있는 등 회생이 불가한 회사로서 ① 기업결합을 하지 않으면 회사의 생산설비 등이 해당 시장에서 계속 활용되기 어려운 경우와 ② 해당 기업결합보다 경쟁제한성이 적은 다른 기업결합이 이루어지기 어려운 경우에 모두 해당되어야 한다.

229 아울러 심사기준 VIII.2.가.에 따르면 회생이 불가한 회사란 “회사의 재무구조가 극히 악화되어 지급불능의 상태에 처해 있거나 가까운 시일 내에 지급불능의 상태에 이를 것으로 예상되는 회사”를 말하며, 이는 상당 기간 재무상태표상의 자본총액이 납입자본금보다 작은 상태에 있는 회사인지 여부, 상당 기간 영업이익보다 지급이자 많은 경우로서 그 기간 중 경상손익이 적자를 기록하고 있는 회사인지 여부 등을 고려하여 판단하도록 규정하고 있다.

2) 판단

230 아폴로코리아, 그랜드오푸스홀딩, 지마켓은 자본총계가 납입자본금보다 작은 상태에 있지 않고, 재무구조가 극히 악화되어 지급불능의 상태에 처해 있거나 가까운 시일 내에 지급불능의 상태에 이를 것으로 예상되는 회사라고 보기 어렵다.

<표 34>

아폴로코리아의 재무 현황

(단위: 백만 원)

회계연도	자산총계	부채총계	자본금	자본총계	영업이익	당기순이익
2022년	280,113	100	215,300	280,013	△107	△107
2023년	280,121	227	215,300	279,894	△112	△119
2024년	579,594	400	215,300	579,193	△81	△107

* 출처 : 소갑 제1-12호증(피심인 제8차 보완자료)

142) 2025. 3. 12. 대통령령 제35382호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.

<표 35>

그랜드오피스홀딩의 재무 현황

(단위: 백만 원)

회계연도	자산총계	부채총계	자본금	자본총계	영업이익	당기순이익
2022년	-	-	-	-	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-
2024년	700					

* 출처 : 소갑 제1-12호증(피심인 제8차 보완자료)

<표 36>

지마켓의 재무 현황

(단위: 백만 원)

회계연도	자산총계	부채총계	자본금	자본총계	영업이익	당기순이익
2022년	1,198,826	958,050	4,000	240,776	△65,426	△45,163
2023년	1,020,104	790,758	4,000	229,345	△32,060	△11,009
2024년	871,394	694,879	4,000	176,514	△67,418	△52,745

* 출처 : 소갑 제1-12호증(피심인 제8차 보완자료)

<표 37>

알리익스프레스 인터내셔널의 재무 현황

(단위: 백만 원)

회계연도	자산총계	부채총계	자본금	자본총계	영업이익	당기순이익
2022년	-	-	-	-	-	-
2023년						
2024년	6,423 (4,028,686 유로)					

※ 2023. 10월에 설립되어 설립 이전 기간의 재무 수치는 없다.

* 출처 : 피심인 제출자료

다. 소결

231 이 사건 기업결합에 대하여 법 제9조 제2항 제2호 및 법 시행령 제12조의4에 따른 기업결합 제한규정의 예외를 인정할 수 없다고 판단된다.

9. 시정조치

가. 부과 필요성

232 법 제9조 제1항에 따라 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한할 우려가 있는 기업결합에 대해서 법 제14조 제1항에 따라 시정조치를 부과할 수 있다. 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 기업결합은 당사회사가 데이터라는 정보자산을 활용하여 국내 온라인 해외직구 시장에서 시장지배력을 강화하고 경쟁을 제한할 우려가 있으며, 경쟁제한 우려보다 이 사건 기업결합을 통한 효율성 증대 효과 등이 크다고 볼 수 없으므로 법 제9조 제1항을 위반할 우려가 있으므로, 경쟁제한 우려를 해소하기 위한 시정조치 부과가 필요하다.

나. 당사회사의 시정방안 제출

233 법 제13조의2 제1항은 당사회사가 기업결합이 초래하는 경쟁제한 우려를 해소하기 위한 시정방안을 공정거래위원회에 제출할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 공정거래위원회가 당사회사로 하여금 제출된 시정방안을 수정하여 다시 제출하도록 요청할 수 있음을 규정하고 있다.

234 아울러 법 제14조 제2항은 제13조의2 제1항에 의해 제출되거나 제13조의2 제3항의 요청에 따라 수정 제출된 시정방안의 내용을 고려하여 공정거래위원회가 법 제14조 제1항에 따라 시정조치를 부과할 수 있도록 규정하고 있다.

235 심사관은 「기업결합 시정방안 제출제도 세부 운영고시¹⁴³⁾」(이하 ‘시정방안 제출제도 운영고시’라 한다) 제3조 제1항 및 제8조 제1항에 따라 2025. 7. 15. 당사회사에 시정방안의 제출을 요청하였고, 당사회사는 2025. 7. 22. 법 제13조의2 제1항에 따라 경쟁제한 우려를 해소하기 위하여 필요한 시정방안을 위원회에 제출하였다.

143) 2024. 8. 7. 공정거래위원회고시 제2024-13호로 제정된 것

236 당사회사가 제출한 시정방안은 경쟁제한의 우려를 해소하기 위하여 ① 향후 3년간 당사회사의 소비자 데이터 일체¹⁴⁴⁾를 기술적으로 분리하고, ② 분리된 소비자 데이터 일체를 당사회사의 해외직구 서비스에서 사용을 금지하며, ③ 경쟁제한 우려가 크지 않은 당사회사의 해외직구 외 서비스에 대해서는 소비자 데이터 사용 시, 소비자에게 이를 허락 또는 거절할 수 있는 실질적인 선택권을 보장하고, ④ 지마켓과 알리익스프레스가 운영하던 플랫폼 서비스(G마켓/옥션, 알리익스프레스)는 통합 없이 독립적으로 운영하며, ⑤ 개인정보 보호 및 데이터 보안과 관련된 노력이 기업 결합 이전보다 악화되지 않도록 하고, ⑥ 이러한 시정방안의 이행 감독을 위한 독립적 이행감독위원회를 구성한다는 내용이 포함되어 있다¹⁴⁵⁾.

다. 시정방안의 평가 및 수정

1) 전문가 등 의견 청취 및 수정안 제출 경위

237 심사관은 시정방안 제출제도 운영고시 제10조 제1항에 따라 위 당사회사 제출 시정방안에 대하여 경쟁법, 경제학, 중국 플랫폼 등과 관련된 전문가 4인 및 유관협회인 한국온라인쇼핑협회의 의견을 청취하였다.

238 전문가들은 대체로 시정방안이 이 사건 기업결합에 따른 경쟁제한 우려를 효과적으로 해소할 수 있다고 평가하였으나, 일부 전문가들은 데이터 결합으로 인한 경쟁제한 우려는 3년 후에도 발생할 수 있는 점, 이행감독위원회의 설치·운영에 있어 시정조치 내용이 보다 명확하게 규정될 필요가 있는 점, 당사회사가 데이터 통합을 우회적으로 시도하여 시정조치를 실질적으로 위반하게 되는 상황을 방지할 필요가 있는 점 등을 지적하였다¹⁴⁶⁾.

239 이에 심사관은 전문가 등의 의견을 고려하여 시정방안 제출제도 운영고시 제

144) 개별 소비자의 데이터 및 이를 가공한 데이터까지 모두 포함한다.

145) 상세 내용은 후술하는 <표 38> 참조(본 의결서 91쪽)

146) 소갑 제6-3호증(인하대 오준병 교수 제출의견), 소갑 제6-4호증(부산대 이혁 교수 제출의견), 소갑 제6-5호증(한신대 유영국 교수 제출의견), 소갑 제6-6호증(정보통신정책연구원 김성욱 연구위원 제출의견), 소갑 제6-7호증(한국온라인쇼핑협회 제출의견)

11조 제1항에 따라 2025. 8. 14. 시정방안 수정안 제출을 요청하였고, 당사회사는 2025. 8. 18. 시정방안 수정안을 제출하였다.

240 당사회사가 제출한 수정안에는 시정방안의 이행 기간을 3년으로 하되, 공정거래위원회가 3년간의 시장상황의 변동 등을 검토하여 최대 3년의 기한 내에서 시정 명령을 연장할 수 있는 내용이 포함되었다¹⁴⁷⁾. 또한, 이행감독위원회의 위원은 피심인들 및 특수관계인들과 독립하여 직무수행이 가능한 자를 위원으로 선임하며, 이행 감독위원회의 직무수행을 위해 필요한 정보의 제공 또는 자료의 제출을 요구하거나 사업장을 방문하는 경우 정당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다는 내용이 포함되었다¹⁴⁸⁾.

2) 평가 및 수정

가) 평가 기준

241 시정방안 제출제도 운영고시 제9조 제2항 및 제6조 제1항 제2호는 시정방안 평가 기준으로 경쟁제한 우려 상태를 적정 기한 내에 효과적으로 해소할 수 있을 것과 적정 기한 내에 이행될 수 있을 것을 제시하고 있다.

242 또한 「기업결합 시정조치 부과기준¹⁴⁹⁾」Ⅲ.에 따르면 시정조치는 기업결합의 사실관계를 적절히 반영하여 사안별로 검토함으로써 기업결합이 야기하는 경쟁제한

147) 공정거래위원회 의결서[에이치디한국조선해양(주)등 3개 사의 기업결합 제한규정 위반행위에 대한 건(의결 제2024-260호), 한화에어로스페이스(주)등 3개 사업자의 기업결합 제한규정 위반행위에 대한 건(의결 제2023-076호)]에서 아래와 같이 조건부로 시정명령 기한을 연장하는 ‘주문’이 포함된 바 있다.

- (의결 주문) 이 시정명령은 시정명령을 받은 날부터 3년간 유효하며, 공정거래위원회는 3년 간의 시장 상황의 변동 등을 검토하여 시정명령을 연장할 수 있다

148) 공정거래위원회 의결서[(주)대한항공 등 5개 항공운송사업자의 기업결합 제한규정 위반행위에 대한 건 관련 시정조치 변경처분에 대한 건(의결 제2024-364호)]에서 아래와 같이 이행감독위원회의 실효적 이행점검 등을 보장하기 위한 내용이 ‘주문’에 포함된 바 있다.

- (의결 주문) ① 피심인들 및 이들의 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제11조에 따른 특수관계인들과 독립하여 직무수행이 가능한 자를 위원으로 선임하여야 한다. ② 이행감독위원회의 설치·운영 및 위원의 선임 등에 관하여 사전에 공정거래위원회와 협의하여야 한다. ③ 이행감독위원회가 직무수행을 위해 필요한 정보의 제공 또는 자료의 제출을 요구하거나 사업장을 방문하여 점검하는 경우 정당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

149) 2021. 12. 30. 공정거래위원회고시 제2021-26호로 개정된 것

우려를 효과적으로 시정할 수 있어야 하고, 효과적으로 경쟁상황을 회복하거나 유지하는데 필요최소한도로 부과되어야 하며, 명확하고 구체적일 뿐만 아니라 이행가능하여야 한다.

243 이러한 규정의 내용과 취지에 비추어 상기 전문가 및 이해관계자 의견, 시정조치의 실효성 및 효과성, 비례성, 구체성, 이행가능성 등을 종합적으로 고려하여 당사회사가 제출한 시정방안은 아래와 같이 수정함이 적절하다고 판단된다.

나) 이행감독위원회의 보고 주기 및 경력 요건 추가

244 시정명령에 이행감독위원회의 이행상황 보고 의무와 그 주기를 명시함이 없이 관련 내용을 향후 이행계획 사전협의 과정에서 정하도록 일임하는 것보다는, 보고 의무 및 주기를 시정명령에 명시함으로써 시정조치의 명확성과 행정처분의 집행력을 제고할 필요가 있다. 다만, 데이터 시스템 점검 등에 필요한 시간 등을 감안하여 보고 주기는 매 반기별로 설정함이 상당하다¹⁵⁰⁾.

245 한편, 이 사건의 경우 소비자 데이터 분리 등 시정조치 이행 여부를 검증하기 위해서는 개인정보보호 및 데이터 보안 관련 기술에 대한 경력·지식이 상당한 자가 반드시 필요하므로, 이러한 내용을 시정조치에 명시하여 시정조치의 명확성과 예측가능성을 높여 추후 위원 선임 등에 관한 협의 과정을 효율화하고 당사회사의 수용성을 제고할 필요가 있다고 판단된다.

다) 이행감독위원회의 데이터 접근 권한 명시

246 이행감독위원회는 당사회사가 소비자 데이터 사용이 금지된 상대방 플랫폼의 해외직구 서비스에 사용하였는지 여부 등을 확인하기 위하여 데이터 로그 기록 등을 확인하여야만 하므로, 이러한 데이터에 대한 이행감독위원회의 접근 권한을 명시하여 시정명령의 명확성과 예측가능성을 제고할 필요가 있다고 판단된다.

150) 기존 심결례에서도 이행감독위원회가 공정거래위원회에 이행상황을 설명하는 보고서를 매 분기 또는 반기별로 제출하도록 명시하였다(공정거래위원회 의결 제2024-211호, 의결 제2022-107호 등).

라) 시정명령 연장 기간 제한 관련

247 이 사건 관련 시장은 동태적 변화 가능성이 큰 시장이므로, 연장 여부를 결정하는 시점의 시장상황에 알맞은 연장 기간을 선택할 수 있게 함이 타당하다고 판단된다¹⁵¹⁾.

마) 시정명령에 대한 우회적 위반행위 금지 명시

248 온라인 플랫폼이 가진 양면시장으로서의 특성상 알리익스프레스가 지마켓에 판매자 데이터를 이동시킴으로써 국내 소비자 데이터가 사실상 해외직구 서비스에 이용되는 상황과 같이 실질적으로 데이터 및 플랫폼 분리 운영에 관한 시정명령이 위반되는 결과가 발생할 우려가 있는바, 국내 소비자 데이터 사용을 금지하는 시정명령을 이와 같이 우회하여서는 아니 됨을 명확히 할 필요가 있다고 판단된다.

바) 소결

249 상기 수정 내용을 정리하면 아래 <표 38>과 같다.

<표 38>

시정조치 문구 대비표

당사회사 제출 시정방안(2024. 8. 18.)	주 문
< 신 설 >	1. <u>본 건 시정명령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.</u> 가. <u>“피심인 주식회사 지마켓이 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼”이란 G마켓과 옥션을 말한다.</u> 나. <u>“알리익스프레스코리아”란 알리익스</u>

151) 기존 심결례에서도 기한 제한 없이 시정명령을 연장할 수 있도록 한 바 있다(공정거래위원회 의결 제2023-076호, 의결 제2024-260호 등).

나. 상대회사 2와 알리익스프레스코리아는 상대방이 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자 데이터를 자신의 온라인 쇼핑 플랫폼 중 국내 온라인 해외직구 서비스의 제공 및 운영을 위한 목적으로 사용(신고회사 2를 통하여 사용하는 경우를 포함한다)하여서는 아니 된다.

다. 피심인들은 상대회사 2가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자와 알리익스프레스코리아가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자로서 하여금 자신의 데이터가 각각 상대방 온라인 쇼핑 플랫폼 서비스(국내 온라인 해외직구 서비스를 제외한다)에 사용되는 것을 허락 또는 거절하는 것에 대한 실질적인 선택권을 행사할 수 있도록 필요한 합리적 조치를 취하여야 한다.

라. 피심인들은 상대회사 2가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자와 알리익스프레스코리아가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 국내 소비자에게 제공하는 개인정보보호 및 데이터 보안 노력 수준을 기업결합 이전보다 악화시켜서는 아니 된다.

마. 피심인들은 상대회사 2가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼과 알리익스프레스코리아가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼을 분리된 법인들에 의하여 독립된 방식으로 운영되도록 하여야 한다.

나. 피심인 주식회사 지마켓과 -----

피심인 그랜드오푸스홀딩 주식회사

다. ----- 피심인 주식회사 지마켓이

라. ----- 피심인 주식회사 지마켓이

마. ----- 피싱인 주식회사 지마켓이

2. 피심인들은 이 시정명령의 이행과 관련하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

가. 피심인들은 이 시정명령을 받은 날부터 90일 이내에 1.의 이행을 위한 구체적인 방안을 수립하여 공정거래위원회에 제출하여야 한다.

나. 피심인들은 매 사업연도 종료일부터 60일 이내에 위 1.의 이행 내용을 설명하는 보고서를 공정거래위원회에 제출하여야 한다.

다. 피심인들은 이 시정명령을 받은 날부터 90일 이내에 위 1.의 이행에 대한 관리·감독을 위하여 최대 6인의 위원으로 구성된 이행감독위원회를 구성하여야 하며, 동 이행감독위원회의 위원 선임 및 활동과 관련하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

1) 피심인들 및 이들의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제14조에 따른 특수관계인들과 독립하여 직무수행이 가능한 자를 위원으로 선임하여야 한다.

2) 이행감독위원회의 설치·운영 및 위원의 선임 등에 관하여 사전에 공정거래위원회와 협의하여야 한다.

3) 이행감독위원회가 직무수행을 위해 필요한 정보의 제공 또는 자료의 제출을 요구하거나 사업장을 방문하여 점검하는 경우 정당한 이유가 없는

3. (좌동)

가. -----
----- 2.의 -----
-----.

나. -----
----- 2.의 -----
-----.

다. -----
----- 2.의 -----

-----.

1) 피심인들은 피심인들 -----

----- 자 중 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 분야, 개인 정보보호 및 데이터 보안 기술 분야 등에 대한 경력이나 지식을 충분히 보유한 자를 위원으로 선임하여야 한다.

2) 피심인들은 이행감독위원회의 ----

-----.

3) 이행감독위원회는 -----

점검할 수 있다(이 경우 점검에는

한 이에 응하여야 한다. <단서 신설>

< 신 설 >

3. 이 시정명령은 시정명령을 받은 날부터 3년간 유효하며, 공정거래위원회는 3년간의 시장상황의 변동 등을 검토하여 최대 3년의 범위 내에서 시정명령을 연장할 수 있다.

4. 피심인들은 위 3.의 기간 동안에도 실질적 경쟁제한 우려를 감소시키거나 제거하는 시장상황의 변동 등 합리적인 근거가 있을 경우 이 시정명령의 전부 또는 일부를 변경하여 줄 것을 공정거래위원회에 요청할 수 있다.

< 별 지 >

상대회사 2 또는 알리익스프레스코리아의 ‘국내 소비자 데이터’는, 대한민국 내 소비자가 상대회사 2 또는 알리익스프레스코리아가 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼에 가입하거나 이를 사용하는 과정에서 소비자가 직접 입력하였거나, 모바일 기기 또는 컴퓨터를 통해 수집된 일체의 데이터(문자, 기호, 그림, 영상 등의 전자적·비전자적 데이터 모두 포함)를 의미하며, 이를 가공·분석한 데이터도 포함한다.

피심인들의 정보시스템에 대한 접속, 자료 열람·수집 등 시정명령 이행 여부 확인을 위해 필요한 모든 조치가 포함된다). 이때 피심인들은 정당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

4. 피심인들은 이행감독위원회로 하여금 위 2. 내지 3.의 이행상황을 설명하는 보고서 및 그 증빙자료를 매 반기 말일부터 30일 이내에 공정거래위원회에 제출하도록 하여야 한다.

5. -----

----- 시정명령을 연장할 수 있다.

6. ----- 5.의 -----

-----.

< 삭 제 >

10. 결론

250 이 사건 기업결합은 국내 온라인 해외직구 시장의 경쟁을 실질적으로 제한할 우려가 있는 행위로서 법 제9조 제1항에 위반되므로¹⁵²⁾, 법 제14조 제1항의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

152) 이 사건 기업결합은 형식적으로는 주식취득의 방식(법 제9조 제1항 제1호)에 의하나, 실질적으로는 새로운 회사설립에의 참여(법 제9조 제1항 제5호)에 해당하므로, 동조항 각 호가 모두 적용되는 것으로 본다.